



PUTUSAN

Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : MUH. SABIR;
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/10 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Sesuai KTP : Jalan Pelita Barat, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan;
Alamat Tinggal : Jalan Laoji Desa Bulu Wattang, Kecamatan Pancariang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa MUH. SABIR ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : A JUSMAN;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/15 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kampung Cina, Desa Balibo, Kecamatan Kindang,
Kabupaten Bulukumba;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa A JUSMAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : MUZAKKIR;

2. Tempat lahir : Pare – pare;

3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/31 Desember 2000;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Bau Massepe, RT 01 RW 05, Desa Lumpue,
Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-pare,
Sulawesi Selatan;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa MUZAKKIR ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps, tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps, tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Menyatakan Terdakwa 1. **MUH. SABIR** terdakwa 2. **A JUSMAN** dan terdakwa 3. **MUZAKKIR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP dalam Dakwaan kesatu.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa 1. **MUH. SABIR** terdakwa 2. **A JUSMAN** dan terdakwa 3. **MUZAKKIR** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
- 3.-----Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan
- 4.-----Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). Disita dari saksi a.n. IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN berupa:
 - a). 1 (satu) bendel print out hasil screenshot percakapan direct message (DM) Instagram;
 - b). 2 (dua) lembar print out hasil screenshot percakapan direct message (DM) Instagram;
 - c). 2 (dua) lembar print out hasil screenshot percakapan whatsapp dengan nomor 082337974995;



- d). 1 (satu) lembar print out hasil screenshot bukti transfer ke rekening BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP sejumlah Rp1.100.000;
- e). 1 (satu) DVD R dengan merk Maxell, warna kuning dengan kapasitas 4,7 GB.
- 2). Disita dari saksi a.n. NI PUTU ERNA CAHYANI berupa:
- a) 1 Bendel rekening koran dari rekening Bank BNI 1826124498 atas nama PT BERKAH BERSAMA TARASHOP;
 - b) 1 Sertifikat pendaftaran pendirian perseroan perorangan dari kemenkumham;
 - c) 1 Surat pernyataan pendirian perseroan perorangan;
 - d) 1 NIB;
 - e) 1 sertifikat standar ijin usaha;
 - f) 1 NPWP Perusahaan;
 - g) 1 KTP dan 1 NPWP pemilik.
- 3). Disita dari saksi a.n. NETY SUSANTI berupa:
- a.) 1 Bendel print out percakapan antara akun Instagram netisusanti_170606 dengan akun Instagram pstore_.samarinda._;
 - b.) 1 buah print out bukti transfer dari Living mandiri dengan nomor 1480011988642 a.n. NETY SUSANTI ke rekening ALADIN dengan nomor 50113389791 a.n. PUTRA SUREGAR;
 - c.) 1 buah print out bukti transfer dari Living mandiri dengan nomor 1480011988642 a.n. NETY SUSANTI ke rekening BRI dengan nomor 40401055506500 a.n. JICAN SATRIA MAULANA.
- 4). Disita dari saksi a.n. MARGARETA ULAN M berupa:
- a) 1 Bendel print out percakapan antara akun Instagram eta_ulanmu dengan akun Instagram pstore;
 - b) 1 buah print out bukti transfer dari rekening BRI dengan nomor 800301006549535 a.n. MARGARETA ULAN M. ke rekening ALADIN dengan nomor 50113389791 a.n. PUTRA SIREGAR
- 5). Disita dari saksi a.n. FENI ROSILAWATY. S.E berupa:
- a) 1 buah print out bukti transfer dari rekening BNI dengan nomor rekening 0717922965 a.n. FENI ROSILAWATY,S.E ke rekening a.n JOHN PRIADI SITUMORANG;
 - b) 1 buah print out bukti transfer dari rekening BNI dengan nomor 0717922965 a.n. FENI ROSILAWATY ke rekening ALADIN dengan nomor 50113389791 a.n. PUTRA SIREGAR;



Terlampir dalam berkas Perkara.

6). Disita dari tersangka a.n. ANDHIKA KURNIA PANDIA berupa:

1. Buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1750002607421 a.n PT PUTRA SIREGAR ELEKTRONIK MANDIRI;
2. Buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1450015364462 a.n PT PUTRA SIREGAR STORE JAYA;
3. Buku Tabungan Bank BTN dengan nomor rekening 0000701700000265 a.n PUTRA SIREGAR;
4. Buku Tabungan Bank Artha Graha Internasional dengan nomor rekening 1080126855 a.n PUTRA SIREGAR;
5. Buku Tabungan Bank Artha Graha Internasional dengan nomor rekening 1081696035 a.n PUTRA SIREGAR;
6. Buku Tabungan Bank Artha Graha Internasional dengan nomor rekening 1079965444 a.n PUTRA SIREGAR;
7. Buku Tabungan BNI dengan nomor rekening 1790126195 a.n AZUAR RIYANTO;
8. Buku Tabungan BNI dengan nomor rekening 1811926216 a.n FADRIN NASIR;
9. Buku Tabungan BNI dengan nomor rekening 1811263847 a.n PT PRODUSEN MESIN INDUSTRI;
10. Buku Tabungan BNI dengan nomor rekening 1811298735 a.n PT ABADI TRAVEL DAN TOUR;
11. Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 212201000461567 a.n PUTRA SIREGAR GROUP;
12. Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 057101000413563 a.n PT PUTRA SIREGAR ELEKTRONIK MANDIRI;
13. Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 001701003723565 a.n PT PUTRA SIREGAR GROUP;
14. Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 001701003724561 a.n PT PUTRA SIREGAR INDONESIA;
15. Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 156701000243568 a.n PT MESIN PELET INDONESIA;
16. Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 057201001947569 a.n PT JAYA TOUR TRAVELINDO;
17. Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 057201039817500 a.n ADY PUTRA SIREGAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 001701126842507 a.n AZUAR RIYANTO;
19. Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 057201039727501 a.n SLAMET RIYADI;
20. Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 106801007345501 a.n ROHMAN SAFRONI;
21. Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 212201006622501 a.n MUHAMMAD HANAFI;
22. Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 463101015690536 a.n PUTRA SIREGAR;
23. Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 464301021144532 a.n INDRA FADILAH;
24. Kartu NPWP dengan nomor 402230874901000 a.n PT PUTRA SIREGAR ELEKTRONIK MANDIRI;
25. Kartu NPWP dengan nomor 402230874901000 a.n PT PUTRA SIREGAR GROUP;
26. Kartu NPWP dengan nomor 402230874901000 a.n PT PUTRA SIREGAR INDONESIA;
27. Kartu NPWP dengan nomor 402230874901000 a.n PT MESIN PELET INDONESIA;
28. Kartu NPWP dengan nomor 397133620213000 a.n. PUTRA SIREGAR;
29. Kartu NPWP dengan nomor 946094950125000 a.n PUTRA SIREGAR;
30. Kartu NPWP dengan nomor 423290238042000 a.n PUTRA SIREGAR;
31. Kartu NPWP dengan nomor 995987948903000 a.n PT. SURYA KARGO LOGISTIK;
32. Kartu NPWP dengan nomor 838200699118000 a.n PUTRA SIREGAR;
33. Kartu NPWP dengan nomor 393167770901000 a.n PT. PUTRA SIREGAR STORE UTAMA;
34. Kartu NPWP dengan nomor 398641001901000 a.n PT. PRODUSEN MESIN MANDIRI;
35. Kartu NPWP dengan nomor 507226553903000 a.n PT. MESIN TEKNOLOGI MANDIRI;

Halaman 6 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Kartu NPWP dengan nomor 623474012901000 a.n PT. PUTRASIREGAR MANDIRI SERVICE;
37. Kartu NPWP dengan nomor 397133620213000 a.n PUTRA SIREGAR;
38. KTP a.n FADRIN NASIR dengan NIK 7604033103930010;
39. KTP a.n INDRA FADILAH dengan NIK 3202350707040002;
40. KTP a.n ADI PUTRA SIREGAR dengan NIK 1471112207880002;
41. KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 1203012511900006;
42. KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 1210091006970003;
43. KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 3173060510861004;
44. KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 1207023110950007;
45. KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 1505012107850003;
46. KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 1409082107850001;
47. KTP a.n ELISA APRILIA dengan NIK 9271064104900001;
48. Kartu SIM C a.n. PUTRA SIREGAR dengan nomor 1205-8610-003456;
49. Kartu SIM A a.n. ANDHIKA K NASUTION dengan nomor 1205-8501-004149;
50. Kartu ATM bank BNI dengan nomor 5371763021047660 a.n PT ABADI TRAVEL DAN TOUR;
51. Kartu ATM bank BNI dengan nomor 1946343021195069;
52. Kartu ATM Bank BPR LESTARI a.n. PUTRA MARAK SIREGAR;
53. Kartu ATM Bank ARTHA GRAHA INTERNASIONAL dengan nomor kartu 5898759080042364007;
54. Kartu ATM Bank ARTHA GRAHA INTERNASIONAL dengan nomor kartu 5898759050012272902;
55. Kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920061038768;
56. Kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920061014835;
57. Kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920060919232;
58. Kartu ATM Bank BTPN SYARIAH dengan nomor kartu 5069470100161928;
59. Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019008531927027;
60. Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307952085353614;

Halaman 7 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4837968808126543;
62. Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4837968808126568;
63. Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4837968808288855;
64. Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4617001201752529;
65. Kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu 4215708141807033;
66. Kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu 4854478205587543;
67. Kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu 4854478205692509;
68. Kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu 4215708133401563;
69. Kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu 4854478205578260;
70. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011201984082;
71. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011279347701;
72. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221844701486733;
73. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5326595016492683;
74. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5326595015160091;
75. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221844701546502;
76. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011275969268;
77. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221845067401471;
78. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012273369691;
79. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012261019993;
80. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012280058527;
81. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011271282641;
82. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012266881199;
83. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011133943679;
84. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221847701161370;
85. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221845067401463;
86. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221843183774657;
87. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5326595015160117;
88. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012214863513;
89. Token BNI dengan nomor mesin 43-3784349-1;
90. Token BNI dengan nomor mesin 43-3784673-7;
91. 2 (dua) buah sticker KTP a.n. ANDHIKA KURNIA dengan NIK 3507051501840006;

Halaman 8 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) buah sticker KTP a.n. PUTRA SIREGAR dengan NIK 1409082107850001;

Dirampas untuk dimusnahkan.

93. 1 (satu) Unit handphone warna biru dengan Merek Samsung Galaxy A33 5G dengan imei 1 : 353475125119179, imei 2 : 355814215119178, model : SM-A336E/DSN, serial number : RRCT401HARL serta 2 (dua) nomor telepon yang terpasang didalamnya dengan nomor +6281214561313 dan +6282192742763;

94. 1 (satu) Unit handphone warna putih dengan Merek Samsung Galaxy A05 S dengan imei 1 : 350169771187308, imei 2 : 358917691187309, model : SM-A057F/DS, serial number : R9RWA031J5F serta 1 (satu) nomor telepon yang terpasang didalamnya dengan nomor +6285889406051;

7). Disita dari tersangka a.n. MUH. SABIR berupa:

- a). 1 (satu) Buah HP ITEL A70 warna hitam dengan imei1 355986844900945 dan imei2 355986844900952
- b). 1 (satu) Buah HP ITEL A70 warna hitam dengan imei1 355986844892324 dan imei2 355986844892332
- c). 1 (satu) Buah HP ITEL A70 warna hitam dengan imei1 355986844974320 dan imei2 355986844974338
- d). 1 (satu) Buah HP ITEL A70 warna hitam dengan imei1 355986844979386 dan imei2 355986844979394
- e). 1 (satu) Buah HP ITEL A70 warna hitam dengan imei1 355986844973827 dan imei2 355986844973835
- f). 1 (satu) Buah HP REDMI A3 warna hitam dengan imei1 867911070668827 dan imei2 867911070668835
- g). 1 (satu) Buah HP REDMI A3 warna hitam dengan imei1 867911070818620 dan imei2 867911070818638
- h). 1 (satu) Buah HP SAMSUNG GALAXY A04e warna hitam dengan imei1 352691975055856/01 dan imei2 356428725055852/01
- i). 1 (satu) Buah HP ITEL A70 warna hijau dengan imei1 355986845075408 dan imei2 355986845075416
- j). 1 (satu) Buah HP OPPO A18 warna hitam dengan imei1 862088064846258 dan imei2 862088064846241
- k). 1 (satu) Buah HP REDMI A3 warna hitam dengan imei1 867911070210489 dan imei2 867911070210497
- l). 1 (satu) Buah HP REALME warna biru

Halaman 9 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m). 1 (satu) Buah HP REDMI A3 warna biru
- n). 1 (satu) Buah HP REDMI A3 warna biru dengan imei1 867911070315726 dan imei2 867911070315734
- o). Uang tunai sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- 8). Disita dari tersangka a.n. A. JUSMAN berupa:
 - a). 1 (satu) Buah HP iPhone 11 Warna putih dengan imei1 353844856726900 dan imei2 353844859923249;
 - b). 1 (satu) Buah HP Oppo Reno 11f 5g Warna hitam dengan imei 863545071647937 dan imei2 863545071647929.

Dirampas untuk Negara.

5.-----Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa 1. MUH. SABIR, terdakwa 2. A JUSMAN, dan terdakwa 3. MUZAKKIR bersama sama dengan terdakwa ANDHIKA KURNIA PANDIA. (penuntutannya secara terpisah) dan M. ISYAM ALMUKARRAM (terdakwa status Anak penuntutannya secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, atau setidak tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Alfamart Dalung Permai yang beralamat di Jalan Dalung Permai, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, "Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong

Halaman 10 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.” perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari saksi korban IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN melihat postingan video reels dari akun Instagram @taraphone store yang mempromosikan penjualan handphone merk iphone dengan harga murah, Karena harga handphone yang ditawarkan oleh akun Instagram @taraphone store tergolong murah, sehingga saksi korban merasa tertarik untuk menghubungi akun Instagram @taraphone store melalui direct message (DM) instagram untuk menanyakan terkait kebenaran harga yang tertera pada video reels yang diposting.
- Bahwa selanjutnya saksi korban IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN menghubungi akun Instagram @taraphone store melalui direct message (DM) instagram, dalam percakapan direct message (DM) akun Instagram @taraphone store, mengatakan bahwa harga yang tertera pada video reels tersebut memang benar, sehingga pada saat itu saksi korban tertarik berkeinginan untuk melakukan pembelian ke toko secara langsung, tapi akun @taraphone store menjelaskan bahwa harga yang tertera pada video reels berlaku hanya untuk pembelian secara online dan tidak berlaku untuk pembelian secara langsung di toko.
- Bahwa Oleh sebab itu kemudian, saksi korban mengikuti arahan untuk mengisi form yang diberikan oleh pemilik akun Instagram @taraphone store untuk melakukan pembelian dengan harga promo sesuai dengan yang tertera pada video reels berupa HP Iphone 12 Pro Max.
- Bahwa Kemudian saksi korban mengisi form yang diberikan oleh pemilik akun Instagram @taraphone store dan mengisi data seperti: nama, pekerjaan, no HP/Whatsapp, alamat lengkap, tipe barang, warna, jumlah, harga, dan bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran. Setelah mengisi data yang diminta, korban mengirimkan form tersebut dan diminta untuk melakukan pembayaran ke rekening yang diberikan oleh pemilik akun @taraphone store yaitu rekening BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP sejumlah Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sesuai dengan harga promo pada video reels.
- Bahwa selanjutnya saksi korban melakukan pembayaran secara transfer dengan menggunakan rekening BCA dengan nomor 1462374873 a.n. IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN milik saksi korban ke rekening BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP.

Halaman 11 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, beberapa menit setelah mentransfer uang pembelian HP Iphone sejumlah Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut, saksi korban menerima telepon whatsapp dari nomor 082337974995 yang mengaku sebagai owner/pemilik dari Taraphone, yang pada saat itu meminta saksi korban untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan alasan sebagai uang jaminan HP Iphone 12 Pro Max yang saksi korban beli aman sampai ditujuan, tapi saat itu saksi korban hanya mengiyakan dan tidak menuruti permintaan tersebut.
- Bahwa kemudian karena saksi korban merasa curiga, selanjutnya korban mendatangi Toko Taraphone secara langsung yang beralamat di Dalung untuk melakukan konfirmasi terkait pesanan HP Iphone 12 Pro Max yang dibeli melalui direct message (DM) instagram pada akun @taraphone store.
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari salah satu karyawan Taraphone, bahwa akun instagram @taraphone store dan akun whatsapp 082337974995 bukan merupakan media sosial resmi dari Taraphone, melainkan pelaku penipuan yang mengatasnamakan Taraphone. Sehingga dengan adanya penjelasan tersebut saksi korban merasa tertipu dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/419/V/2024/SPKT/POLDA BALI, tanggal 31 Mei 2024 yang diadukan oleh saksi korban IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN bahwa korban mengalami dugaan tindak pidana penipuan online, dimana pada tanggal 19 April 2024 korban melihat iklan yang menawarkan HP merk Iphone pada akun Istagram @taraphone, kemudian korban tertairk dan melakukan pembelian dengan cara melakukan transfer ke rekening BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP sejumlah Rp1.100.000, namun hingga saat ini HP yang dijanjikan tidak kunjung datang.
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa pemilik dari PT BERKAH BERSAMA TARASHOP bernama ANDHIKA KURNIA PANDIA, selanjutnya saksi dari Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali a.n. BRIPKA PUTU NGURAH DONI SURYAWAN, S.H. saksi dari Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali a.n. BRIPKA PUTU NGURAH DONI SURYAWAN, S.H. dan tim melakukan profiling dan diperoleh informasi bahwa ANDHIKA KURNIA PANDIA berdomisili di Kos Uma Residence, Gang Genjot Dewi Uma Nomor A03, Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar,

Halaman 12 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Kanit 3 Subdit V Ditreskrimsus Polda Bali melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDHIKA KURNIA PANDIA

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan penyitaan dikamar kos terdakwa ditemukan barang bukti yang diamankan dari terdakwa ANDHIKA KURNIA PANDIA adalah sebagai berikut:

- 1) Buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1750002607421 a.n PT PUTRA SIREGAR ELEKTRONIK MANDIRI.
- 2) Buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1450015364462 a.n PT PUTRA SIREGAR STORE JAYA.
- 3) Buku Tabungan Bank BTN dengan nomor rekening 0000701700000265 a.n PUTRA SIREGAR.
- 4) Buku Tabungan Bank Artha Graha Internasional dengan nomor rekening 1080126855 a.n PUTRA SIREGAR.
- 5) Buku Tabungan Bank Artha Graha Internasional dengan nomor rekening 1081696035 a.n PUTRA SIREGAR
- 6) Buku Tabungan Bank Artha Graha Internasional dengan nomor rekening 1079965444 a.n PUTRA SIREGAR
- 7) Buku Tabungan BNI dengan nomor rekening 1790126195 a.n AZUAR RIYANTO
- 8) Buku Tabungan BNI dengan nomor rekening 1811926216 a.n FADRIN NASIR
- 9) Buku Tabungan BNI dengan nomor rekening 1811263847 a.n PT PRODUSEN MESIN INDUSTRI
- 10) Buku Tabungan BNI dengan nomor rekening 1811298735 a.n PT ABADI TRAVEL DAN TOUR
- 11) Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 212201000461567 a.n PUTRA SIREGAR GROUP
- 12) Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 057101000413563 a.n PT PUTRA SIREGAR ELEKTRONIK MANDIRI
- 13) Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 001701003723565 a.n PT PUTRA SIREGAR GROUP
- 14) Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 001701003724561 a.n PT PUTRA SIREGAR INDONESIA
- 15) Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 156701000243568 a.n PT MESIN PELET INDONESIA
- 16) Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 057201001947569 a.n PT JAYA TOUR TRAVELINDO

Halaman 13 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 057201039817500
a.n ADY PUTRA SIREGAR
- 18) Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 001701126842507
a.n AZUAR RIYANTO
- 19) Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 057201039727501
a.n SLAMET RIYADI
- 20) Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 106801007345501
a.n ROHMAN SAFRONI
- 21) Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 212201006622501
a.n MUHAMMAD HANAFI
- 22) Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 463101015690536
a.n PUTRA SIREGAR
- 23) Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 464301021144532
a.n INDRA FADILAH
- 24) Kartu NPWP dengan nomor 402230874901000 a.n PT PUTRA
SIREGAR ELEKTRONIK MANDIRI
- 25) Kartu NPWP dengan nomor 613050087901001 a.n PT PUTRA
SIREGAR GROUP
- 26) Kartu NPWP dengan nomor 406134197901000 a.n PT PUTRA
SIREGAR INDONESIA
- 27) Kartu NPWP dengan nomor 391356920901001 a.n PT MESIN
PELET INDONESIA
- 28) Kartu NPWP dengan nomor 397133620213000 a.n. PUTRA
SIREGAR
- 29) Kartu NPWP dengan nomor 946094950125000 a.n PUTRA
SIREGAR
- 30) Kartu NPWP dengan nomor 423290238042000 a.n PUTRA
SIREGAR
- 31) Kartu NPWP dengan nomor 995987948903000 a.n PT. SURYA
KARGO LOGISTIK
- 32) Kartu NPWP dengan nomor 838200699118000 a.n PUTRA
SIREGAR
- 33) Kartu NPWP dengan nomor 393167770901000 a.n PT. PUTRA
SIREGAR STORE UTAMA
- 34) Kartu NPWP dengan nomor 398641001901000 a.n PT.
PRODUSEN MESIN MANDIRI

Halaman 14 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



- 35) Kartu NPWP dengan nomor 507226553903000 a.n PT. MESIN TEKNOLOGI MANDIRI
- 36) Kartu NPWP dengan nomor 623474012901000 a.n PT. PUTRASIREGAR MANDIRI SERVICE
- 37) Kartu NPWP dengan nomor 397133620213000 a.n PUTRA SIREGAR
- 38) KTP a.n FADRIN NASIR dengan NIK 7604033103930010
- 39) KTP a.n INDRA FADILAH dengan NIK 3202350707040002
- 40) KTP a.n ADY PUTRA SIREGAR dengan NIK 1471112207880002
- 41) KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 1203012511900006
- 42) KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 1210091006970003
- 43) KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 3173060510861004
- 44) KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 1207023110950007
- 45) KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 1505012107850003
- 46) KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 1409082107850001
- 47) KTP a.n ELISA APRILIA dengan NIK 9271064104900001
- 48) Kartu SIM C a.n. PUTRA SIREGAR dengan nomor 1205-8610-003456
- 49) Kartu SIM A a.n. ANDHIKA K NASUTION dengan nomor 1205-8501-004149
- 50) Kartu ATM bank BNI dengan nomor 5371763021047660 a.n PT ABADI TRAVEL DAN TOUR
- 51) Kartu ATM bank BNI dengan nomor 1946343021195069
- 52) Kartu ATM Bank BPR LESTARI a.n. PUTRA MARAK SIREGAR
- 53) Kartu ATM Bank ARTHA GRAHA INTERNASIONAL dengan nomor kartu 5898759080042364007
- 54) Kartu ATM Bank ARTHA GRAHA INTERNASIONAL dengan nomor kartu 5898759050012272902-
- 55) Kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920061038768-
- 56) Kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920061014835
- 57) Kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920060919232
- 58) Kartu ATM Bank BTPN SYARIAH dengan nomor kartu 5069470100161928-



- 59) Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019008531927027-
- 60) Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307952085353614-
- 61) Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4837968808126543
- 62) Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4837968808126568-
- 63) Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4837968808288855-
- 64) Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4617001201752529-
- 65) Kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu 4215708141807033
- 66) Kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu 4854478205587543
- 67) Kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu 4854478205692509
- 68) Kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu 4215708133401563
- 69) Kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu 4854478205578260
- 70) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011201984082
- 71) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011279347701
- 72) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221844701486733
- 73) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5326595016492683
- 74) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5326595015160091
- 75) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221844701546502
- 76) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011275969268
- 77) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221845067401471
- 78) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012273369691
- 79) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012261019993
- 80) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012280058527
- 81) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011271282641
- 82) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012266881199
- 83) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011133943679
- 84) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221847701161370
- 85) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221845067401463
- 86) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221843183774657
- 87) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5326595015160117
- 88) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012214863513
- 89) Token BNI dengan nomor mesin 43-3784349-1
- 90) Token BNI dengan nomor mesin 43-3784673-7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) 2 (dua) buah sticker KTP a.n. ANDHIKA KURNIA dengan NIK 3507051501840006
- 92) 1 (satu) buah sticker KTP a.n. PUTRA SIREGAR dengan NIK 1409082107850001
- 93) 1 (satu) Unit handphone warna biru dengan Merek Samsung Galaxy A33 5G;
- 94) 1 (satu) Unit handphone warna putih dengan Merek Samsung Galaxy A05 S;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan intrograsi terhadap terdakwa ANDHIKA KURNIA PANDIA ia terdakwa telah membuat rekening Bank BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP, dimana rekening tersebut dipesan oleh Sdr. PALLI (DPO) yang beralamat di Sidrap Sulawesi Selatan yang akan dipergunakan untuk melakukan penipuan online. Yang mana setelah rekening tersebut berhasil dibuat oleh terdakwa ANDHIKA KURNIA PANDIA ia terdakwa kemudian mengirimkan rekening tersebut kepada Sdr. PALLI dan terdakwa akan mendapatkan upah setiap minggunya dari hasil penipuan tersebut.
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I GUSTI PUTU EKO WIRAWAN, S.H., beserta tim Kanit 3 Subdit V Ditreskrimsus melakukan pengembangan kasus dengan melakukan penyelidikan ke daerah Sulawesi Selatan, pada tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di sebuah rumah yang beralamat di di Jalan Laoji Desa Bulu Wattang, Kecamatan Pancariang, Kabupaten Sidrap. dari hasil penyelidikan diamankan 4 (empat) orang atas nama Muh.Sabir, A Jusman, Muzakkir dan M. Isyam almukarram.
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan turut diamankan 1 (satu) Buah HP iPhone 11 Warna putih, 1 (satu) Buah HP Oppo Reno 11f 5g Warna hitam dengan imei 863545071647937 dan imei2 863545071647929, 1 (satu) Buah HP REDMI A3 warna biru dengan imei1 867911070315726 dan imei2 867911070315734 dan Uang tunai sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),
 - Bahwa selanjutnya dilakukan intrograsi terhadap mereka terdakwa Muh.Sabir, A Jusman, Muzakkir dan M. Isyam almukarram mereka adalah sebagai anak buah dari PALLI (DPO) dan merupakan sindikat penipuan online atau yang biasa disebut SOBIS, selanjutnya mereka terdakwa menunjukkan tempat menyembunyikan HP yang digunakan untuk melakukan penipuan yang bertempat di sebuah rumah kebun/rumah sawah yang terletak

Halaman 17 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Bulo Wattang, Kecamatan Pancariang, Kabupaten Sidrap, dan dari tempat tersebut ditemukan 13 HP berbagai jenis yang disembunyikan dalam sebuah tas yang ditaruh dibawah atap.

- Dari 13 HP yang ditemukan di rumah sawah/rumah kebun tersebut ditemukan berbagai akun Instagram yang mengatasnamakan beberapa toko Hanphone ternama, bahwa akun- akun instagram tersebut merupakan akun yang digunakan untuk melakukan penipuan online (sobis).
- Bahwa terdakwa ANDHIKA KURNIA PANDIA. yang membuat rekening Bank BNI dengan nomor rekening 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP karena setiap terdakwa membuatkan rekening terdakwa akan diberikan uang, dan selama rekening yang terdakwa berikan kepada Sdr. PALLI masih dapat dia gunakan untuk melakukan penipuan maka setiap Sdr. PALLI akan mengirim uang kepada terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa membuat rekening Bank BNI dengan nomor rekening 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP awalnya terdakwa mendaftar PT secara online di website PTP.au.go.id milik Kemenkumham selanjutnya setelah masuk ke website tersebut terdakwa masukkan NIK terdakwa selanjutnya memasukkan nama PT BERKAH BERSAMA TARASHOP, kemudian melakukan cek terhadap nama PT tersebut setelah dinyatakan nama PT BERKAH BERSAMA TARASHOP tersedia, selanjutnya terdakwa memasukkan alamat Jalan Raya kuta no 47 Kuta, selanjutnya terdakwa memasukkan nomor Hp 082220794701, selanjutnya terdakwa masukkan email berkahnyatara@gmail.com. selanjutnya setelah diverifikasi maka terdakwa mendapatkan NPWP dan Sertifikat PT. setelah mendapatkan sertifikat maka terdakwa membuat NIB (Nomor Induk Berusaha) secara online di website <https://oss.go.id/>, selanjutnya setelah masuk ke website tersebut terdakwa masukkan nomor NPWP dan nomor Sertifikat PT yang terdakwa terima, selanjutnya memasukkan jenis usaha dimana jenis usaha yang terdakwa masukkan yakni Penjualan peralatan HP, Laptop dan Petshop, selanjutnya setelah NIB selesai selanjutnya terdakwa mengunduh File tersebut menggunakan HP samsung A35 warna biru. selanjutnya setelah NIB selesai terdakwa langsung datang ke Bank BNI RSU Sanglah untuk membuat rekening a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP tersebut.
- Bahwa tujuan terdakwa memakai alamat Jalan Raya kuta no 47 Kuta untuk PT BERKAH BERSAMA TARASHOP karena di tempat tinggal terdakwa di Daerah Pemogan sudah banyak alamat PT fiktif yang terdakwa buat

Halaman 18 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alamat tersebut sehingga terdakwa menggunakan alamat kos terdakwa yang lama yakni Jalan Raya kuta no 47 Kuta. Bahwa terdakwa membuat administrasi untuk pendirian PT BERKAH BERSAMA TARASHOP pada tanggal 23 Maret 2024 bertempat di Kos Uma Residence, Gang Genjot Dewi Uma Nomor A03, Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- Bahwa terdakwa membuat rekening atas permintaan dari Sdr. PALLI dan temannya yang berada di Sulawesi. Terdakwa menggunakan rekening PT untuk diberikan kepada Sdr. PALLI karena saat ini jika menggunakan rekening perorangan harus menggunakan verifikasi wajah.

- Bahwa untuk membuat PT BERKAH BERSAMA TARASHOP, terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembuatan rekening terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dikirim ke rekening Bank BCA 7670746261 atas nama terdakwa ANDHIKA KURNIA PANDIA. setelah itu terdakwa juga diberikan beberapa kali transfer oleh Sdr. PALLI antara lain:

- pada tanggal 20 April 2024 sebesar Rp. 1.000.000;
- pada tanggal 05 Mei 2024 sebesar Rp. 1.500.000;
- pada tanggal 13 Mei 2024 sebesar Rp. 500.000;
- pada tanggal 25 Mei 2024 sebesar Rp. 1.000.000

yang semuanya di transfer ke rekening Bank BCA 7670746261 atas nama ANDHIKA KURNIA PANDIA, dan pada tanggal 15 Mei 2024 sebesar Rp. 1.000.000,- yang dikirim ke Sea bank dengan nomor 901456410682 atas nama ANDHIKA KURNIA PANDIA.

- Bahwa terhadap mereka terdakwa MUH. SABIR, terdakwa A JUSMAN, terdakwa MUZAKKIR dan M. ISYAM ALMUKARRAM (terdakwa status Anak penuntutannya secara terpisah) mereka adalah sebagai anak buah Sdr. PALLI (DPO), yang mempunyai peran bekerja sebagai operator dalam melakukan penipuan online dengan modus menggunakan akun palsu untuk mendapatkan korban.

- Bahwa awalnya mereka terdakwa MUH. SABIR, terdakwa A JUSMAN, terdakwa MUZAKKIR dan M. ISYAM ALMUKARRAM (penuntutannya secara terpisah) mereka adalah sebagai anak buah Sdr. PALLI bekerja dengan sarana yang sudah disiapkan oleh bos Sdr. PALLI yaitu handphone yang didalamnya sudah terdapat akun Instagram. Kemudian mereka terdakwa melapor kepada Sdr. PALLI untuk memasang iklan pada akun

Halaman 19 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Instagram palsu yang mereka terdakwa gunakan, supaya terdakwa mendapat korban dari penipuan online.

- Bahwa kemudian mereka terdakwa hanya menunggu sampai ada calon korban yang mengirim pesan *direct message* ke akun Instagram yang terdakwa gunakan. Setelah terdapat orang/calon korban yang mengirim pesan *direct message* ke akun Instagram yang terdakwa gunakan, terdakwa membalas dengan mengirimkan foto handphone yang dipesan oleh orang/calon korban. Apabila korban setuju, terdakwa mengirimkan format pemesanan yang isinya nama lengkap, alamat, pekerjaan, unit handphone yang dipesan, serta harga. Setelah seluruh format tersebut diisi, terdakwa mengirimkan rekening untuk pembayaran.

- Bahwa Setelah korban melakukan transfer dan memberikan screenshot bukti pembayaran, terdakwa mengirim format yang sudah diisi oleh korban tersebut untuk dilakukan *roll* kepada nomor handphone yang memang sudah disediakan oleh bos terdakwa Sdr. PALLI pada handphone yang terdakwa gunakan untuk melakukan penipuan online. *Roll* tersebut dilakukan dengan harapan supaya terdakwa mendapat keuntungan lebih banyak lagi dari korban penipuan online tersebut.

- Bahwa peran mereka terdakwa melakukan penipuan online sebagai berikut:

1. MUH. SABIR, merupakan orang yang mengajak saya bekerja melakukan penipuan online dengan modus transfer palsu sekaligus menjadi mentor, memberikan gaji kepada saya, dan juga sebagai operator penipuan online dengan menggunakan akun palsu;

2. A JUSMAN, bekerja sebagai operator penipuan secara online dengan menggunakan akun palsu;

3. MUZAKKIR bekerja sebagai operator penipuan secara online dengan menggunakan akun palsu;

4. MUHAMMAD ISYAM ALMUKARRAM, bekerja sebagai operator penipuan secara online dengan menggunakan akun palsu;

- Bahwa mereka terdakwa melakukan penipuan online dengan menggunakan akun palsu di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pakenya Desa Sereang, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) Adapun sistem pembagian shift kerjanya yaitu mereka terdakwa bersama pekerja penipuan lainnya yang merupakan anak buah dari Sdr. PALLI bekerja selama 24 jam selama 2 minggu dan mendapat libur untuk keluar rumah/kantor selama 1 hari, kemudian kembali bekerja di rumah/kantor tersebut selama 2 minggu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana yang mereka terdakwa gunakan untuk melakukan penipuan online dengan menggunakan akun palsu tersebut yaitu handphone Redmi A3 warna biru dengan nomor IMEI1: 867911070315726, dan nomor IMEI2: 867911070315734 yang didalamnya terdapat akun instagram Akun Instagram atas nama @pstore_samarinda_ lengkap dengan sudah berisi foto profil, informasi bio, postingan, pengikut, dan akun yang mengikuti, yang mereka terdakwa gunakan untuk melakukan penipuan. Handphone beserta akun didalamnya tersebut disediakan oleh bos mereka terdakwa Sdr. PALLI.
- Bahwa sistem pembayaran upah dari operator penipuan secara online dengan menggunakan akun palsu tersebut dibayarkan setiap 2 minggu sekali. Dimana dari seluruh kerugian korban yang mereka terdakwa hasilkan, 20% untuk terdakwa, 20% untuk orang yang melakukan penarikan/pencairan uang dari rekening, dan 60% untuk bos terdakwa Sdr. PALLI.
- Kemudian apabila pada korban penipuan online yang hasilkan terdapat roll, hasil uang roll tersebut pembagiannya menjadi 20% untuk terdakwa, 20% untuk orang yang melakukan penarikan/pencairan uang dari rekening, 20% untuk orang yang melakukan roll dan 40% untuk bos terdakwa Sdr. PALLI.
- Bahwa Roll merupakan kegiatan penipuan kepada korban yang sudah tertipu sebelumnya, baik mengaku sebagai petugas bea cukai, mengaku sebagai petugas kepolisian dan lain-lain. Untuk menakut-nakuti korban penipuan supaya mendapat uang lebih banyak lagi dari korban
- Bahwa berdasarkan dokumen permohonan pembukaan rekening dan pendaftaran BNI Direct Mobile, terdapat 2 nomor handphone yang digunakan yaitu 082220794701 dan 081214561313, namun berdasarkan data yang tercatat pada sistem nomor handphone yang digunakan nasabah untuk bertransaksi adalah nomor handphone 082220794701.
- Bahwa selama periode rekening dibuka sampai dengan diblokir tercatat uang masuk sebesar Rp. 143.548.000,- (seratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dengan jumlah transaksi sebanyak 130 (seratus tiga puluh) transaksi. Sedangkan uang keluar dari rekening tersebut tercatat sebesar Rp. 138.957.500,- (seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah transaksi sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) transaksi.
- Bahwa selanjutnya mereka terdakwa dilaporkan kepada yang berwajib. Untuk diproses hukum lebih lanjut

Halaman 21 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Trsaksi Elektronik (ITE),jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP

Atau :

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa 1. MUH. SABIR, terdakwa 2. A JUSMAN, dan terdakwa 3. MUZAKKIR bersama sama dengan terdakwa ANDHIKA KURNIA PANDIA. (penuntutannya secara terpisah) dan M. ISYAM ALMUKARRAM (terdakwa status Anak penuntutannya secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Alfamart Dalung Permai yang beralamat di Jalan Dalung Permai, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadilinya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,* "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang."perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari saksi korban IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN melihat postingan video reels dari akun Instagram @taraphone store yang mempromosikan penjualan handphone merk iphone dengan harga murah, Karena harga handphone yang ditawarkan oleh akun Instagram @taraphone store tergolong murah, sehingga saksi korban merasa tertarik untuk menghubungi akun Instagram @taraphone store melalui direct message (DM) instagram untuk menanyakan terkait kebenaran harga yang tertera pada video reels yang diposting.
- Bahwa selanjutnya saksi korban IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN menghubungi akun Instagram @taraphone store melalui direct message (DM) instagram , dalam percakapan direct message (DM) akun Instagram @taraphone store, mengatakan bahwa harga yang tertera pada video reels tersebut memang benar, sehingga pada saat itu saski korban tertarik

Halaman 22 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



berkeinginan untuk melakukan pembelian ke toko secara langsung, tapi akun @taraphone store menjelaskan bahwa harga yang tertera pada video reels berlaku hanya untuk pembelian secara online dan tidak berlaku untuk pembelian secara langsung di toko.

- Bahwa Oleh sebab itu kemudian, saksi korban mengikuti arahan untuk mengisi form yang diberikan oleh pemilik akun Instagram @taraphone store untuk melakukan pembelian dengan harga promo sesuai dengan yang tertera pada video reels berupa HP Iphone 12 Pro Max.
- Bahwa Kemudian saksi korban mengisi form yang diberikan oleh pemilik akun Instagram @taraphone store dan mengisi data seperti: nama, pekerjaan, no HP/Whatsapp, alamat lengkap, tipe barang, warna, jumlah, harga, dan bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran. Setelah mengisi data yang diminta, korban mengirimkan form tersebut dan diminta untuk melakukan pembayaran ke rekening yang diberikan oleh pemilik akun @taraphone store yaitu rekening BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP sejumlah Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sesuai dengan harga promo pada video reels.
- Bahwa selanjutnya saksi korban melakukan pembayaran secara transfer dengan menggunakan rekening BCA dengan nomor 1462374873 a.n. IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN milik saksi korban ke rekening BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP.
- Bahwa kemudian, beberapa menit setelah mentransfer uang pembelian HP Iphone sejumlah Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut, saksi korban menerima telepon whatsapp dari nomor 082337974995 yang mengaku sebagai owner/pemilik dari Taraphone, yang pada saat itu meminta saksi korban untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan alasan sebagai uang jaminan HP Iphone 12 Pro Max yang saksi korban beli aman sampai ditujuan, tapi saat itu saksi korban hanya mengiyakan dan tidak menuruti permintaan tersebut.
- Bahwa kemudian karena saksi korban merasa curiga, selanjutnya korban mendatangi Toko Taraphone secara langsung yang beralamat di Dalung untuk melakukan konfirmasi terkait pesanan HP Iphone 12 Pro Max yang dibeli melalui direct message (DM) instagram pada akun @taraphone store.
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari salah satu karyawan Taraphone, bahwa akun instagram @taraphone store dan akun whatsapp 082337974995 bukan merupakan media sosial resmi dari Taraphone, melainkan pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan yang mengatasnamakan Taraphone. Sehingga dengan adanya penjelasan tersebut saksi korban merasa tertipu dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/419/V/2024/SPKT/POLDA BALI, tanggal 31 Mei 2024 yang diadukan oleh saksi korban IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN bahwa korban mengalami dugaan tindak pidana penipuan online, dimana pada tanggal 19 April 2024 korban melihat iklan yang menawarkan HP merk Iphone pada akun Instagram @taraphone, kemudian korban tertarik dan melakukan pembelian dengan cara melakukan transfer ke rekening BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP sejumlah Rp1.100.000, namun hingga saat ini HP yang dijanjikan tidak kunjung datang.

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa pemilik dari PT BERKAH BERSAMA TARASHOP bernama ANDHIKA KURNIA PANDIA, selanjutnya saksi dari Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali a.n. BRIPKA PUTU NGURAH DONI SURYAWAN, S.H. saksi dari Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali a.n. BRIPKA PUTU NGURAH DONI SURYAWAN, S.H. dan tim melakukan profiling dan diperoleh informasi bahwa ANDHIKA KURNIA PANDIA berdomisili di Kos Uma Residence, Gang Genjot Dewi Uma Nomor A03, Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Kemudian Kanit 3 Subdit V Ditreskrimsus Polda Bali melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDHIKA KURNIA PANDIA

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan intrograsi terhadap terdakwa ANDHIKA KURNIA PANDIA ia terdakwa telah membuat rekening Bank BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP, dimana rekening tersebut dipesan oleh Sdr. PALLI (DPO) yang beralamat di Sidrap Sulawesi Selatan yang akan dipergunakan untuk melakukan penipuan online. Yang mana setelah rekening tersebut berhasil dibuat oleh terdakwa ANDHIKA KURNIA PANDIA ia terdakwa kemudian mengirimkan rekening tersebut kepada Sdr. PALLI dan terdakwa akan mendapatkan upah setiap minggunya dari hasil penipuan tersebut.

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I GUSTI PUTU EKO WIRAWAN, S.H., beserta tim Kanit 3 Subdit V Ditreskrimsus melakukan pengembangan kasus dengan melakukan penyelidikan ke daerah Sulawesi Selatan, pada tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di sebuah rumah yang beralamat di di Jalan Laoji Desa Bulu Wattang, Kecamatan Pancariang, Kabupaten Sidrap. dari hasil penyelidikan

Halaman 24 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan 4 (empat) orang atas nama Muh.Sabir, A Jusman, Muzakkir dan M. Isyam almukarram.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan turut diamankan 1 (satu) Buah HP iPhone 11 Warna putih, 1 (satu) Buah HP Oppo Reno 11f 5g Warna hitam dengan imei 863545071647937 dan imei2 863545071647929, 1 (satu) Buah HP REDMI A3 warna biru dengan imei1 867911070315726 dan imei2 867911070315734 dan Uang tunai sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap mereka terdakwa Muh.Sabir, A Jusman, Muzakkir dan M. Isyam almukarram mereka adalah sebagai anak buah dari PALLI (DPO) dan merupakan sindikat penipuan online atau yang biasa disebut SOBIS, selanjutnya mereka terdakwa menunjukkan tempat menyembunyikan HP yang digunakan untuk melakukan penipuan yang bertempat di sebuah rumah kebun/rumah sawah yang terletak di Desa Bulo Wattang, Kecamatan Pancariang, Kabupaten Sidrap, dan dari tempat tersebut ditemukan 13 HP berbagai jenis yang disembunyikan dalam sebuah tas yang ditaruh dibawah atap.

- Dari 13 HP yang ditemukan di rumah sawah/rumah kebun tersebut ditemukan berbagai akun Instagram yang mengatasnamakan beberapa toko Hanphone ternama, bahwa akun- akun instagram tersebut merupakan akun yang digunakan untuk melakukan penipuan online (sobis).

- Bahwa terdakwa ANDHIKA KURNIA PANDIA. yang membuat rekening Bank BNI dengan nomor rekening 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP karena setiap terdakwa membuatkan rekeining terdakwa akan diberikan uang, dan selama rekening yang terdakwa berikan kepada Sdr. PALLI masih dapat dia gunakan untuk melakukan penipuan maka setiap Sdr. PALLI akan mengirim uang kepada terdakwa.

- Bahwa cara terdakwa membuat rekening Bank BNI dengan nomor rekening 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP awalnya terdakwa mendaftar PT secara online di website PTP.au.go.id milik Kemenkumham selanjutnya setelah masuk ke website tersebut terdakwa masukkan NIK terdakwa selanjutnya memasukkan nama PT BERKAH BERSAMA TARASHOP, kemudian melakukan cek terhadap nama PT tersebut setelah dinyatakan nama PT BERKAH BERSAMA TARASHOP tersedia, selanjutnya terdakwa memasukkan alamat Jalan Raya kuta no 47 Kuta, selanjutnya terdakwa memasukkan nomor Hp 082220794701, selanjutnya terdakwa masukkan email berkahnyatara@gmail.com.

Halaman 25 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah diverifikasi maka terdakwa mendapatkan NPWP dan Sertifikat PT. setelah mendapatkan sertifikat maka terdakwa membuat NIB (Nomor Induk Berusaha) secara online di website <https://oss.go.id/>, selanjutnya setelah masuk ke website tersebut terdakwa masukkan nomor NPWP dan nomor Sertifikat PT yang terdakwa terima, selanjutnya memasukkan jenis usaha dimana jenis usaha yang terdakwa masukkan yakni Penjualan peralatan HP, Laptop dan Petshop, selanjutnya setelah NIB selesai selanjutnya terdakwa mengunduh File tersebut menggunakan HP samsung A35 warna biru. selanjutnya setelah NIB selesai terdakwa langsung datang ke Bank BNI RSU Sanglah untuk membuat rekening a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP tersebut.

- Bahwa tujuan terdakwa memakai alamat Jalan Raya kuta no 47 Kuta untuk PT BERKAH BERSAMA TARASHOP karena di tempat tinggal terdakwa di Daerah Pemogan sudah banyak alamat PT fiktif yang terdakwa buat menggunakan alamat tersebut sehingga terdakwa menggunakan alamat kos terdakwa yang lama yakni Jalan Raya kuta no 47 Kuta. Bahwa terdakwa membuat administrasi untuk pendirian PT BERKAH BERSAMA TARASHOP pada tanggal 23 Maret 2024 bertempat di Kos Uma Residence, Gang Genjot Dewi Uma Nomor A03, Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- Bahwa terdakwa membuat rekening atas permintaan dari Sdr. PALLI dan temannya yang berada di Sulawesi. Terdakwa menggunakan rekening PT untuk diberikan kepada Sdr. PALLI karena saat ini jika menggunakan rekening perorangan harus menggunakan verifikasi wajah.

- Bahwa untuk membuat PT BERKAH BERSAMA TARASHOP, terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembuatan rekening terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dikirim ke rekening Bank BCA 7670746261 atas nama terdakwa ANDHIKA KURNIA PANDIA. setelah itu terdakwa juga diberikan beberapa kali transfer oleh Sdr. PALLI antara lain:

- a). pada tanggal 20 April 2024 sebesar Rp. 1.000.000;
- b). pada tanggal 05 Mei 2024 sebesar Rp. 1.500.000;
- c). pada tanggal 13 Mei 2024 sebesar Rp. 500.000;
- d). pada tanggal 25 Mei 2024 sebesar Rp. 1.000.000

yang semuanya di transfer ke rekening Bank BCA 7670746261 atas nama ANDHIKA KURNIA PANDIA, dan pada tanggal 15 Mei 2024 sebesar Rp.

Halaman 26 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- yang dikirim ke Sea bank dengan nomor 901456410682 atas nama ANDHIKA KURNIA PANDIA.

- Bahwa terhadap mereka terdakwa MUH. SABIR, terdakwa A JUSMAN, terdakwa MUZAKKIR dan M. ISYAM ALMUKARRAM (terdakwa status Anak penuntutannya secara terpisah) mereka adalah sebagai anak buah Sdr. PALLI (DPO), yang mempunyai peran bekerja sebagai operator dalam melakukan penipuan online dengan modus menggunakan akun palsu untuk mendapatkan korban.

- Bahwa awalnya mereka terdakwa MUH. SABIR, terdakwa A JUSMAN, terdakwa MUZAKKIR dan M. ISYAM ALMUKARRAM (penuntutannya secara terpisah) mereka adalah sebagai anak buah Sdr. PALLI bekerja dengan sarana yang sudah disiapkan oleh bos Sdr. PALLI yaitu handphone yang didalamnya sudah terdapat akun Instagram. Kemudian mereka terdakwa melapor kepada Sdr. PALLI untuk memasang iklan pada akun Instagram palsu yang mereka terdakwa gunakan, supaya terdakwa mendapat korban dari penipuan online.

- Bahwa kemudian mereka terdakwa hanya menunggu sampai ada calon korban yang mengirim pesan *direct message* ke akun Instagram yang terdakwa gunakan. Setelah terdapat orang/calon korban yang mengirim pesan *direct message* ke akun Instagram yang terdakwa gunakan, terdakwa membalas dengan mengirimkan foto handphone yang dipesan oleh orang/calon korban. Apabila korban setuju, terdakwa mengirimkan format pemesanan yang isinya nama lengkap, alamat, pekerjaan, unit handphone yang dipesan, serta harga. Setelah seluruh format tersebut diisi, terdakwa mengirimkan rekening untuk pembayaran.

- Bahwa Setelah korban melakukan transfer dan memberikan screenshot bukti pembayaran, terdakwa mengirim format yang sudah diisi oleh korban tersebut untuk dilakukan *roll* kepada nomor handphone yang memang sudah disediakan oleh bos terdakwa Sdr. PALLI pada handphone yang terdakwa gunakan untuk melakukan penipuan online. *Roll* tersebut dilakukan dengan harapan supaya terdakwa mendapat keuntungan lebih banyak lagi dari korban penipuan online tersebut.

- Bahwa peran mereka terdakwa melakukan penipuan online sebagai berikut:

1. MUH. SABIR, merupakan orang yang mengajak saya bekerja melakukan penipuan online dengan modus transfer palsu sekaligus menjadi mentor, memberikan gaji kepada saya, dan juga sebagai

Halaman 27 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operator penipuan online dengan menggunakan akun palsu;

2. A JUSMAN, bekerja sebagai operator penipuan secara online dengan menggunakan akun palsu;

3. MUZAKKIR bekerja sebagai operator penipuan secara online dengan menggunakan akun palsu;

4. MUHAMMAD ISYAM ALMUKARRAM, bekerja sebagai operator penipuan secara online dengan menggunakan akun palsu;

- Bahwa mereka terdakwa melakukan penipuan online dengan menggunakan akun palsu di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pakenya Desa Sereang, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) Adapun sistem pembagian shift kerjanya yaitu mereka terdakwa bersama pekerja penipuan lainnya yang merupakan anak buah dari Sdr. PALLI bekerja selama 24 jam selama 2 minggu dan mendapat libur untuk keluar rumah/kantor selama 1 hari, kemudian kembali bekerja di rumah/kantor tersebut selama 2 minggu.

- Bahwa sarana yang mereka terdakwa gunakan untuk melakukan penipuan online dengan menggunakan akun palsu tersebut yaitu handphone Redmi A3 warna biru dengan nomor IMEI1: 867911070315726, dan nomor IMEI2: 867911070315734 yang didalamnya terdapat akun instagram Akun Instagram atas nama @pstore_samarinda_ lengkap dengan sudah berisi foto profil, informasi bio, postingan, pengikut, dan akun yang mengikuti, yang mereka terdakwa gunakan untuk melakukan penipuan. Handphone beserta akun didalamnya tersebut disediakan oleh bos mereka terdakwa Sdr. PALLI.

- Bahwa sistem pembayaran upah dari operator penipuan secara online dengan menggunakan akun palsu tersebut dibayarkan setiap 2 minggu sekali. Dimana dari seluruh kerugian korban yang mereka terdakwa hasilkan, 20% untuk terdakwa, 20% untuk orang yang melakukan penarikan/pencairan uang dari rekening, dan 60% untuk bos terdakwa Sdr. PALLI.

- Kemudian apabila pada korban penipuan online yang hasilkan terdapat roll, hasil uang roll tersebut pembagiannya menjadi 20% untuk terdakwa, 20% untuk orang yang melakukan penarikan/pencairan uang dari rekening, 20% untuk orang yang melakukan roll dan 40% untuk bos terdakwa Sdr. PALLI.

- Bahwa Roll merupakan kegiatan penipuan kepada korban yang sudah tertipu sebelumnya, baik mengaku sebagai petugas bea cukai, mengaku sebagai petugas kepolisian dan lain-lain. Untuk menakut-nakuti korban penipuan supaya mendapat uang lebih banyak lagi dari korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen permohonan pembukaan rekening dan pendaftaran BNI Direct Mobile, terdapat 2 nomor handphone yang digunakan yaitu 082220794701 dan 081214561313, namun berdasarkan data yang tercatat pada sistem nomor handphone yang digunakan nasabah untuk bertransaksi adalah nomor handphone 082220794701.
- Bahwa selama periode rekening dibuka sampai dengan diblokir tercatat uang masuk sebesar Rp. 143.548.000,- (seratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dengan jumlah transaksi sebanyak 130 (seratus tiga puluh) transaksi. Sedangkan uang keluar dari rekening tersebut tercatat sebesar Rp. 138.957.500,- (seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah transaksi sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) transaksi.
- Bahwa selanjutnya mereka terdakwa dilaporkan kepada yang berwajib. Untuk diproses hukum lebih lanjut

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I KADEK WAHYU BRAHMANANTHA WIDYATMAJA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi dari Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali a.n. BRIPKA PUTU NGURAH DONI SURYAWAN, S.H. dan dibawah pimpinan Ps. Kanit 3 Subdit V Ditreskrimsus a.n. AKP ANDI PRASETIO, S.H., M.H. telah menangkap seseorang a.n. ANDHIKA KURNIA PANDIA pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 22.00 wita, bertempat di Ruang Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bali.
- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi oleh Sdr. IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN menerangkan bahwa korban mengalami dugaan tindak pidana penipuan online, dimana pada tanggal 19 April 2024 korban

Halaman 29 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat iklan yang menawarkan HP merk Iphone pada akun Instagram @taraphone, kemudian korban tertarik dan melakukan pembelian dengan cara melakukan transfer ke rekening BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP sejumlah Rp1.100.000,- namun hingga saat ini HP yang dijanjikan tidak kunjung datang.

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa pemilik dari PT BERKAH BERSAMA TARASHOP bernama ANDHIKA KURNIA PANDIA, selanjutnya saksi dan tim melakukan profiling dan diperoleh informasi bahwa ANDHIKA KURNIA PANDIA berdomisili di Kos Uma Residence Gang Genjot Dewi Uma Nomor A03 Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, kemudian di bawah pimpinan Ps. Kanit 3 Subdit V Ditreskrimsus Polda Bali a.n. AKP ANDI PRASETIO, S.H., M.H. melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama ANDHIKA KURNIA PANDIA berikut barang bukti untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Bali untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti yang disita dari saksi a.n. ANDHIKA KURNIA PANDIA saksi membenarkan bahwa semua barang-barang tersebut yang diamankan dari saksi a.n. ANDHIKA KURNIA PANDIA, adapun rincian sebagai berikut:

- 1) Buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1750002607421 a.n PT PUTRA SIREGAR ELEKTRONIK MANDIRI.
- 2) Buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1450015364462 a.n PT PUTRA SIREGAR STORE JAYA.
- 3) Buku Tabungan Bank BTN dengan nomor rekening 0000701700000265 a.n PUTRA SIREGAR.
- 4) Buku Tabungan Bank Artha Graha Internasional dengan nomor rekening 1080126855 a.n PUTRA SIREGAR.
- 5) Buku Tabungan Bank Artha Graha Internasional dengan nomor rekening 1081696035 a.n PUTRA SIREGAR
- 6) Buku Tabungan Bank Artha Graha Internasional dengan nomor rekening 1079965444 a.n PUTRA SIREGAR
- 7) Buku Tabungan BNI dengan nomor rekening 1790126195 a.n AZUAR RIYANTO
- 8) Buku Tabungan BNI dengan nomor rekening 1811926216 a.n FADRIN NASIR

Halaman 30 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Buku Tabungan BNI dengan nomor rekening 1811263847 a.n PT PRODUSEN MESIN INDUSTRI
- 10) Buku Tabungan BNI dengan nomor rekening 1811298735 a.n PT ABADI TRAVEL DAN TOUR
- 11) Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 212201000461567 a.n PUTRA SIREGAR GROUP
- 12) Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 057101000413563 a.n PT PUTRA SIREGAR ELEKTRONIK MANDIRI
- 13) Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 001701003723565 a.n PT PUTRA SIREGAR GROUP
- 14) Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 001701003724561 a.n PT PUTRA SIREGAR INDONESIA
- 15) Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 156701000243568 a.n PT MESIN PELET INDONESIA
- 16) Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 057201001947569 a.n PT JAYA TOUR TRAVELINDO
- 17) Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 057201039817500 a.n ADY PUTRA SIREGAR
- 18) Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 001701126842507 a.n AZUAR RIYANTO
- 19) Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 057201039727501 a.n SLAMET RIYADI
- 20) Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 106801007345501 a.n ROHMAN SAFRONI
- 21) Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 212201006622501 a.n MUHAMMAD HANAFI
- 22) Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 463101015690536 a.n PUTRA SIREGAR
- 23) Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 464301021144532 a.n INDRA FADILAH
- 24) Kartu NPWP dengan nomor 402230874901000 a.n PT PUTRA SIREGAR ELEKTRONIK MANDIRI
- 25) Kartu NPWP dengan nomor 613050087901001 a.n PT PUTRA SIREGAR GROUP
- 26) Kartu NPWP dengan nomor 406134197901000 a.n PT PUTRA SIREGAR INDONESIA

Halaman 31 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Kartu NPWP dengan nomor 391356920901001 a.n PT MESIN PELET INDONESIA
- 28) Kartu NPWP dengan nomor 397133620213000 a.n. PUTRA SIREGAR
- 29) Kartu NPWP dengan nomor 946094950125000 a.n PUTRA SIREGAR
- 30) Kartu NPWP dengan nomor 423290238042000 a.n PUTRA SIREGAR
- 31) Kartu NPWP dengan nomor 995987948903000 a.n PT. SURYA KARGO LOGISTIK
- 32) Kartu NPWP dengan nomor 838200699118000 a.n PUTRA SIREGAR
- 33) Kartu NPWP dengan nomor 393167770901000 a.n PT. PUTRA SIREGAR STORE UTAMA
- 34) Kartu NPWP dengan nomor 398641001901000 a.n PT. PRODUSEN MESIN MANDIRI
- 35) Kartu NPWP dengan nomor 507226553903000 a.n PT. MESIN TEKNOLOGI MANDIRI
- 36) Kartu NPWP dengan nomor 623474012901000 a.n PT. PUTRASIREGAR MANDIRI SERVICE
- 37) Kartu NPWP dengan nomor 397133620213000 a.n PUTRA SIREGAR
- 38) KTP a.n FADRIN NASIR dengan NIK 7604033103930010
- 39) KTP a.n INDRA FADILAH dengan NIK 3202350707040002
- 40) KTP a.n ADY PUTRA SIREGAR dengan NIK 1471112207880002
- 41) KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 1203012511900006
- 42) KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 1210091006970003
- 43) KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 3173060510861004
- 44) KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 1207023110950007
- 45) KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 1505012107850003
- 46) KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 1409082107850001
- 47) KTP a.n ELISA APRILIA dengan NIK 9271064104900001
- 48) Kartu SIM C a.n. PUTRA SIREGAR dengan nomor 1205-8610-003456
- 49) Kartu SIM A a.n. ANDHIKA K NASUTION dengan nomor 1205-8501-004149

Halaman 32 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) Kartu ATM bank BNI dengan nomor 5371763021047660 a.n PT ABADI TRAVEL DAN TOUR
- 51) Kartu ATM bank BNI dengan nomor 1946343021195069
- 52) Kartu ATM Bank BPR LESTARI a.n. PUTRA MARAK SIREGAR
- 53) Kartu ATM Bank ARTHA GRAHA INTERNASIONAL dengan nomor kartu 5898759080042364007
- 54) Kartu ATM Bank ARTHA GRAHA INTERNASIONAL dengan nomor kartu 5898759050012272902-
- 55) Kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920061038768
- 56) Kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920061014835
- 57) Kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920060919232
- 58) Kartu ATM Bank BTPN SYARIAH dengan nomor kartu 5069470100161928
- 59) Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019008531927027
- 60) Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307952085353614
- 61) Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4837968808126543
- 62) Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4837968808126568
- 63) Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4837968808288855
- 64) Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4617001201752529
- 65) Kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu 4215708141807033
- 66) Kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu 4854478205587543
- 67) Kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu 4854478205692509
- 68) Kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu 4215708133401563
- 69) Kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu 4854478205578260
- 70) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011201984082
- 71) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011279347701
- 72) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221844701486733
- 73) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5326595016492683
- 74) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5326595015160091
- 75) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221844701546502

Halaman 33 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 76) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011275969268
- 77) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221845067401471
- 78) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012273369691
- 79) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012261019993
- 80) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012280058527
- 81) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011271282641
- 82) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012266881199
- 83) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011133943679
- 84) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221847701161370
- 85) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221845067401463
- 86) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221843183774657
- 87) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5326595015160117
- 88) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012214863513
- 89) Token BNI dengan nomor mesin 43-3784349-1
- 90) Token BNI dengan nomor mesin 43-3784673-7
- 91) 2 (dua) buah sticker KTP a.n. ANDHIKA KURNIA dengan NIK 3507051501840006
- 92) 1 (satu) buah sticker KTP a.n. PUTRA SIREGAR dengan NIK 1409082107850001
- 93) 1 (satu) Unit handphone warna biru dengan Merek Samsung Galaxy A33 5G
- 94) 1 (satu) Unit handphone warna putih dengan Merek Samsung Galaxy A05 S

- Bahwa memang benar ANDHIKA KURNIA PANDIA membuat rekening Bank BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP, dimana rekening tersebut dipesan oleh seseorang yang bernama PALLI yang berada di Sidrap Sulawesi Selatan yang akan dipergunakan untuk melakukan penipuan online. Dimana setelah rekening tersebut berhasil dibuat ANDHIKA KURNIA PANDIA akan mengirimkan rekening tersebut kepada PALLI dan yang bersangkutan mendapatkan upah setiap minggunya dari hasil penipuan tersebut.
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan adalah benar adanya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

2. I GUSTI PUTU EKO WIRAWAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bertugas pada Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi dari Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali a.n. BRIPKA PUTU NGURAH DONI SURYAWAN, S.H. dan dibawah pimpinan Ps. Kanit 3 Subdit V Ditreskrimsus a.n. AKP ANDI PRASETIO, S.H., M.H. telah menangkap 4 (empat) orang atas nama MUH.SABIR, A JUSMAN, MUZAKKIR dan M. ISYAM ALMUKARRAM pada tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wita bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Laoji Desa Bulo Wattang Kecamatan Pancariang Kabupaten Sidrap.
- Bahwa berawal dari penangkapan yang kami lakukan pada tanggal 31 Mei 2024 terhadap saksi atas nama ANDHIKA KURNIA PANDIA, selanjutnya kami melakukan pengembangan berdasarkan keterangan yang diberikan ANDHIKA KURNIA PANDIA;
- Bahwa rekening BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP diberikan kepada seseorang atas nama PALLI yang berada di Sulawesi Selatan dan berdasarkan keterangan dari BANK BNI bahwa rekening BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP memiliki fasilitas BNI Direct dengan yang didaftarkan untuk BNI Direct yakni Nomor hp 6282220794701, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi beserta tim yang dipimpin oleh Ps. Kanit 3 Subdit V Ditreskrimsus a.n. AKP ANDI PRASETIO, S.H., M.H. melakukan penyelidikan ke daerah Sulawesi Selatan, dan berdasarkan hasil penyelidikan diamankan 4 (empat) orang atas nama MUH. SABIR, A JUSMAN, MUZAKKIR dan M. ISYAM ALMUKARRAM pada tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Laoji Desa Bulo Wattang Kecamatan Pancariang Kabupaten Sidrap, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan turut diamankan 1 (satu) buah HP iPhone 11 warna putih, 1 (satu) buah HP Oppo Reno 11f 5g Warna hitam dengan imei 863545071647937 dan imei2 863545071647929, 1 (satu) buah HP REDMI A3 warna biru dengan imei1 867911070315726 dan imei2 867911070315734 dan Uang tunai sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya

Halaman 35 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



dilakukan interogasi terhadap 4 (empat) orang tersebut yang mana hasil dari interogasi keempat orang tersebut mengaku sebagai anak buah dari PALLI dan merupakan sindikat penipuan online atau yang disana biasa disebut SOBIS, selanjutnya keempat orang tersebut menunjukkan tempat menyembunyikan HP yang digunakan untuk melakukan penipuan yang bertempat di sebuah rumah kebun/rumah sawah yang terletak di Desa Bulu Wattang Kecamatan Pancariang Kabupaten Sidrap, dan dari tempat tersebut ditemukan 13 HP berbagai jenis yang disembunyikan dalam sebuah tas yang ditaruh dibawah atap. Dari 13 (tiga belas) HP yang ditemukan di rumah sawah/rumah kebun tersebut ditemukan berbagai akun Instagram yang mengatasnamakan beberapa toko Hanphone ternama, dan berdasarkan keterangan keempat orang tersebut menerangkan bahwa akun-akun instagram tersebut merupakan akun yang digunakan untuk melakukan penipuan online (sobis).

- Bahwa berdasarkan keterangan keempat orang tersebut, mereka melakukan penipuan online secara berkelompok dibawah pimpinan PALLI, namun saat itu saksi tidak menemukan keberadaan PALLI. Selanjutnya keempat orang tersebut beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar keempat orang Terdakwa tersebut yang saksi amankan bersama tim di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Laoji Desa Bulu Wattang Kecamatan Pancariang Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan.
- Bahwa barang bukti yang diamankan di rumah milik MUH. SABIR yang beralamat di Jalan Laoji Desa Bulu Wattang Kecamatan Pancariang Kabupaten Sidrap dan disebuah rumah kebun/rumah sawah yang terletak di Desa Bulu Wattang Kecamatan Pancariang Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan, adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) Buah HP iPhone 11 Warna putih dengan imei1 353844856726900 dan imei2 353844859923249.
 - b. 1 (satu) Buah HP Oppo Reno 11f 5g Warna hitam dengan imei 863545071647937 dan imei2 863545071647929.
 - c. 1 (satu) Buah HP ITEL A70 warna hitam dengan imei1 355986844900945 dan imei2 355986844900952
 - d. 1 (satu) Buah HP ITEL A70 warna hitam dengan imei1 355986844892324 dan imei2 355986844892332
 - e. 1 (satu) Buah HP ITEL A70 warna hitam dengan imei1 355986844974320 dan imei2 355986844974338.



- f. 1 (satu) Buah HP ITEL A70 warna hitam dengan imei1 355986844979386 dan imei2 355986844979394
- g. 1 (satu) Buah HP ITEL A70 warna hitam dengan imei1 355986844973827 dan imei2 355986844973835
- h. 1 (satu) Buah HP REDMI A3 warna hitam dengan imei1 867911070668827 dan imei2 867911070668835
- i. 1 (satu) Buah HP REDMI A3 warna hitam dengan imei1 867911070818620 dan imei2 867911070818638
- j. 1 (satu) Buah HP SAMSUNG GALAXY A04e warna hitam dengan imei1 352691975055856/01 dan imei2 356428725055852/01
- k. 1 (satu) Buah HP ITEL A70 warna hijau dengan imei1 355986845075408 dan imei2 355986845075416
- l. 1 (satu) Buah HP OPPO A18 warna hitam dengan imei1 862088064846258 dan imei2 862088064846241
- m. 1 (satu) Buah HP REDMI A3 warna hitam dengan imei1 867911070210489 dan imei2 867911070210497
- n. 1 (satu) Buah HP REALME warna biru
- o. 1 (satu) Buah HP REDMI A3 warna biru
- p. 1 (satu) Buah HP REDMI A3 warna biru dengan imei1 867911070315726 dan imei2 867911070315734
- q. Uang tunai sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan keempat terdakwa orang tersebut yang diamankan dan ditemukan juga HP ITEL A70 warna Hitam dengan imei1 355986844900945 dan imei2 355986844900952 yang didalamnya terdapat sim card dengan nomor 6282220794701.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. GEDE ARMITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi bekerja di Toko Taraphone sejak tahun 2017 sebagai Direktur. Adapun tempat saksi bekerja bergerak di bidang penjualan gadget seperti handphone dan aksesorisnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk yang dijual pada Toko Taraphone, yaitu berbagai tipe handphone merek Iphone, laptop merek Macbook, apple watch, serta berbagai gadget dari apple lainnya.
- Bahwa biasanya Toko Taraphone memasarkan produk melalui media sosial seperti instagram dan tiktok. Serta melalui e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia.
- Bahwa pelanggan yang akan melakukan pembelian handphone pada Toko Taraphone dapat datang langsung ke Toko Taraphone Cabang Barito yang beralamat di Jalan Tukad Barito Nomor 9 Panjer, atau ke Toko Taraphone Cabang Dalung yang beralamat di Jalan Tegalsari Raya Blok P3 Nomor 27A Dalung, Kecamatan Kuta Utara. Selain datang langsung, calon pelanggan juga bisa melakukan pemesanan secara online melalui media sosial resmi Toko Taraphone, sebagai berikut:
 - a. Akun Instagram Toko Taraphone Cabang Barito dengan nama akun Taraphone.denpasar dengan nomor HP 087875751212;
 - b. Akun Instagram Taraphone Cabang Dalung dengan nama akun Taraphone_bali. Dan pada akun tiktok dengan nama akun taraphonebali dengan nomor HP 087774741515.

Dan pada e-commerce Tokopedia dengan nama akun Tara Phone Bali dan Shopee dengan nama akun Taraphone_surabaya.

- Bahwa pada tanggal 21 April 2024 saat saksi berada di Toko Taraphone Cabang Dalung yang beralamat di Jalan Tegalsari Raya Blok P3 Nomor 27A Dalung, Kecamatan Kuta Utara, saksi menerima laporan dari karyawan a.n. PUTU NOVI ANDAYANI mengenai adanya pelanggan yang melakukan pembayaran secara transfer berupa HP Iphone 12 Pro Max secara online pada akun Instagram @taraphone store, tapi setelah dilakukan pengecekan, akun Instagram tersebut bukan akun Instagram milik taraphone dan pembelian dari pelanggan tersebut tidak tercatat pada Toko Taraphone. Dan rekening tujuan dari pembayaran pelanggan tersebut rekening BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP yang bukan rekening milik taraphone.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik akun instagram @taraphone store. Dan dapat saksi jelaskan akun instagram @taraphone store bukan merupakan akun instagram milik Toko Taraphone. Adapun akun instagram Toko Taraphone yaitu @Taraphone.denpasar dan @Taraphone_bali.

Halaman 38 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik nomor whatsapp 082337974995. Karena Toko Taraphone hanya memiliki nomor whatsapp 087875751212 untuk Toko Taraphone Cabang Barito dan 087774741515 untuk Toko Taraphone Cabang Dalung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor rekening BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP. Karena apabila seseorang melakukan pembelian secara online pada Toko Taraphone, pembayarannya ditransfer ke rekening BCA 6115191717 a.n. GEDE ARMITA. Selain itu saksi juga menjelaskan bahwa Taraphone bernaung dibawah PT Berkah Bersama Taraphone, tapi Taraphone tidak memiliki rekening PT termasuk rekening BNI a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP. Dan seluruh pembayaran secara online melalui rekening BCA 6115191717 a.n. GEDE ARMITA.
- Bahwa dampak yang ditimbulkan terhadap Toko Taraphone atas adanya kejadian tersebut diatas, yaitu kepercayaan dari customer menurun sehingga penjualan HP pada toko menurun, dan membuat citra Toko Taraphone menjadi buruk.
- Bahwa bukti percakapan antara konsumen dengan akun-akun tersebut bukan merupakan percakapan dengan akun resmi milik Toko Taraphone.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar adanya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

4. **PUTU NOVI ANDAYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi bekerja Toko Taraphone Cabang Dalung sejak bulan Desember 2023. Adapun jabatan saat ini sebagai Supervisor. Tempat saksi bekerja bergerak di bidang penjualan gadget seperti handphone dan aksesorisnya.
- Bahwa produk yang dijual pada Toko Taraphone yaitu berbagai tipe handphone merek Iphone, laptop merek Macbook, apple watch, serta berbagai gadget dari apple lainnya.
- Bahwa pelanggan yang akan melakukan pembelian handphone pada Toko Taraphone dapat datang langsung ke Toko Taraphone Cabang Barito yang

Halaman 39 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Tukad Barito Nomor 9 Panjer, atau ke Toko Taraphone Cabang Dalung yang beralamat di Jalan Tegalsari Raya Blok P3 Nomor 27A Dalung, Kecamatan Kuta Utara. Selain datang langsung, calon pelanggan juga bisa melakukan pemesanan secara online melalui media sosial resmi Toko Taraphone, sebagai berikut:

- a. Akun Instagram Toko Taraphone Cabang Barito dengan nama akun Taraphone.denpasar dengan nomor HP 087875751212;
- b. Akun Instagram Taraphone Cabang Dalung dengan nama akun Taraphone_bali. Dan pada akun tiktok dengan nama akun taraphonebali dengan nomor HP 087774741515.

Dan pada e-commerce Tokopedia dengan nama akun Tara Phone Bali dan Shopee dengan nama akun Taraphone_surabaya.

- Bahwa pada tanggal 21 April 2024 saat saksi sedang bekerja di Toko Taraphone Cabang Dalung yang beralamat di Jalan Tegalsari Raya Blok P3 Nomor 27A Dalung, Kecamatan Kuta Utara saksi menerima laporan mengenai adanya pelanggan yang melakukan pembayaran secara transfer berupa HP Iphone 12 Pro Max secara online pada akun Instagram @taraphone store, tapi setelah saksi cek, akun Instagram tersebut bukan akun Instagram milik taraphone dan pembelian dari pelanggan tersebut tidak tercatat pada Toko Taraphone. Dan rekening tujuan dari pembayaran pelanggan tersebut rekening BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan/owner a.n. GEDE ARMITA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik akun instagram @taraphone store. Dan dapat saksi jelaskan akun instagram @taraphone store bukan merupakan akun instagram milik Toko Taraphone. Adapun akun instagram Toko Taraphone yaitu @Taraphone.denpasar dan @Taraphone_bali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik nomor whatsapp 082337974995. Karena Toko Taraphone hanya memiliki nomor whatsapp 087875751212 untuk Toko Taraphone Cabang Barito dan 087774741515 untuk Toko Taraphone Cabang Dalung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor rekening BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP. Karena apabila seseorang melakukan pembelian secara online pada Toko Taraphone, pembayarannya ditransfer ke rekening BCA 6115191717 a.n. GEDE ARMITA. Selain itu saksi juga menjelaskan bahwa Taraphone bernaung dibawah PT Berkah Bersama Taraphone, tapi Taraphone tidak memiliki

Halaman 40 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening PT termasuk rekening BNI a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP. Dan seluruh pembayaran secara online melalui rekening BCA 6115191717 a.n. GEDE ARMITA.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar adanya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

5. IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa bermula pada tanggal 19 April 2024 saat saksi berada di Alfamart Dalung Permai yang beralamat di Jalan Dalung Permai Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, saksi melihat postingan video reels dari akun Instagram @taraphone store yang mempromosikan penjualan handphone merk iphone dengan harga murah. Karena harga handphone yang ditawarkan oleh akun Instagram @taraphone store tergolong murah, sehingga saksi merasa penasaran dan tertarik untuk menghubungi akun Instagram @taraphone store melalui *direct message* (DM) instagram untuk menanyakan terkait kebenaran harga yang tertera pada video reels yang diposting.
- Bahwa berdasarkan percakapan *direct message* (DM) instagram saksi dengan akun Instagram @taraphone store, bahwa harga yang tertera pada video reels tersebut memang benar, sehingga pada saat itu saksi berkeinginan untuk melakukan pembelian ke toko secara langsung, tapi akun @taraphone store menjelaskan bahwa harga yang tertera pada video reels berlaku hanya untuk pembelian secara online dan tidak berlaku untuk pembelian secara langsung di toko. Oleh sebab itu, saksi mengikuti arahan untuk mengisi form yang diberikan oleh pemilik akun Instagram @taraphone store untuk melakukan pembelian dengan harga promo sesuai dengan yang tertera pada video reels berupa HP Iphone 12 Pro Max.
- Bahwa kemudian saksi mengisi form yang diberikan oleh pemilik akun Instagram @taraphone store dan mengisi data seperti: nama, pekerjaan, no HP/Whatsapp, alamat lengkap, tipe barang, warna, jumlah, harga, dan bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran. Setelah mengisi data yang diminta, saksi mengirimkan form tersebut dan saksi diminta untuk

Halaman 41 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pembayaran ke rekening yang diberikan oleh pemilik akun @taraphone store yaitu rekening BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP sejumlah Rp1.100.000,- sesuai dengan harga promo pada video reels.

- Bahwa kemudian saksi melakukan pembayaran secara transfer dengan menggunakan rekening BCA dengan nomor 1462374873 a.n. IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN milik saksi ke rekening BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP. Namun, beberapa menit setelah mentransfer uang pembelian HP Iphone sejumlah Rp1.100.000 tersebut, saksi menerima telepon whatsapp dari nomor 082337974995 yang mengaku sebagai owner/pemilik dari Taraphone, yang pada saat itu meminta saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000 dengan alasan sebagai uang jaminan HP Iphone 12 Pro Max yang saksi beli aman sampai ditujuan, tapi saat itu saksi hanya mengiyakan dan tidak menuruti permintaan tersebut.
- Bahwa karena saksi merasa curiga, saksi mendatangi Toko Taraphone secara langsung yang beralamat di Dalung untuk melakukan konfirmasi terkait pesanan HP Iphone 12 Pro Max yang saksi beli melalui *direct message* (DM) instagram pada akun @taraphone store. Berdasarkan penjelasan dari salah satu karyawan Taraphone, bahwa akun instagram @taraphone store dan akun whatsapp 082337974995 bukan merupakan media sosial resmi dari Taraphone, melainkan pelaku penipuan yang mengatasnamakan Taraphone. Sehingga dengan adanya penjelasan tersebut saksi merasa tertipu dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik akun instagram @taraphone store dan akun whatsapp 082337974995.
- Bahwa tampilan akun @taraphone store saat ditunjukkan kepada penyidik sudah tidak terlihat nama akun karena akun Instagram milik saksi di block oleh akun Instagram @taraphone store namun, pada tanggal 19 April 2024 saksi sempat melakukan screenshot percakapan direct message (DM) antara akun instagram milik saksi dengan akun instagram @taraphone store dengan menggunakan HP Vivo Y21 milik saksi.
- Bahwa saksi melakukan pembayaran HP Iphone 12 Pro Max pada akun instagram @taraphone store dengan cara transfer dari rekening BCA dengan nomor 1462374873 a.n. IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ke rekening BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP sejumlah Rp1.100.000,-

- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembelian HP Iphone 12 Pro Max pada akun Instagram @taraphone store.
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut saksi menderita kerugian sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

6. NI PUTU ERNA CAHYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Sanglah yaitu perusahaan yang bergerak di bidang Perbankan, saksi bekerja sejak tanggal 17 Juni 2013 dan saat ini menjabat sebagai *Costumer Service*;
- Bahwa berdasarkan sistem tercatat nasabah atas nama PT BERKAH BERSAMA TARASHOP dengan jenis rekening Taplus Bisnis Non Perorangan dengan nomor rekening 1826124498 yang dibuka sejak tanggal 26-03-2024;
- Bahwa yang hadir ke Kantor Cabang Pembantu Sanglah untuk melakukan pembukaan rekening yaitu Andhika Kurnia Pandia. Calon Nasabah tersebut membuka rekening dengan menyampaikan beberapa dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank yaitu antara lain: Sertifikat pendaftaran pendirian perseroan perorangan dari kemenkumham, Surat pernyataan pendirian perseroan perorangan, NIB, Sertifikat standar ijin usaha, NPWP Perusahaan, KTP dan NPWP pemilik;
- Bahwa fasilitas yang diperoleh Nasabah yaitu Buku Tabungan, Kartu ATM dan BNI Direct. Namun untuk kartu ATM dan Token BNI Direct belum diambil oleh Nasabah sehingga belum aktif, namun Nasabah tetap dapat bertransaksi dengan sarana BNI Direct Mobile;
- Bahwa perihal mengaktifkan BNI Direct Mobile dilakukukan setelah pembukaan rekening telah diapprove, selanjutnya pada email Nasabah yang telah terdaftar (dhi.aslibangdhika@gmail.com) akan menerima email dari BNI yang berisi user ID dan password. user ID dan password tersebut dapat digunakan untuk mengakses BNI Direct Mobile;

Halaman 43 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pengoperasian BNI Direct Mobile yaitu dengan mengakses aplikasi BNI Direct Mobile yang telah diunggah pada handphone Nasabah, selanjutnya Nasabah masuk menggunakan User ID dan Password, setelah berhasil masuk maka Nasabah dapat dengan langsung melakukan segala macam transaksi yang tersedia. Setiap Nasabah akan melakukan transaksi, BNI akan mengirimkan kode rahasia berupa OTP melalui SMS ke nomor handphone Nasabah yang sudah terdaftar agar transaksi dapat diselesaikan;
- Bahwa berdasarkan dokumen permohonan pembukaan rekening dan pendaftaran BNI Direct Mobile, terdapat 2 nomor handphone yang digunakan yaitu 082220794701 dan 081214561313, namun berdasarkan data yang tercatat pada sistem nomor handphone yang digunakan nasabah untuk bertransaksi adalah nomor handphone 082220794701;
- Bahwa berdasarkan informasi yang tercatat pada sistem, rekening tersebut saat ini dalam keadaan *stop/terblokir*;
- Bahwa rekening tersebut telah diblokir sejak tanggal 22 April 2024 karena adanya pengaduan dari Bapak Gede Armita perihal adanya indikasi penipuan dengan menggunakan rekening dimaksud;
- Bahwa rekening tersebut belum berstatus *closed* sampai saat ini, hanya saja sebagaimana saksi sampaikan di atas rekening dalam keadaan blokir;
- Bahwa berdasarkan data yang tercatat pada rekening koran Bank BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP memang benar terdapat uang masuk dari rekening nomor 1462374873 a.n. IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN sejumlah Rp1.100.000 yaitu pada tanggal 19 April 2024;
- Bahwa selama periode rekening dibuka sampai dengan diblokir tercatat uang masuk sebesar Rp143.548.000,- dengan jumlah transaksi sebanyak 130 transaksi. Sedangkan uang keluar dari rekening tersebut tercatat sebesar Rp138.957.500,- dengan jumlah transaksi sebanyak 238 transaksi. Adapun catatan transaksi keluar masuk tersebut sudah saksi siapkan dalam bentuk table dengan bukti terlampir;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar adanya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

Halaman 44 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



7. **MUHAMMAD ISYAM ALMUKARRAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan adanya tindak pidana penipuan online;
- Bahwa saksi mengenal MUH. SABIR yang merupakan kakak kandung saksi. Yang mana saksi bekerja dengan kakak saksi tersebut untuk melakukan penipuan dengan cara membuat akun pada media sosial Instagram yang menyerupai akun media sosial milik toko HP aslinya dan kemudian mempromosikannya untuk mendapat keuntungan dari korban penipuan;
- Bahwa saksi bekerja melakukan dugaan tindak pidana penipuan sejak bulan April 2024, dimana saat itu MUH. SABIR diminta oleh orang yang bernama PALLI untuk mencari anggota baru yang akan dipekerjakan untuk melakukan penipuan online (SOBIS). Dan saat itu MUH. SABIR mengajak saksi untuk bekerja melakukan penipuan online (SOBIS). Kemudian saksi menyetujui ajakan dari MUH. SABIR, dan saksi diajarkan oleh PALLI untuk melakukan penipuan online (SOBIS) tersebut;
- Bahwa penipuan online (SOBIS) tersebut dilakukan dengan cara membuat akun Instagram toko penjualan handphone yang menyerupai akun Instagram milik toko penjualan handphone yang resmi;
- Bahwa PALLI merupakan bos saksi dan teman-teman saksi lainnya yang mengatur mulai dari mengajarkan dan merekrut orang-orang yang akan dipekerjakan untuk melakukan penipuan online (SOBIS), menyediakan rekening yang digunakan untuk menampung uang hasil penipuan online (SOBIS), menyediakan akun media sosial Instagram beserta handphonenya yang akan digunakan untuk melakukan penipuan online (SOBIS), dan memberikan gaji untuk seluruh pekerja penipuan online (SOBIS) yang dipekerjakan olehnya;
- Bahwa awalnya saksi diberikan sarana untuk melakukan penipuan online (SOBIS) tersebut oleh PALLI mulai dari handphone yang didalamnya terdapat akun Instagram yang akan digunakan untuk melakukan penipuan online. Kemudian PALLI memberikan kalimat yang akan digunakan untuk membalas pesan direct message Instagram dari calon korban beserta nomor rekening yang akan digunakan untuk

Halaman 45 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



menampung uang hasil penipuan. Kemudian, saksi hanya menunggu sampai ada calon korban yang mengirim pesan direct message kepada saksi, dan saksi membalas pesan tersebut. apabila calon korban tersebut tertarik, saksi arahkan untuk melakukan pembayaran secara transfer ke rekening yang sudah diberikan oleh PALLI dan saksi juga yang mencari bahan postingan yang diposting pada akun Instagram yang akan saksi gunakan untuk melakukan penipuan online pada akun resmi dari toko HP tersebut. hal itu saksi lakukan supaya calon korban percaya bahwa akun palsu yang gunakan untuk menipu tersebut merupakan akun resmi milik toko HP tersebut;

- Bahwa sarana yang saksi gunakan untuk melakukan penipuan online (SOBIS) yaitu handphone Redmi A3 warna hitam dengan nomor IMEI1: 867911070210489 dan IMEI2: 867911070210497 yang didalamnya terdapat akun Instagram pstore_big_surabaya dengan alamat URL https://www.instagram.com/pstore_big_surabaya?igsh=MWVhZzBjaXN3YnExdg==, tapi untuk nomor rekeningnya saksi lupa. Dimana handphone dan akun tersebut diberikan oleh PALLI. Selain menggunakan HP tersebut, PALLI juga memberikan sarana berupa HP Oppo A17k warna biru dengan nomor IMEI1: 863180061425118 dan nomor IMEI2: 863180061425118 yang saksi gunakan untuk membuat akun cadangan, dimana apabila akun yang saksi gunakan Instagram pstore_big_surabaya dengan alamat URL https://www.instagram.com/pstore_big_surabaya?igsh=MWVhZzBjaXN3YnExdg== saksi akan menggunakan akun cadangan tersebut, akunnya yaitu psstore_jakarta dengan alamat URL https://www.instagram.com/_psstore_jakarta?igsh=amFhb3czbDJmeWRp;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akun Instagram dengan nama @taraphone store dengan nomor rekening BNI 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP dan nomor whatsapp 082337974995.
- Bahwa saksi pernah menggunakan akun instagram @taraphone_bali dan @taraphone_sidoarjo dengan menggunakan nomor rekening DBS atas nama GEDE ARMITA (untuk nomornya saksi lupa) sekira bulan April 2024 untuk melakukan penipuan online. Saksi menggunakan akun instagram @taraphone_bali dan @taraphone_sidoarjo untuk melakukan penipuan selama 3 minggu dan berhenti menggunakan akun instagram tersebut karena diblokir oleh pihak Instagram dan sulit



mendapat korban, karena korbannya memilih untuk datang langsung ke toko. Sedangkan untuk rekening DBS atas nama GEDE ARMITA (untuk nomornya saksi lupa) tersebut diberikan oleh PALLI untuk digunakan menampung uang hasil penipuan;

- Bahwa SOBIS merupakan istilah yang biasa digunakan untuk penipuan online dengan menggunakan modus apapun di daerah Kabupaten Sidrap. Dan khususnya penipuan online yang saksi lakukan dengan membuat akun pada media sosial Instagram yang menyerupai akun Instagram milik toko yang menjual HP, sehingga orang yang melihat mengira akun yang saksi buat merupakan akun Instagram milik toko HP resmi tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penipuan online (SOBIS) di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pakenya Desa Sereang Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Saksi melakukan penipuan online (SOBIS) bersama dengan MUH. SABIR, USMAN, MUZAKKIR. Adapun peran mereka masing-masing adalah : MUH. SABIR selain membantu PALLI merekrut orang untuk melakukan penipuan online (SOBIS) juga menjadi operator untuk mencari korban penipuan online (SOBIS), sedangkan saksi dan rekan saksi yang lainnya, yaitu USMAN dan MUZAKKIR beserta 20 orang lainnya bekerja melakukan penipuan online (SOBIS) untuk PALLI;
- Bahwa saksi bekerja di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pakenya Desa Sereang Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) sampai hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, karena pada hari itu PALLI mengumpulkan handphone yang saksi gunakan untuk menipu bersama seluruh rekan lainnya yang bekerja menipu untuk PALLI, karena PALLI mengatakan akan ada anggota kepolisian datang untuk melakukan penggerebekan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 saksi dan teman-teman lainnya diminta membubarkan diri oleh PALLI karena akan ada penggerebekan oleh polisi, dan sejak saat itu saksi tinggal di rumah milik kakak kandung saksi yang juga bekerja melakukan penipuan (SOBIS) untuk PALLI yaitu MUH SABIR yang beralamat di Jalan Laoji Desa Bulu Wattang Kecamatan Pancariang Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan;
- Bahwa korban dari perbuatan saksi melakukan penipuan (SOBIS) tersebut kira-kira sebanyak 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa upah yang sudah saksi terima rata-rata sekitar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diberikan oleh PALLI setiap 2 (dua) minggu

Halaman 47 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali secara tunai di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pakenya Desa Sereang Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap);

- Bahwa ketika akan memulai melakukan penipuan, saksi akan meminta Instagram ads/promosi yang pembayarannya ditalangin oleh PALLI dengan nominal Rp. 650.000,- per hari (24 jam). Adapun pembayaran tersebut atas kesepakatan dari PALLI akan di bagi berdua dengan operator, sehingga setiap operator dikenakan Rp 325.000,- per hari setiap permintaan iklan. Selanjutnya ketika saksi berhasil mendapatkan uang dari hasil penipuan, saksi mendapatkan bagian 20%, orang yang mencairkan dana mendapatkan 20% dan sisanya PALLI mendapatkan 60%, kemudian dari ROLL pembagian uangnya 20 % untuk roll, 20% untuk pencairan dana, 20% operator dan sisanya untuk PALLI 40%. Sehingga saksi mendapatkan total 40% dari uang yang berhasil dihasilkan dari penipuan tersebut. Upah tersebut biasanya diberikan pada hari terakhir setelah bekerja selama 2 minggu dan diberikan secara cash oleh PALLI melalui MUH. SABIR kepada saksi;
- Bahwa SOBIS merupakan istilah yang biasa digunakan untuk penipuan online dengan menggunakan modus apapun di daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Dan penipuan online yang saksi lakukan adalah dengan membuat akun pada media sosial Instagram yang menyerupai akun Instagram milik toko yang menjual HP, sehingga orang yang melihat mengira akun yang saksi buat merupakan akun Instagram milik toko HP resmi tersebut;
- Bahwa 13 (tiga belas) HP yang ditemukan disebuah rumah kebun di Desa Bulu Wattang Kecamatan Pancariang Kabupaten Sidenreng Rappang adalah merupakan HP pemberian dari PALLI kepada saksi, MUH. SABIR, USMAN, dan MUZAKKIR serta rekan lainnya, yang dipergunakan untuk bekerja melakukan penipuan online (SOBIS).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 saksi dan rekan-rekan operator Sobis di perintahkan untuk sementara berhenti bekerja dan mengumpulkan semua HP kepada MUH SABIR dikarenakan akan ada pengrebekan oleh pihak kepolisian, kemudian MUH SABIR menyembunyikan ke-13 HP tersebut di rumah kebun;
- Bahwa penggunaan 13 (tiga belas) HP tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. HP ITEL A70 warna hitam dengan imei1 355986844900945 dan imei2 355986844900952 digunakan bekerja oleh MUH SABIR;
 - b. Buah HP ITEL A70 warna hitam dengan imei1

Halaman 48 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



355986844892324 dan imei2 355986844892332 digunakan oleh teman saksi atas nama ASTRI, namun teman saksi tersebut saat ini telah pulang kampung ke Kendari;

c. HP ITEL A70 warna hitam dengan imei1 355986844974320 dan imei2 355986844974338 digunakan bekerja oleh MUH SABIR;

d. HP ITEL A70 warna hitam dengan imei1 355986844979386 dan imei2 355986844979394 digunakan oleh teman saksi atas nama USMAN;

e. HP ITEL A70 warna hitam dengan imei1 355986844973827 dan imei2 355986844973835 digunakan bekerja oleh MUH SABIR;

f. HP REDMI A3 warna hitam dengan imei1 867911070668827 dan imei2 867911070668835 digunakan oleh teman saksi atas nama AGUNG, namun saat ini dia sudah pulang ke rumahnya di BONE.

g. HP REDMI A3 warna hitam dengan imei1 867911070818620 dan imei2 867911070818638 digunakan oleh teman saksi atas nama RENO yang saat ini sudah pulang ke rumahnya di WAJO.

h. HP SAMSUNG GALAXY A04e warna hitam dengan imei1 352691975055856/01 dan imei2 356428725055852/01 digunakan bekerja oleh MUH SABIR bersama teman-temannya untuk memelihara bibit akun Instagram.

i. HP ITEL A70 warna hijau dengan imei1 355986845075408 dan imei2 355986845075416 digunakan oleh teman saksi atas nama ABDUL, namun saat ini teman saksi tersebut sudah pulang ke rumahnya di BONE.

j. HP REDMI A3 warna hitam dengan imei1 867911070210489 dan imei2 867911070210497 digunakan oleh saksi sendiri.

k. HP REALME warna biru digunakan oleh teman saksi yang bernama FAJAR yang saat ini sudah pulang ke rumahnya di WAJO.

l. HP REDMI A3 warna biru digunakan oleh teman saksi atas nama ARHAM yang saat ini sudah kabur.

m. HP REDMI A3 warna biru dengan imei1 867911070315726 dan imei2 867911070315734 digunakan oleh teman saksi atas nama MUZZAKIR.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar adanya;



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

8. ANDHIKA KURNIA PANDIA, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi pernah membuat rekening Bank BNI dengan nomor rekening 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP yang saksi buat pada sekira bulan Maret 2024 di kantor Bank BNI RSU Sanglah Denpasar;
- Bahwa rekening Bank BNI dengan nomor rekening 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP SAKSI buat sesuai dengan permintaan dari PALLI, dimana yang bersangkutan menyuruh saksi untuk membuat rekening PT dengan nama PT BERKAH BERSAMA TARASHOP;
- Bahwa identitas dengan nama ANDHIKA KURNIA PANDIA dan NIK 3175101501850010 tersebut merupakan identitas asli SAKSI yang terekam di catatan sipil Jakarta Selatan sekira tahun 2002 dan Identitas dengan nama ANDHIKA KURNIA NASUTION dan NIK 31730815018510002 tersebut merupakan identitas palsu yang saksi buat pada tahun 2013 dengan bantuan petugas dari Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, dan identitas dengan nama ANDHIKA KURNIA NASUTION sudah tidak dapat dilakukan print out KTP di sistem catatan sipil dikarenakan perlu penyingkronan data dan harus dilakukan di Dukcapil Jakarta;
- Bahwa Identitas dengan nama PUTRA SIREGAR dan NIK 1409082107850001 tersebut merupakan identitas palsu yang saksi buat pada tahun 2022. Adapun data tersebut saksi dapatkan dari membeli melalui marketplace facebook, namun saksi lupa nama akunnya karena sudah lama, kemudian setelah mendapatkan datanya saksi mengirimkan foto saksi dan selanjutnya saksi menerima data tersebut saksi mencari di aplikasi shopee untuk melakukan pencetakan stiker KTP palsu tersebut, selanjutnya saksi membeli Blangko KTP yang belum berisi data, dan selanjutnya blangko tersebut saksi tempel dengan stiker KTP palsu sehingga menyerupai KTP asli;
- Bahwa Identitas dengan nama ANDHIKA KURNIA dan NIK 3507051501840006 tersebut merupakan identitas palsu yang saksi buat

Halaman 50 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2022. Adapun data tersebut saksi dapatkan dengan membeli melalui marketplace facebook seharga Rp. 2.000.000,-, namun saksi lupa nama akunnya karena sudah lama, kemudian setelah mendapatkan datanya sesuai yang saksi inginkan lalu saksi mengirimkan foto dan selanjutnya saksi menerima data tersebut dalam bentuk stiker;

- Bahwa identitas dengan nama PUTRA SIREGAR dan NIK 1409082107850001 tersebut saksi gunakan untuk membuat rekening Bank BRI yang selanjutnya saksi kirim ke PALLI untuk digunakan;
- Bahwa tujuan PALLI membuat rekening Bank BNI dengan nomor rekening 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP yakni untuk digunakan untuk melakukan penipuan melalui media sosial, dimana saksi sudah beberapa kali membuat rekening untuk teman saksi atas nama PALLI tersebut;
- Bahwa Saksi mau membuat rekening Bank BNI dengan nomor rekening 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP karena setiap saksi membuat rekening, saksi diberi uang oleh PALLI, dan selama rekening yang saksi berikan kepada PALLI masih dapat dia gunakan untuk melakukan penipuan maka setiap minggunya PALLI akan mengirim uang kepada saksi;
- Bahwa cara saksi membuat rekening Bank BNI dengan nomor rekening 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP adalah awalnya saksi mendaftar PT secara online di website PTP.au.go.id milik Kemenkumham, selanjutnya setelah masuk ke website tersebut saksi memasukkan NIK saksi, selanjutnya memasukkan nama PT BERKAH BERSAMA TARASHOP, kemudian melakukan cek terhadap nama PT tersebut dan setelah dinyatakan nama PT BERKAH BERSAMA TARASHOP tersedia, selanjutnya saksi memasukkan alamat Jalan Raya Kuta no. 47 Kuta, selanjutnya saksi memasukkan nomor Hp 082220794701 yang merupakan nomor yang diberikan oleh PALLI, selanjutnya saksi masukkan email berkahnyatara@gmail.com, kemudian setelah diverifikasi maka saksi mendapatkan NPWP dan Sertifikat PT. setelah mendapatkan sertifikat maka saksi membuat NIB (Nomor Induk Berusaha) secara online di website <https://oss.go.id/>, selanjutnya setelah masuk ke website tersebut saksi masukkan nomor NPWP dan nomor Sertifikat PT yang saksi terima, selanjutnya memasukkan jenis usaha dimana jenis usaha yang saksi masukkan

Halaman 51 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni penjualan peralatan HP, Laptop dan Petshop. Selanjutnya setelah NIB selesai kemudian saksi mengunduh file tersebut menggunakan HP Samsung A35 warna biru. Selanjutnya setelah NIB selesai saksi langsung datang ke Bank BNI RSU Sanglah untuk membuat rekening a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP tersebut;

- Bahwa tujuan saksi alamat Jalan Raya kuta no 47 Kuta untuk PT BERKAH BERSAMA TARASHOP karena di tempat tinggal saksi di Daerah Pemogan sudah banyak alamat PT fiktif yang saksi buat menggunakan alamat tersebut sehingga saksi menggunakan alamat kos saksi yang lama yakni Jalan Raya kuta no 47 Kuta.
- Bahwa ada beberapa PT Fiktif yang saksi buat dengan menggunakan alamat Pemogan, antara lain:
 - a). PT PRODUSEN MESIN INDUSTRI
 - b). PT ABADI TRAVEL DAN TOUR
 - c). PT JAYA TOUR TRAVELINDO
 - d). PT SURYA CARGO LOGISTIK
 - e). PT PRODUSEN MESIN MANDIRI
 - f). PT MESIN TEKNOLOGI MANDIRI
- Bahwa saksi membuat rekening atas permintaan dari PALLI dan temannya yang berada di Sulawesi.
- Bahwa saksi menggunakan rekening PT untuk diberikan kepada PALLI karena saat ini jika menggunakan rekening perorangan harus menggunakan verifikasi wajah.
- Bahwa saksi membuat administrasi untuk pendirian PT BERKAH BERSAMA TARASHOP pada tanggal 23 Maret 2024 bertempat di Kos Uma Residence Gang Genjot Dewi Uma Nomor A03 Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Bahwa rekening Bank BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP tersebut saat ini sudah saksi tutup karena sekira bulan April saksi dihubungi oleh PALLI dan mengatakan bahwa rekening Bank BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP tidak bisa digunakan. Mengetahui hal tersebut akhirnya saksi datang ke Bank BNI RSU Sanglah untuk menanyakan terkait rekening tersebut, dan saat itu saksi diberitahu oleh Bank bahwa rekening tersebut bermasalah dan disarankan untuk menutup rekening tersebut, sehingga pada saat itu saksi langsung menutup rekening tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi membuat rekening Bank BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP, saksi langsung mendaftarkan aplikasi BNI Direct dengan menggunakan nomor 082220794701 yang diberikan oleh PALLI sebelumnya, selanjutnya setelah jadi maka user name dan password akan dikirim melalui SMS ke nomor tersebut dan nomor tersebut langsung dipegang oleh PALLI.
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan PALLI melalui whatsapp dengan nomor yang digunakan oleh PALLI yakni 082195533348 dan 081992841924.
- Bahwa untuk membuat PT BERKAH BERSAMA TARASHOP, saksi diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- dan untuk pembuatan rekening saksi diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- yang dikirim ke rekening Bank BCA 7670746261 atas nama ANDHIKA KURNIA PANDIA. setelah itu saksi juga diberikan beberapa kali transfer oleh PALLI, antara lain:
 - a). pada tanggal 20 April 2024 sebesar Rp. 1.000.000,-
 - b). pada tanggal 05 Mei 2024 sebesar Rp. 1.500.000,-
 - c). pada tanggal 13 Mei 2024 sebesar Rp. 500.000,-
 - d). pada tanggal 25 Mei 2024 sebesar Rp. 1.000.000,-yang semuanya di transfer ke rekening rekening Bank BCA 7670746261 atas nama ANDHIKA KURNIA PANDIA, dan pada tanggal 15 Mei 2024 sebesar Rp. 1.000.000,- yang dikirim ke Sea bank dengan nomor 901456410682 atas nama ANDHIKA KURNIA PANDIA;
- Bahwa PALLI dan saksi sepakat bahwa tugas saksi hanya mengumpulkan rekening dan bagian eksekusi merupakan bagian dari tugas PALLI di Sulawesi;
- Bahwa uang yang diberikan oleh PALLI tersebut, saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa percakapan antara korban dengan akun instagram @taraphone store dan akun whatsapp 082337974995 yang mengarahkan korban untuk melakukan pembayaran ke rekening Bank BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP adalah merupakan rekening yang saksi berikan kepada kepada PALLI, dan sepengetahuan saksi akun instagram @taraphone store dan akun whatsapp 082337974995 tersebut dikelola oleh PALLI;
- Bahwa barang bukti berupa beberapa buku rekening, KTP dan NPWP yang ditemukan di kamar saksi yang beralamat di Kos Uma Residence Gang Genjot Dewi Uma Nomor A03 Pemogan Kecamatan Denpasar

Halaman 53 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Denpasar, merupakan fisik rekening yang telah saksi jual seharga Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 700.000,- ke ADOS, PALLI, RESLEY dan ASDY;

- Bahwa Hp warna biru dengan Merek Samsung Galaxy A33 5G tersebut merupakan Hp milik saksi yang saksi gunakan berkomunikasi dengan PALLI;
- Bahwa saksi disuruh membuatkan rekening sesuai arahan PALLI, selanjutnya rekening yang saksi buat diserahkan ke PALLI dan saksi tidak diijinkan untuk mengotak atik rekening yang saksi serahkan ke PALLI, dan dalam kesepakatan tersebut PALLI mengatakan setiap saksi membutuhkan uang akan disuport/diberi oleh PALLI;
- Bahwa PALLI menyuruh saksi membuat rekening Bank BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP tersebut melalui komunikasi telepon whatsapp dan pesan whatsapp dari akun WhatsApp **+6281992841924** dan **+6282195533348** milik PALLI ke akun whatsapp **081214561313** milik saksi;
- Bahwa saat membuka rekening Bank BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP, saksi mencantumkan 2 nomor HP yakni 081214561313 dan 082220794701, dan saat membuka akses untuk BNI Mobile saksi menggunakan nomor 082220794701, sehingga semua notifikasi dan aplikasi masuk ke nomor tersebut yang merupakan milik PALLI, sehingga yang dapat mengakses BNI Mobilenya yakni PALLI. Terkait cara penggunaan rekening Bank BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP, saksi tidak mengetahui secara pasti karena akses sepenuhnya dipegang oleh PALLI;
- Bahwa tidak ada rincian pasti terkait pembagian keuntungan dari hasil kerjasama saksi dengan PALLI, tetapi PALLI selalu mensuport kebutuhan saksi dan biasanya setiap minggu PALLI mengirimkan uang kepada saksi.
- Bahwa saksi baru mengenal dan bertemu dengan Para Terdakwa, yaitu MUH. SABIR, A. JUSMAN DAN MUZAKKIR saat saksi ditahan di Rutan Polda Bali sejak bulan Juli 2024;
- Bahwa saksi secara langsung saksi tidak ada hubungan kerjasama dengan Para Terdakwa tersebut, namun setelah berkomunikasi saksi dan Para Terdakwa tersebut sama-sama merupakan anak buah PALLI.

Halaman 54 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana saksi sebagai pembuat rekening dan Para Terdakwa sebagai tim Operator untuk melakukan penipuan online;

- Bahwa terhadap KTP yang ditemukan di kos saksi dengan NIK 1207023110950007 a.n.PUTRA SIREGAR, awalnya saksi diperintahkan oleh PALLI untuk mencari KTP atas nama PUTRA SIREGAR yang akan dipergunakan untuk penipuan, kemudian saksi membuka grup jual beli rekening pada Facebook dan menemukan data atau NIK KTP atas nama PUTRA SIREGAR. Kemudian saksi menghubungi calo KTP yang ada di Denpasar dan memberikan NIK yang sudah saksi dapatkan sebelumnya untuk dicetak KTP tersebut, kemudian setelah KTP atas nama PUTRA SIREGAR tersebut tercetak, saksi melakukan COD di kosan saksi dengan membayar sejumlah Rp. 300.000. Atas KTP yang sudah saksi cetak tersebut kemudian saksi fotokan dan saksi kirimkan fotonya kepada PALLI;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

9. NASRUL SATIR, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2024, ketika saksi melintas di Jalan Laoji Desa Bulu Wattang Kecamatan Pancariang Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan, saksi dipanggil oleh seseorang yang mengaku sebagai anggota kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dimana saat itu pihak kepolisian mengamankan 4 orang laki-laki di sebuah rumah bertempat di Jalan Laoji Desa Bulu Wattang Kecamatan Pancariang Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan yang diduga terkait dengan tindak pidana, selanjutnya pihak kepolisian membawa keempat orang tersebut ke kantor Ditrekrimsus Polda Bali;
- Bahwa saksi tidak mengenal keempat laki-laki yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut;
- Bahwa keempat orang tersebut diamankan oleh pihak kepolisian di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Laoji Desa Bulu Wattang, Kecamatan Pancariang Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wita, saat saksi melintas di Jalan Laoji Desa Bulu Wattang Kecamatan Pancariang Kabupaten Sidrap, saksi melihat ada sekitar 7 orang yang mengaku sebagai Polisi datang ke sebuah rumah yang beralamat di di Jalan Laoji



Desa Bulu Wattang Kecamatan Pancariang Kabupaten Sidrap dan selanjutnya mereka mengamankan keempat orang tersebut diatas dan 2 (dua) buah HP. Selanjutnya dilakukan pengeledakan di rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah hp dan uang sebesar Rp. 25.000.000,- yang diduga terkait dengan kasus tersebut, selanjutnya pihak kepolisian melakukan interogasi dengan keempat orang tersebut dan sekira pukul 19.00 wita salah satu dari empat orang tersebut yang bernama MUH. SABIR menunjukkan tempat menyimpan HP lainnya yakni di sebuah rumah sawah/rumah kebun yang terletak di Desa Bulu Wattang Kecamatan Pancariang Kabupaten Sidrap. Di tempat tersebut ditemukan 13 (tiga belas) HP berbagai jenis yang disembunyikan dalam sebuah tas yang ditaruh dibawah atap, selanjutnya keempat orang tersebut dan barang bukti yang ditemukan diamankan ke kantor kepolisian di Makassar;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari keempat orang tersebut adalah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) Buah HP iPhone 11 Warna putih dengan imei1 353844856726900 dan imei2 353844859923249.
- b. 1 (satu) Buah HP Oppo Reno 11f 5g Warna hitam dengan imei 863545071647937 dan imei2 863545071647929.
- c. 1 (satu) Buah HP ITEL A70 warna hitam dengan imei1 355986844900945 dan imei2 355986844900952
- d. 1 (satu) Buah HP ITEL A70 warna hitam dengan imei1 355986844892324 dan imei2 355986844892332
- e. 1 (satu) Buah HP ITEL A70 warna hitam dengan imei1 355986844974320 dan imei2 355986844974338.
- f. 1 (satu) Buah HP ITEL A70 warna hitam dengan imei1 355986844979386 dan imei2 355986844979394
- g. 1 (satu) Buah HP ITEL A70 warna hitam dengan imei1 355986844973827 dan imei2 355986844973835
- h. 1 (satu) Buah HP REDMI A3 warna hitam dengan imei1 867911070668827 dan imei2 867911070668835
- i. 1 (satu) Buah HP REDMI A3 warna hitam dengan imei1 867911070818620 dan imei2 867911070818638
- j. 1 (satu) Buah HP SAMSUNG GALAXY A04e warna hitam dengan imei1 352691975055856/01 dan imei2 356428725055852/01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) Buah HP ITTEL A70 warna hijau dengan imei1 355986845075408 dan imei2 355986845075416
- l. 1 (satu) Buah HP OPPO A18 warna hitam dengan imei1 862088064846258 dan imei2 862088064846241
- m. 1 (satu) Buah HP REDMI A3 warna hitam dengan imei1 867911070210489 dan imei2 867911070210497
- n. 1 (satu) Buah HP REALME warna biru
- o. 1 (satu) Buah HP REDMI A3 warna biru
- p. 1 (satu) Buah HP REDMI A3 warna biru dengan imei1 867911070315726 dan imei2 867911070315734
- q. Uang tunai sebesar Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa memang benar barang-barang tersebut diatas yang diamankan di di rumah milik MUH. SABIR yang beralamat di Jalan Laoji Desa Bulu Wattang, Kecamatan Pancariang, Kabupaten Sidrap dan disebuah rumah kebun/rumah sawah yang terletak di Desa Bulu Wattang, Kecamatan Pancariang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

10. FERLA HERIE FERDINA, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Front office di JW Marriot Hotel yang beralamat di Jalang Embong Malang No. 85-89 Surabaya Jawa Timur. Adapun pekerjaan saksi adalah di bidang pariwisata.
- Bahwa saksi juga menjadi korban penipuan online melalui instagram yang mengatasnamakan PS STORE SURABAYA;
- Bahwa sekira tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wita saat saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Rungkut Menanggal Harapan R/6 Rw 004 Kecamatan gunung Anyar Jawa Timur, saksi melihat postingan Story Akun instagram yang seolah-olah milik PS STORE SURABAYA yang bernama "pst0re_surabayaa" memposting video promosi handphone merek Iphone 13 dengan harga Rp. 1.000.000,-, karena merasa tertarik saksi pun menanyakan ketersediaan handphone Iphone 13 tersebut melalui *direct message* (DM). Selanjutnya dalam chat DM tersebut saksi sepakat untuk membeli HP Iphone 13 tersebut, kemudian saksi diarahkan untuk mengisi formulir dan mengisi data mulai dari nama, alamat, nomor hp dan sebagainya, selanjutnya setelah mengisi formulir saksi diarahkan untuk

Halaman 57 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pembayaran ke rekening BANK ALADIN SYARIAH dengan nomor 50113389791 a.n. PUTRA SIREGAR dan selanjutnya saksipun melakukan pembayaran ke rekening tersebut sebesar Rp. 1.000.000,-.

- Bahwa setelah melakukan transfer ke rekening rekening BANK ALADIN SYARIAH dengan nomor 50113389791 a.n. PUTRA SIREGAR tersebut, saksi mengirim bukti transfer tersebut melalui DM Instagram ke akun yang mengatasnamakan PS STORE SURABAYA tersebut, dan setelah itu saksi dihubungi melalui telepon whatsapp yang mengaku sebagai admin PS STORE SURABAYA dan mengatakan kepada saksi jika ada yang menghubungi diangkat saja. Namun setelah itu saksi mencoba untuk menghubungi toko PS STORE SURABAYA yang asli, dan mengatakan bahwa toko tersebut tidak punya akun Instagram bernama "pst0re._surabayaa"
- Bahwa seingat saksi nama akun yang menawarkan Iphone 13 kepada saksi adalah "pst0re._surabayaa", namun untuk nomor whatsapp yang menghubungi saksi lupa nomornya.
- Bahwa screenshot percakapan saksi menggunakan akun instagram @epepuccino dengan akun "pst0re._surabayaa", dimana akun tersebutlah yang menawarkan Iphone 13 kepada saksi.
- Bahwa yang membuat saksi tertarik untuk membeli HP Iphone 13 dan mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- karena akun tersebut menyerupai akun asli dari toko PS STORE SURABAYA yang berada di Surabaya dan harga yang ditawarkanpun sangat murah.
- Bahwa saksi melakukan pembayaran HP Iphone 13 pada akun instagram yang mengatasnamakan PS STORE SURABAYA dengan nama akun "pst0re._surabayaa" dengan cara transfer dari mobile banking Sea Bank dengan nomor rekening 901053315366 atas nama FERLA HERIE FERDINA.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima handphone iphone 13 yang saksi beli sebelumnya melalui akun Instagram yang mengatasnamakan PS STORE SURABAYA tersebut.
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut saksi menderita kerugian sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

11. NETY SUSANTI, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga menjadi korban penipuan online melalui instagram Pstroe, yaitu pada tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 07.00 wita saat saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. P. Antasari gg 5 blok D no 2, saksi melihat postingan Storry Akun instagram yang seolah-olah milik Psstore memposting video promosi handphone merek Iphone dengan harga Rp.1.000.000,-, karena merasa tertarik saksipun menanyakan ketersediaan handphone Iphone 12 promax melalui direct message (DM).
- Bahwa selanjutnya dalam chat DM tersebut saksi sepakat untuk membeli HP Iphone 12 promax, kemudian saksi diarahkan untuk mengisi formulir dan mengisi data mulai dari nama, alamat, nomor hp dan sebagainya, selanjutnya setelah mengisi formulir saksi diarahkan untuk melakukan pembayaran ke rekening ALADIN dengan nomor 50113389791 a.n. PUTRA SIREGAR, dan selanjutnya saksi melakukan pembayaran ke rekeing tersebut sebesar Rp. 1.000.000,-.
- Bahwa setelah melakukan transfer ke rekening ALADIN dengan nomor 50113389791 a.n. PUTRA SIREGAR tersebut, saksi mengirim bukti transfer tersebut melalui Whatsapp Pstore tersebut yang sebelumnya sempat menelefon saksi dengan nomor 089528235999, Pihak pstore menghubungi saksi kembali untuk melakukan pembayaran bea cukai ke nomor rekening 40401055506500 a.n. JICAN SATRIA MAULANA sebesar Rp. 2.500.000,- dikarenakan saksi hanya mempunyai uang Rp.1.000.000,- saja, maka saksi hanya kirim uang sebesar Rp. 1.000.000,- ke nomor rekening 40401055506500 a.n. JICAN SATRIA MAULANA. Setelah saksi mengirim uang tersebut, pihak Psstore menelefon saksi kembali untuk disuruh membayar lagi sebesar Rp.1.500.000,- dengan alasan akan dikirimkan Hp langsung setelah melakukan pembayaran bea cukai tersebut, karena sudah tidak memiliki saldo lagi, saksipun tidak melakukan pembayaran tersebut.
- Bahwa seingat saksi nama akun Instagramnya adalah PSTORE SAMARINDA, sedangkan untuk akun whatsapp yang mengatasnamakan pihak pstore tersebut yakni 089528235999.
- Bahwa saksi sempat menunjukkan kepada penyidik komunikasi saksi melalui DM dan whatsapp dengan akun yang seolah-olah sebagai Pstore tersebut namun untuk percakapan di whatsapp sudah saksi hapus.

Halaman 59 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pembayaran HP Iphone 12 promax pada akun instagram yang mengatasnamakan Pstore dengan cara transfer dari Living mandiri milik saksi dengan nomor 1480011988642 a.n. NETY SUSANTI ke rekening ALADIN dengan nomor 50113389791 a.n. PUTRA SUREGAR sejumlah Rp 1.000.000,- dan ke rekening BRI dengan nomor 40401055506500 a.n JICAN SATRIA MAULANA, sedangkan transfer pengiriman guna pembayaran bea cukai yakni dengan cara transfer dari Living mandiri milik saksi dengan nomor nomor 1480011988642 a.n. NETY SUSANTI ke rekening 40401055506500 a.n JICAN SATRIA MAULANA sejumlah Rp 1.000.000,-
- Bahwa saksi tidak pernah menerima handphone iphone 12 promax yang saksi beli sebelumnya dengan akun Instagram yang mengatasnamakan Pstore tersebut.
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut saksi menderita kerugian sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

12. MOHAMAD BARIFUDDIN MANOPPO, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Bank Aladin Syariah yang beralamat di Millenium Centennial Center, 7th Floor Jalan Jenderal Sudirman Kav 25 Jakarta Selatan sejak bulan Agustus 2022 sebagai Manager Prevention & Governance Anti Fraud Management. Adapun tempat saksi bekerja bergerak dibidang perbankan berbasis digital dengan prinsip syariah.
- Bahwa semua aktifitas transaksi yang dilakukan menggunakan rekening Bank Aladin Syariah tercatat dalam sistem bank dalam bentuk rekening koran yang isinya : nama nasabah, alamat nasabah, periode, mata uang, jenis tabungan, ringkasan transaksi yang berisi saldo awal, total saldo keluar, total saldo masuk, serta saldo akhir. Dan rincian transaksi yang berisi tanggal, keterangan, saldo, dan jumlah saldo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui/kenal dengan seseorang yang bernama PUTRA SIREGAR dan tidak mempunyai hubungan keluarga. Namun berdasarkan data pada Bank Aladin Syariah, PUTRA SIREGAR merupakan nasabah Bank Aladin Syariah dengan nomor rekening 50113389791.

Halaman 60 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nasabah a.n. PUTRA SIREGAR melakukan pembukaan rekening pada Bank Aladin Syariah pada tanggal 4 Juni 2024 dengan menggunakan KTP dan foto selfie. Namun, saat ini saksi tidak bisa memberikan data terkait dokumen yang digunakan untuk pembukaan rekening Bank Aladin Syariah dengan nomor 50113389791 a.n. PUTRA SIREGAR karena berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang diubah oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Pasal 43 bahwa untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, OJK yang berwenang memberikan ijin kepada polisi, jaksa, hakim atau penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan Undang-undang untuk memperoleh informasi dari bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit syariah. Ijin tersebut secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Reserse Kriminal Republik Indonesia, atau Kepala Kepolisian Daerah dalam hal pemeriksaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Bahwa potongan gambar KTP yang disita dari ANDHIKA KURNIA PANDIA, adalah benar KTP yang digunakan untuk melakukan pembukaan rekening Bank Aladin Syariah dengan nomor 50113389791 a.n. PUTRA SIREGAR.
- Bahwa sistem Bank Aladin Syariah pernah melakukan pencatatan terhadap transaksi rekening dengan nomor 50113389791 a.n. PUTRA SIREGAR dari tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan 7 Juni 2024. Dimana saat ini telah dilakukan penutupan terhadap rekening Bank Aladin Syariah dengan nomor 50113389791 a.n. PUTRA SIREGAR. Namun, saat ini saksi tidak bisa memberikan data terkait dokumen yang digunakan untuk pembukaan rekening Bank Aladin Syariah dengan nomor 50113389791 a.n. PUTRA SIREGAR karena berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang diubah oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Pasal 43 bahwa untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana OJK yang berwenang memberikan ijin kepada polisi, jaksa, hakim atau penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk memperoleh informasi dari bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit syariah. Ijin tersebut secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Reserse Kriminal Republik Indonesia, atau Kepala Kepolisian

Halaman 61 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dalam hal pemeriksaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Bahwa beberapa bukti transfer, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Tanggal 5 Juni 2024, transaksi berhasil dari rekening Bank BRI 8003**** **** 535 a.n. MARGARETA ULAN M, sejumlah Rp2.002.500,-;
 - b. Tanggal 5 Juni 2024, transaksi berhasil dari rekening Bank Mandiri *****8642 a.n. NETY SUSANTI, sejumlah Rp1.000.000,-;
 - c. Tanggal 5 Juni 2024, transaksi berhasil dari rekening Bank BCA a.n. PRAMESTY, sejumlah Rp1.000.000,-;
 - d. Tanggal 6 Juni 2024, transaksi berhasil dari rekening Sea Bank 901053315366 a.n. FERLA HERIE FERDINA, sejumlah Rp1.000.000,-

seluruh transaksi tersebut ada pada rekening Bank Aladin Syariah dengan nomor 50113389791 a.n. PUTRA SIREGAR.

- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2024, Bank Aladin Syariah melakukan pemblokiran terhadap rekening Bank Aladin Syariah dengan nomor 50113389791 a.n. PUTRA SIREGAR karena adanya laporan dari nasabah bank lain terkait dengan adanya penipuan yang dilakukan oleh pemilik rekening Bank Aladin Syariah dengan nomor 50113389791 a.n. PUTRA SIREGAR, yang mana laporannya dikirim melalui email.
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang melaporkan terkait dengan adanya penipuan yang dilakukan oleh pemilik rekening Bank Aladin Syariah dengan nomor 50113389791 a.n. PUTRA SIREGAR.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **I MADE DWI ARITANAYA, S.H. ACE, CCPA, CCLO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A33 5G model SM-A336E/DSN dengan nomor IMEI 1: 353475125119179 dan IMEI 2: 355814215119178 dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A05s model SM-A057F/DS dengan nomor IMEI 1: 350169771187308 dan IMEI 2: 358917691187309.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A33 5G model SM-A336E/DSN dengan nomor IMEI 1: 353475125119179 dan IMEI 2: 355814215119178 dengan cara mengekstrak data Handphone menggunakan alat Cellebrite UFED 4PC versi 7.68.0.809. Sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A05s model SM-A057F/DS dengan nomor IMEI 1: 350169771187308 dan IMEI 2: 358917691187309 tidak dapat dilakukan karena kondisi HP dalam keadaan terkunci oleh Samsung Finance Plus.
- Bahwa ahli menjelaskan dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A33 5G model SM-A336E/DSN dengan nomor IMEI 1: 353475125119179 dan IMEI 2: 355814215119178 tersebut ditemukan adanya 3 (tiga) buah aplikasi WhatsApp yang terinstal pada HP tersebut yaitu aplikasi WhatsApp dengan nomor HP: **+6281214561313** atas nama **Andhika**, aplikasi WA Business dengan nomor HP: **+6285889406051** atas nama **Putra**, dan aplikasi WhatsApp Clone dengan nomor HP: **+6285738871127** atas nama **Putra**.
- Bahwa pada aplikasi WhatsApp dengan nomor HP: **+6281214561313** atas nama **Andhika** ditemukan adanya komunikasi dengan beberapa akun WhatsApp lain yang diduga berhubungan dengan dugaan tindak pidana diatas, dengan rincian:
 - a. Ditemukan adanya komunikasi dengan akun WhatsApp **+6282257707703** atas nama **Ados Bos**;
 - b. Ditemukan adanya komunikasi dengan akun WhatsApp **+6285280221914** atas nama **Marlboro Merah** yang dalam komunikasinya tersebut membicarakan hal seperti:
 - Adanya komunikasi terkait PT diantaranya PT Industri Motor Mandiri, PT Beacukai Indonesia, PT Putra Siregar Rakyat, PT Laptop Store Rakyat, PT Produsen Mesin Indonesia, PT Putra Siregar Store Jaya;
 - Adanya komunikasi terkait rekening Bank Jago 100951665329 atas nama PUTRA SIREGAR dan rekening bank Mandiri atas nama PUTRA SIREGAR;
 - Adanya komunikasi terkait Palli taraphone.
 - c. Ditemukan adanya komunikasi dengan akun WhatsApp **+6282267577577** atas nama **Pro Crazy Hubbiee** yang dalam komunikasinya tersebut membicarakan hal seperti:
 - Adanya komunikasi terkait Topup ShopeePay 085335933451;

Halaman 63 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya komunikasi terkait PT seperti PT LAPTOP STORE MERAKYAT, PT BERKAH BERSAMA TARASHOP, PT DISTRIBUTOR SPAREPART MITSUBISHI, PT BEA CUKAI INDONESIA;
- Adanya komunikasi terkait PS Store Indonesia;
- Adanya komunikasi mengirimkan foto KTP atas nama PUTRA SIREGAR ;
- Adanya komunikasi terkait bukti transfer masuk ke rekening BRI 188158054364877 atas nama PT PUTRA SIREGAR MERAKYAT.

d. Ditemukan adanya komunikasi dengan akun WhatsApp **+628888077077** atas nama **Pro Crazy Hubbiee**;

e. Ditemukan adanya komunikasi dengan akun WhatsApp **+6282324534000** atas nama **Pro Crazy Hubbiee** ;

f. Ditemukan adanya komunikasi dengan akun WhatsApp **+6281992841924** atas nama **Ass Boss Palli** ;

g. Ditemukan adanya komunikasi dengan akun WhatsApp **+6282195533348** atas nama **ALS_PT 99 Palli** yang dalam komunikasinya tersebut membicarakan hal seperti:

- Adanya komunikasi terkait Taraphone;
- Adanya foto surat pernyataan dari Andhika Kurnia Pandia sebagai Direktur dari PT Bekah Bersama Tarashop dengan nomor rekening 1826124498;
- Adanya foto rekening koran terkait transaksi pembelian HP di Taraphone;
- Adanya foto bukti transfer masuk ke rekening Bank BCA 7670746261 atas nama ANDHIKA KURNIA;
- Adanya komunikasi terkait nomor rekening Bank BRI 188158054364877 atas nama PT PUTRA SIREGAR MERAKYAT.

Selain itu ditemukan juga adanya aplikasi WAMR yang terinstal pada HP Samsung Galaxy A33 5G model SM-A336E/DSN tersebut. Dimana diketahui aplikasi WAMR merupakan aplikasi pihak ketiga yang dapat digunakan untuk melihat pesan yang telah dihapus. Berikut diketahui beberapa history komunikasi terhapus yang tersimpan pada aplikasi WAMR tersebut yaitu:



- a. Ditemukan notification history komunikasi terhapus dari **Ados Bos**;
- b. Ditemukan notification history komunikasi terhapus dari **Marlboro Merah**;
- c. Ditemukan notification history komunikasi terhapus dari **ALS_PT 99 Palli**;
- d. Ditemukan notification history komunikasi terhapus dari **Pro Crazy Hubbiee**.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A33 5G model SM-A336E/DSN dengan nomor IMEI 1: 353475125119179 dan IMEI 2: 355814215119178 tersebut ditemukan adanya file dokumen dalam bentuk PDF dengan nama file "53e2ffb9-b2f1-4392-beca-51b365e5be1c.pdf"
- Bahwa selain itu ditemukan juga adanya komunikasi WhatsApp antara akun WhatsApp **+6281214561313** atas nama **Andhika** dengan akun WhatsApp **+6282195533348** atas nama **ALS_PT 99 Palli** yang dalam komunikasinya tersebut membicarakan komunikasi terkait Taraphone dan terdapat adanya pesan berupa foto surat pernyataan dari Andhika Kurnia Pandia sebagai Direktur dari PT Bekah Bersama Tarashop dengan nomor rekening 1826124498.
- Bahwa selain itu ahli telah melakukan pemeriksaan secara digital forensic terhadap 16 (enam belas) barang bukti yaitu diantaranya sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) buah HP itel A70 model itel A665L dengan nomor IMEI 1: 355986844900945 dan IMEI 2: 355986844900952;
 - 2) 1 (satu) buah HP itel A70 model itel A665L dengan nomor IMEI 1: 355986844892324 dan IMEI 2: 355986844892332;
 - 3) 1 (satu) buah HP itel A70 model itel A665L dengan nomor IMEI 1: 355986844974320 dan IMEI 2: 355986844974338;
 - 4) 1 (satu) buah HP itel A70 model itel A665L dengan nomor IMEI 1: 355986844979386 dan IMEI 2: 355986844979394;
 - 5) 1 (satu) buah HP itel A70 model itel A665L dengan nomor IMEI 1: 355986844973827 dan IMEI 2: 355986844973835;
 - 6) 1 (satu) buah HP Redmi A3 model 23129RN51X dengan nomor IMEI 1: 867911070668827 dan IMEI 2: 867911070668835;
 - 7) 1 (satu) buah HP Redmi A3 model 23129RN51X dengan nomor IMEI 1: 867911070818620 dan IMEI 2: 867911070818638;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A04e model SM A042F/DS dengan nomor IMEI 1: 352691975055856 dan IMEI 2: 356428725055852;
 - 9) 1 (satu) buah HP itel A70 model itel A665L dengan nomor IMEI 1: 355986845075408 dan IMEI 2: 355986845075416;
 - 10) 1 (satu) buah HP OPPO A18 model CPH2591 dengan nomor IMEI 1: 862088064846258 dan IMEI 2: 862088064846241;
 - 11) 1 (satu) buah HP Redmi A3 model 23129RN51X dengan nomor IMEI 1: 867911070210489 dan IMEI 2: 867911070210497;
 - 12) 1 (satu) buah HP Realme warna biru muda dalam keadaan Layar terkunci;
 - 13) 1 (satu) buah HP Redmi A3 warna biru muda dalam keadaan Layar terkunci;
 - 14) 1 (satu) buah HP Redmi A3 model 23129RN51X dengan nomor IMEI 1: 867911070315726 dan IMEI 2: 867911070315734;
 - 15) 1 (satu) buah HP OPPO Reno 11F 5G model CPH2603 dengan nomor IMEI 1: 863545071647937 dan IMEI 2: 863545071647929;
 - 16) 1 (satu) buah HP Iphone 11 model A2221 dengan nomor IMEI: 353844856726900 dan IMEI2: 353844859923249.
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut dengan cara mengekstrak data handphone, screenshot atau pemotretan menggunakan alat Cellebrite UFED 4PC versi 7.68.0.809. Namun terhadap barang bukti 1 (satu) buah HP Realme warna biru muda dan 1 (satu) buah HP Redmi A3 warna biru muda tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara digital forensic karena kondisi handphone dalam keadaan layar terkunci.
 - Bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah HP itel A70 model itel A665L dengan nomor IMEI 1: 355986844900945 dan IMEI 2: 355986844900952 diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a) Ditemukan aplikasi instagram yang terinstal pada HP dengan akun yang login atas nama "pstore_samarinda._", dengan info kontak "taraphone13@gmail.com, +6289512199168", tanggal bergabung April 2024 dengan perubahan nama pengguna sebanyak 2 kali.
 - b) Ditemukan direct message Instagram antara akun "pstore_samarinda._" dengan akun "venienno" terkait penjualan HP.

Halaman 66 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Ditemukan direct message Instagram antara akun "pstore_samarinda_" dengan akun "Dinar" terkait penjualan HP.

d) Ditemukan aplikasi Smart Keyboard Trial yang terinstal pada HP dengan auto text kustom yang tersimpan, yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

e) Ditemukan nomor sim card yang terpasang pada HP yaitu 6282220794701.

- Bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah HP itel A70 model itel A665L dengan nomor IMEI 1: 355986844892324 dan IMEI 2: 355986844892332 diperoleh hasil sebagai berikut:

a) Ditemukan aplikasi instagram yang terinstal pada HP dengan akun yang login atas nama "_psstore_bandung", dengan info kontak "anih46966@gmail.com, +6287877065160", tanggal bergabung April 2024 dengan perubahan nama pengguna sebanyak 1 kali.

b) Ditemukan direct message Instagram antara akun "_psstore_bandung" dengan akun "Irmawan Iwan" terkait penjualan HP.

c) Ditemukan direct message Instagram antara akun "_psstore_bandung" dengan akun "Aglin Tiara Putry" terkait penjualan HP.

d) Ditemukan aplikasi Smart Keyboard Trial yang terinstal pada HP dengan auto text kustom yang tersimpan, yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

e) Ditemukan nomor sim card yang terpasang pada HP yaitu 6289528224240.

- Bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah HP itel A70 model itel A665L dengan nomor IMEI 1: 355986844974320 dan IMEI 2: 355986844974338 diperoleh hasil sebagai berikut:

a) Ditemukan aplikasi instagram yang terinstal pada HP dengan akun yang login atas nama "pstoree_tanggerang__", dengan info kontak "anti83308@gmail.com", tanggal bergabung April 2024 dengan perubahan nama pengguna sebanyak 2 kali.

b) Ditemukan direct message Instagram antara akun "pstoree_tanggerang__" dengan akun "Princes Marcelliena" terkait penjualan HP.

Halaman 67 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Ditemukan direct message Instagram antara akun "pstoree_tanggerang__" dengan akun "Dini Saffaicella" terkait penjualan HP.
- d) Ditemukan aplikasi Color Note yang terinstal pada HP dengan catatan yang tersimpan diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
- e) Ditemukan aplikasi Smart Keyboard Trial yang terinstal pada HP dengan auto text kustom yang tersimpan, yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
- f) Ditemukan nomor sim card yang terpasang pada HP yaitu 6289528562937 dan 6287877065161.
- Bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah HP itel A70 model itel A665L dengan nomor IMEI 1: 355986844979386 dan IMEI 2: 355986844979394 diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a) Ditemukan aplikasi instagram yang terinstal pada HP dengan akun yang pernah login atas nama "_pstore_jogjakarta".
 - b) Ditemukan Aplikasi InstaPro yang terinstal pada HP dengan nama akun "pst0re._surabayaa", dengan info kontak "brimoakun81@gmail.com", tanggal bergabung Mei 2024 dengan perubahan nama pengguna sebanyak 1 kali.
 - c) Ditemukan direct message InstaPro antara akun "pst0re._surabayaa" dengan akun "Elok R.A" terkait penjualan HP.
 - d) Ditemukan direct message InstaPro antara akun "pst0re._surabayaa" dengan akun "ferla heriferdina" terkait penjualan HP.
 - e) Ditemukan aplikasi Smart Keyboard Trial yang terinstal pada HP dengan auto text kustom yang tersimpan, yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
 - f) Ditemukan aplikasi Color Note yang terinstal pada HP dengan catatan yang tersimpan diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
 - g) Ditemukan nomor sim card yang terpasang pada HP yaitu 6289528221113.
- Bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah HP itel A70 model itel A665L dengan nomor IMEI 1: 355986844973827 dan IMEI 2: 355986844973835 diperoleh hasil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Ditemukan aplikasi instagram yang terinstal pada HP dengan akun yang login atas nama "pstore_jogjakarta._", dengan info kontak "dallesituju2@gmail.com,", tanggal bergabung Mei 2024.
- b) Ditemukan direct message Instagram antara akun "pstore_jogjakarta._" dengan akun "reynazuliaaaa_" terkait penjualan HP.
- c) Ditemukan direct message Instagram antara akun "pstore_jogjakarta._" dengan akun "Sitii Khadijah" terkait penjualan HP.
- d) Ditemukan aplikasi Smart Keyboard Trial yang terinstal pada HP dengan auto text kustom yang tersimpan, yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
- e) Ditemukan aplikasi Color Note yang terinstal pada HP dengan catatan yang tersimpan diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
- f) Ditemukan nomor sim card yang terpasang pada HP yaitu 6285198939700 dan 6281973891642.
- Bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah HP Redmi A3 model 23129RN51X dengan nomor IMEI 1: 867911070668827 dan IMEI 2: 867911070668835 diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a) Ditemukan aplikasi instagram yang terinstal pada HP dengan akun yang login atas nama "_pstore_jogyakarta", dengan info kontak "paliweng07@gmail.com, +6282220794683", tanggal bergabung Mei 2024.
 - b) Ditemukan direct message Instagram antara akun "_pstore_jogyakarta" dengan akun "Dewi Qurotul A'yun" terkait penjualan HP.
 - c) Ditemukan aplikasi My InstaPro yang terinstal pada HP dengan akun yang login atas nama "pstoree_dempasar", dengan informasi pribadi "+6282220794603", tanggal bergabung Mei 2024.
 - d) Ditemukan aplikasi Smart Keyboard Trial yang terinstal pada HP dengan auto text kustom yang tersimpan, yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
 - e) Ditemukan aplikasi ColorNote yang terinstal pada HP dengan catatan yang tersimpan diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Halaman 69 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Ditemukan nomor sim card yang terpasang pada HP yaitu 6289601771975 dan 62895327538462.
- Bahwa Pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah HP Redmi A3 model 23129RN51X dengan nomor IMEI 1: 867911070818620 dan IMEI 2: 867911070818638 diperoleh hasil sebagai berikut:
- a) Ditemukan aplikasi instagram yang terinstal pada HP dengan akun yang login atas nama “_pstore.tangerang”, dengan info kontak “ttrp220@gmail.com”, tanggal bergabung April 2024 dengan perubahan nama pengguna sebanyak 4 kali.
- b) Ditemukan direct message Instagram antara akun “_pstore.tangerang” dengan akun “Mareta Sari Yapwita” terkait penjualan HP.
- c) Ditemukan direct message Instagram antara akun “_pstore.tangerang” dengan akun “Nur Hidayah” terkait penjualan HP.
- d) Ditemukan aplikasi Smart Keyboard Trial yang terinstal pada HP dengan auto text kustom yang tersimpan, yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
- e) Ditemukan aplikasi ColorNote yang terinstal pada HP dengan catatan yang tersimpan diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
- f) Ditemukan nomor sim card yang terpasang pada HP yaitu 6289528224241.
- Bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A04e model SM-A042F/DS dengan nomor IMEI 1: 352691975055856 dan IMEI 2: 356428725055852 diperoleh hasil sebagai berikut:
- a) Ditemukan aplikasi instagram yang terinstal pada HP dengan akun yang login atas nama “pstoree_samarinda”, dengan info kontak “fina97047@gmail.com”, tanggal bergabung Juni 2024.
- b) Ditemukan aplikasi Smart Keyboard Trial yang terinstal pada HP dengan auto text kustom yang tersimpan, yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
- c) Ditemukan aplikasi ColorNote yang terinstal pada HP dengan catatan yang tersimpan diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Halaman 70 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah HP itel A70 model itel A665L dengan nomor IMEI 1: 355986845075408 dan IMEI 2: 355986845075416 diperoleh hasil sebagai berikut:

a) Ditemukan aplikasi instagram yang terinstal pada HP dengan akun yang login atas nama “_pstore._medan”, dengan info kontak “elsaelsa2448@gmail.com”, tanggal bergabung Mei 2024 dengan perubahan nama pengguna sebanyak 1 kali. Selain itu terdapat 1 akun instagram lain yang juga login yaitu akun atas nama “_pstore_malang”.

b) Ditemukan direct message Instagram antara akun “_pstore._medan ” dengan akun ”Selly Wardani” terkait penjualan HP.

c) Ditemukan direct message Instagram antara akun “_pstore._medan ” dengan akun ”Firamstk” terkait penjualan HP.

d) Ditemukan akun instagram lain yang login juga di aplikasi instagram atas nama “_pstore_malang”, dengan info kontak “fitriyaniani743@gmail.com”, tanggal bergabung Mei 2024.

e) Ditemukan aplikasi My InstaPro yang terinstal pada HP dengan akun yang login atas nama “_pstore_malang”, dengan info kontak “fitriyaniani743@gmail.com”, tanggal bergabung Mei 2024.

f) Ditemukan akun My InstaPro lain yang terlogin pada HP dengan akun yang login atas nama “kulesherkules1”, dengan info kontak “kulesherkules1@gmail.com”, tanggal bergabung April 2024 yang mengikuti akun Instagram “_pstore._medan” dan “putrasiregarr17”.

g) Ditemukan aplikasi Smart Keyboard Trial yang terinstal pada HP dengan auto text kustom yang tersimpan, yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

h) Ditemukan nomor sim card yang terpasang pada HP yaitu 628997469519.

- Bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah HP OPPO A18 model CPH2591 dengan nomor IMEI 1: 862088064846258 dan IMEI 2: 862088064846241 diperoleh hasil sebagai berikut:

a) Ditemukan aplikasi instagram yang terinstal pada HP dengan akun yang login atas nama “ribas_eo”, dengan info kontak “[blackhole-1000282541823357-1535175191@devnull.facebook.com](https://www.instagram.com/blackhole-1000282541823357-1535175191@devnull.facebook.com)”, +6285342999907”, tanggal

Halaman 71 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung Maret 2020 dengan perubahan nama pengguna sebanyak 4 kali.

b) Ditemukan nomor sim card yang terpasang pada HP yaitu 6287877065455.

- Bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah HP Redmi A3 model 23129RN51X dengan nomor IMEI 1: 867911070210489 dan IMEI 2: 867911070210497 diperoleh hasil sebagai berikut:

a) Ditemukan aplikasi instagram yang terinstal pada HP dengan akun yang login atas nama "pstore_big_surabaya", dengan info kontak "asyanastrid@gmail.com, +6289601773114", tanggal bergabung April 2024 dengan perubahan nama pengguna sebanyak 6 kali.

b) Ditemukan direct message Instagram antara akun "pstore_big_surabaya" dengan akun "Sindi Astuti" terkait penjualan HP.

c) Ditemukan direct message Instagram antara akun "pstore_big_surabaya" dengan akun "fathorrossigateng" terkait penjualan HP.

d) Ditemukan aplikasi My InstaPro yang terinstal pada HP dengan akun yang login atas nama "pstore_big_kendari" dengan info kontak "asyanastrid@gmail.com", tanggal bergabung Maret 2024 dengan perubahan nama pengguna sebanyak 4 kali. Selain itu diketahui terdapat 2 akun instagram lain yang juga login pada aplikasi My InstaPro yaitu akun atas nama "pstoree__batam" dan "taraphone__sidoarjo".

e) Ditemukan akun My InstaPro lain yang login atas nama "pstoree__batam" dengan info kontak "pstoreaceh123@gmail.com", tanggal bergabung Mei 2024 dengan perubahan nama pengguna sebanyak 2 kali.

f) Ditemukan akun My InstaPro lain yang login atas nama "asyaa_n12" dengan info kontak "taraphonebali123@gmail.com", tanggal bergabung April 2024 dengan perubahan nama pengguna sebanyak 1 kali.

g) Ditemukan aplikasi Smart Keyboard Trial yang terinstal pada HP dengan auto text kustom yang tersimpan, yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Halaman 72 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) Ditemukan aplikasi Super Note yang terinstal pada HP dengan catatan yang tersimpan yang diduga berhubungan dengan dugaan tindak pidana tersebut.

i) Ditemukan nomor sim card yang terpasang pada HP yaitu 6289528221755.

- Bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah HP Realme warna biru muda tidak dapat dilakukan karena HP dalam keadaan Layar terkunci.
- Bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah HP Redmi A3 warna biru muda tidak dapat dilakukan karena HP dalam keadaan Layar terkunci.
- Bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah HP Redmi A3 model 23129RN51X dengan nomor IMEI 1: 867911070315726 dan IMEI 2: 867911070315734, diperoleh hasil sebagai berikut:

a) Ditemukan aplikasi instagram yang terinstal pada HP dengan akun yang login atas nama "pstore_samarinda_", dengan info kontak "taraphone13@gmail.com, +6289512199168", tanggal bergabung April 2024 dengan perubahan nama pengguna sebanyak 2 kali.

b) Ditemukan direct message Instagram antara akun "pstore_samarinda_" dengan akun "Dinar" terkait penjualan HP.

c) Ditemukan direct message Instagram antara akun "pstore_samarinda_" dengan akun "Margaretha Ulan M" terkait penjualan HP.

d) Ditemukan juga adanya akun instagram lain yang login atas nama "_psstore_surabaya", dengan info kontak "ernasbetrand@gmail.com, +6289528224240", tanggal bergabung Mei 2024 dengan perubahan nama pengguna sebanyak 1 kali.

e) Ditemukan aplikasi My InstaPro yang terinstal pada HP dengan akun yang login atas nama "askarlestari9", yang pada kolom mengikuti diketahui mengikuti akun instagram dari "pstore.surabaya".

f) Ditemukan aplikasi Smart Keyboard Trial yang terinstal pada HP dengan auto text kustom yang tersimpan, yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

g) Ditemukan nomor sim card yang terpasang pada HP yaitu 6287877065160.

Halaman 73 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah HP OPPO Reno 11F 5G model CPH2603 dengan nomor IMEI 1: 863545071647937 dan IMEI 2: 863545071647929 diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a) Ditemukan aplikasi instagram yang terinstal pada HP dengan akun yang login atas nama “psst0re_surabaya”, dengan info kontak “brimoakun749@gmail.com”, tanggal bergabung Februari 2019 dengan perubahan nama pengguna sebanyak 3 kali.
 - b) Ditemukan nomor sim card yang terpasang pada HP yaitu 6281244105515.
- Bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah HP Iphone 11 model A2221 dengan nomor IMEI: 353844856726900 dan IMEI2: 353844859923249 tidak ditemukan adanya informasi/dokumen elektronik yang berhubungan dengan dugaan tindak pidana tersebut.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya bukti komunikasi dan bukti transfer pada direct message Instagram yang berkaitan dengan tindak pidana diatas, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada direct message Instagram ditemukan adanya komunikasi antara akun “pstore_.samarinda.” dengan akun “veniennno” terkait penjualan HP dan terdapat bukti transfer ke nomor rekening Bank ALADIN 50113389791 atas nama PUTRA SIREGAR.
 - b. Pada direct message Instagram ditemukan adanya komunikasi antara akun “_psstore_bandung” dengan akun “Irmawan Iwan” terkait penjualan HP dan terdapat bukti transfer ke nomor rekening Bank ALADIN SYARIAH 50113389791 atas nama PUTRA SIREGAR.
 - c. Pada direct message Instagram ditemukan adanya komunikasi antara akun “_psstore_bandung” dengan akun “Aglin Tiara Putry” terkait penjualan HP dan terdapat bukti transfer ke nomor rekening Bank BNI 1853062913 atas nama PUTRA SIREGAR.
 - d. Pada direct message InstaPro ditemukan adanya komunikasi antara akun “pst0re._surabayaa” dengan akun “ferla heriferdina” terkait penjualan HP dan terdapat bukti transfer ke nomor rekening Bank ALADIN SYARIAH 50113389791 atas nama PUTRA SIREGAR.
 - e. Pada direct message Instagram ditemukan adanya komunikasi antara akun “pstore_.jogjakarta.” dengan akun “reynazuliaaaa_”

Halaman 74 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait penjualan HP dan terdapat bukti transfer ke nomor rekening Bank BNI 1853062913 atas nama PUTRA SIREGAR.

- f. Pada direct message Instagram ditemukan adanya komunikasi antara akun “pstore_.jogjakarta.” dengan akun “Sitii Khadijah” terkait penjualan HP dan terdapat bukti transfer ke nomor rekening Bank BNI 1853062913 atas nama PUTRA SIREGAR.
- g. Pada direct message Instagram ditemukan adanya komunikasi antara akun “_pstore_jogyakarta” dengan akun “Dewi Qurotul A'yun” terkait penjualan HP dan terdapat bukti transfer ke nomor rekening Bank ALADIN 50113389791 atas nama PUTRA SIREGAR.
- h. Pada direct message Instagram ditemukan adanya komunikasi antara akun “_pstore._medan ” dengan akun “Selly Wardani” terkait penjualan HP dan terdapat bukti transfer ke nomor rekening Bank BRI 188158054364877 atas nama PT. PUTRA SIREGAR MERAKYAT.
- i. Pada direct message Instagram ditemukan adanya komunikasi antara akun “_pstore._medan ” dengan akun “Firamstk” terkait penjualan HP dan terdapat bukti transfer ke nomor rekening Bank BRI 188158054364877 atas nama PT. PUTRA SIREGAR MERAKYAT.
- j. Pada direct message Instagram ditemukan adanya komunikasi antara akun “pstore_big_surabaya” dengan akun “Sindi Astuti” terkait penjualan HP dan terdapat bukti transfer ke nomor rekening Bank BRI 188158054364877 atas nama PT. PUTRA SIREGAR MERAKYAT.
- k. Pada direct message Instagram ditemukan adanya komunikasi antara akun “pstore_big_surabaya” dengan akun “Sindi Astuti” terkait penjualan HP dan terdapat bukti transfer ke nomor rekening Bank BRI 188158054364877 atas nama PT. PUTRA SIREGAR MERAKYAT.
- l. Pada direct message Instagram ditemukan adanya komunikasi antara akun “pstore_.samarinda.” dengan akun “Margaretha Ulan M” terkait penjualan HP dan terdapat bukti transfer ke nomor rekening Bank ALADIN 50113389791 atas nama PUTRA SIREGAR.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa MUH. SABIR

Halaman 75 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan ANDHIKA KURNIA PANDIA, sedangkan dengan PALLI Terdakwa kenal sejak bulan Februari 2024 bertempat di tempat yang kami sebut sebagai kantor, yakni di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pakenya Desa Sereang Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Adapun yang bersangkutan merupakan bos yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan penipuan online (SOBIS);
- Bahwa HP ITEL A70 warna Hitam dengan imei1 355986844900945 dan imei2 355986844900952 yang didalamnya terdapat sim card dengan nomor 6282220794701 yang ditemukan dari hasil penggeledahan disebuah rumah kebun di Desa Bulu Wattang Kecamatan Pancariang Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan HP yang Terdakwa gunakan untuk bekerja melakukan penipuan online (SOBIS) yang awalnya dengan nama akun Instagram taraphone.bali dan sekira pertengahan bulan Mei 2024 terdakwa ubah menjadi ps_store.samarinda._;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan HP ITEL A70 warna Hitam dengan imei1 355986844900945 dan imei2 355986844900952 yang didalamnya terdapat sim card dengan nomor 6282220794701 tersebut dari PALLI sekira pada bulan Maret 2024;
- Bahwa percakapan antara korban dengan akun instagram @taraphone store dan akun whatsapp 082337974995 yang mengarahkan korban untuk melakukan pembayaran ke rekening Bank BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP, adalah memang benar percakapan yang dilakukan oleh tim kami dan rekening tersebut juga digunakan oleh tim kami tetapi Terdakwa lupa karena rekening tersebut sudah di blokir oleh bank. Adapun sebelumnya rekening Bank BNI dengan nomor rekening 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP tersebut diakses melalui BNI Mobile Banking di HP ITEL A70 warna Hitam dengan imei1 355986844900945 dan imei2 355986844900952 yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk melakukan penipuan online (SOBIS) yakni teman nongkrong Terdakwa yang bernama ALEK sekira bulan Februari 2024 ketika Terdakwa bertemu di tempat warung bakso yang beralamat di Rappang, selanjutnya Terdakwa dikenalkan oleh bosnya yang bernama PALLI;
- Bahwa cara melakukan penipuan online (SOBIS) yaitu awalnya Terdakwa dibuatkan akun media sosial instagram, template/tulisan

Halaman 76 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjawab pesan dari korban dan rekening untuk menampung hasil penipuan, selanjutnya mulai membuat postingan iklan di Instagram dan apabila ada yang mengirim pesan melalui DM maka akan dibalas menggunakan template yang telah disiapkan sebelumnya, kemudian apabila korban ingin melakukan pembayaran maka akan diarahkan untuk melakukan transfer ke rekening yang telah disiapkan. Selanjutnya setelah korban melakukan pembayaran maka data yang telah diberikan oleh korban akan kami serahkan nomor yang diperintahkan oleh PALLI untuk dilakukan ROL (penipuan lanjutan) oleh tim yang lain;

- Bahwa yang menyiapkan rekening yakni PALLI dan yang menguasai rekening yakni tim pemegang rekening yang merupakan anak buah dari PALLI juga tetapi terdakwa tidak kenal;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui darimana PALLI mendapatkan rekening Bank BNI dengan nomor rekening 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP tersebut, tetapi belakangan Terdakwa mengetahui bahwa PALLI mendapatkan rekening Bank BNI dengan nomor rekening 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP dari saksi ANDHIKA;
- Bahwa PALLI memiliki 3 tim, yakni:
 1. Tim Operator/ Admin yang bertugas untuk membuat postingan dan membalas DM dari korban hingga melakukan pembayaran.
 2. Tim Rol yang bertugas untuk melakukan penipuan selanjutnya setelah tim admin, adapun tim ROL biasanya mengaku untuk memberikan kartu garansi atau mengatasnamakan bea cukai dan lain sebagainya.
 3. Tim Pemegang rekening yang bertugas melakukan pencairan uang hasil penipuan.
- Bahwa tugas Terdakwa dalam melakukan penipuan online (SOBIS) yakni menjadi operator/admin, dimana awalnya Terdakwa diberikan HP yang sudah berisi akun instagram oleh PALLI, selanjutnya hal yang pertama Terdakwa lakukan yakni mencari foto Hp di akun Instagram asli milik toko baik itu taraphone maupun pstore, selanjutnya Terdakwa mengunduh foto Hp yang ada di akun tersebut, kemudian Terdakwa melakukan edit dengan menutup harga asli yang dikeluarkan oleh toko dan mengisi harga baru yang telah telah ditentukan oleh PALLI yakni Rp.900.000,- untuk iphone 11 dengan memori 64 GB dan Rp.1.000.000,- untuk iphone 11 dengan memori 128 GB. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai melakukan edit, Terdakwa memposting foto yang telah diedit sebagai postingan iklan di instagram dengan biaya Rp. 650.000,- untuk 24 Jam, setelah melakukan postingan tersebut, Terdakwa tinggal menunggu dan jika ada DM maka Terdakwa akan membalas dengan menggunakan template yang sudah disediakan hingga korban melakukan transfer ke rekening yang telah disiapkan, selanjutnya setelah korban melakukan pembayaran maka data yang telah diberikan oleh korban akan kami serahkan nomor yang diperintahkan oleh PALLI untuk dilakukan ROL (penipuan lanjutan) oleh tim yang lain;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan online (SOBIS) dengan menggunakan akun instagram taraphone.bali dan ps_store.samarinda di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pakenya Desa Sereang Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), adapun rumah tersebut disiapkan oleh PALLI sedangkan untuk tim ROL dan tim Pemegang rekening Terdakwa tidak mengetahui tempat kerjanya;
- Bahwa pembagian upah jika Admin sukses melakukan penipuan yakni untuk admin 20%, tim pemegang rekening 20% dan PALLI 60%, selanjutnya jika tim ROL sukses melakukan penipuan lanjutan yakni untuk admin 20%, tim pemegang rekening 20%, tim ROL 20% dan PALLI 40% dan akan dibayarkan setiap 2 minggu sekali secara langsung oleh PALLI;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

2. Terdakwa A JUSMAN

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai operator penipuan online atau sobis bersama dengan teman Terdakwa yaitu MUZZAKIR, MUH. SABIR dan ISHYAM, dimana kami bekerja di bawah perintah dari PALLI.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA sedangkan PALLI merupakan Bos terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengenal secara langsung.
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai operator adalah untuk membalas chat dan melakukan bujuk rayu kepada calon korban yang berminat untuk membeli HP pada akun Instagram.
- Bahwa sekitar bulan Mei 2024 Terdakwa diberikan HP kerja merk ITEL dengan IMEI1 355986844979386, IMEI2 355986844979394 oleh PALLI

Halaman 78 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana didalam HP tersebut sudah terinstal aplikasi Instagram dengan nama akun "Taraphonesurabaya", di dalam akun tersebut terdapat postingan yang menawarkan HP berbagai merk dimana akun tersebut sudah disuntikan followers sehingga menyerupai akun asli dari toko milik TARAPHONE SURABAYA. Kemudian ketika Terdakwa mulai bekerja menggunakan akun Instagram "Taraphonesurabaya", Terdakwa meminta PALLI untuk mengiklankan terlebih dahulu supaya jumlah pengunjung dari akun tersebut meningkat, dimana hal tersebut meningkatkan peluang Terdakwa untuk melakukan penipuan. Selanjutnya ketika ada akun yang tertarik untuk membeli HP mereka akan mengirimkan pesan/DM, kemudian Terdakwa menjawab dengan pesan yang sudah tertemplate/format pemesanan seolah-olah Terdakwa sebagai admin dari toko TARAPHONE SURABAYA dan melakukan bujuk rayu hingga korban tertarik membeli HP dan bersedia mengirimkan uang ke rekening yang Terdakwa berikan. Pada akun Instagram "Taraphonesurabaya" Terdakwa akan mengarahkan korban untuk melakukan transfer ke rekening Bank DBS 1707772647 atas nama GEDE ARMITA yang dimana rekening tersebut sudah disiapkan oleh PALLI.

- Bahwa selanjutnya dikarenakan transaksi Terdakwa sepi pada akun Instagram "Taraphonesurabaya", akhirnya PALLI mengganti nama akun Instagram Terdakwa dari "Taraphonesurabaya" menjadi "pst0re._surabayaa", kemudian akun tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan penipuan online sampai sekarang. Terdakwa juga menjelaskan bahwa pada akun Instagram "pst0re._surabayaa" Terdakwa akan mengarahkan korban untuk melakukan pembayaran ke rekening Bank Aladin dengan nomor rekening 50113389791 atas nama PUTRA SIREGAR yang dimana sebelumnya sudah dipersiapkan oleh PALLI.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menipu korban tersebut Terdakwa akan mengirimkan format pemesanan yang sudah diisi oleh korban kepada Roll (seseorang yang bertugas melakukan penipuan lanjutan yang mengaku sebagai petugas bea cukai/pemilik toko).
- Bahwa pada saat Terdakwa bekerja menggunakan akun Instagram "Taraphonesurabaya" Terdakwa tidak mendapatkan korban, sedangkan ketika Terdakwa bekerja menggunakan akun Instagram "pst0re._surabayaa" Terdakwa berhasil menipu sejumlah 18 orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada tanggal 12 Mei 2024 terdakwa dihubungi oleh MUH SABIR untuk bekerja dengan PALLI hingga saat ini. namun pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 Terdakwa mendapatkan informasi dari PALLI bahwa akan ada pengrebekan dari pihak kepolisian, sehingga Terdakwa diperintahkan untuk berhenti bekerja dan HP yang diberikan oleh PALLI untuk bekerja Terdakwa serahkan kepada MUH SABIR.
- Bahwa tempat Terdakwa bekerja berada di sebuah rumah kayu yang sudah di sediakan oleh PALLI yang beralamat di Jalan Pakenya Sereang Sidenreng Rapang (Sidrap) Sulawesi Selatan. Dimana didalam rumah tersebut terdapat sekitar 10 orang termasuk Terdakwa, MUH SABIR, MUZAKIR dan ISHYAM yang diawasi oleh PALLI.
- Bahwa penghasilan yang sudah Terdakwa terima dari bekerja sebagai oprator penipuan online kepada PALLI adalah berjumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa saat Terdakwa memulai melakukan penipuan, Terdakwa akan meminta Instagram ads/promosi yang pembayarannya ditalangin oleh PALLI dengan nominal berjumlah Rp. 650.000,- per hari (24 jam), adapun pembayaran tersebut atas kesepakatan dari PALLI akan dibagi berdua dengan operator, sehingga setiap operator dikenakan Rp 325.000,- per hari setiap permintaan iklan. Selanjutnya ketika Terdakwa berhasil mendapatkan uang dari hasil penipuan, Terdakwa mendapatkan bagian 20%, orang yang mencairkan dana mendapatkan 20% dan sisanya PALLI mendapatkan 60%, kemudian dari ROLL pembagian uangnya 20 % untuk roll, 20% untuk pencairan dana, 20% operator dan sisanya untuk PALLI 40%. Sehingga terdakwa mendapatkan total 40% dari uang yang berhasil dihasilkan dari penipuan tersebut. Bahwa pengajian biasanya diberikan di hari terakhir setelah bekerja selama 2 minggu dan diberikan secara cash oleh PALLI melalui MUH SABIR kepada Terdakwa.
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) buah HP beserta akun media sosial yang terdapat didalamnya, yaitu sebagai berikut:
 - a. Handphone Iphone 11 warna putih dengan IMEI1 353844856726900, IMEI2 353844859923249 dengan Akun Fanspage Facebook atas nama "Taraphonestoresurabaya" merupakan HP pribadi Terdakwa;
 - b. Handphone OPPO RENO 11 F warna hitam dengan IMEI1 863545071647937, IMEI2 863545071647929 dengan Akun

Halaman 80 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram atas nama @psst0re_surabayaa merupakan HP pribadi Terdakwa, dimana Terdakwa memberikan HP tersebut kepada PALLI kemudian yang bersangkutan membuat akun @psst0re_surabaya untuk dijadikan cadangan;

c. Handphone ITTEL A70 warna hitam dengan IMEI1 355986844979386, IMEI2 355986844979394 dengan Akun Instagram atas nama "@pst0re._surabayaa" merupakan HP yang Terdakwa pergunakan untuk bekerja sebagai operator yang diberikan oleh PALLI.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

3. Terdakwa MUZAKKIR

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator penipuan online atau sobis bersama dengan Terdakwa A JUSMAN dan Terdakwa MUH. SABIR serta ISHYAM di bawah perintah dari PALLI;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak kenal dengan saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA sedangkan PALLI merupakan Bos Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengenal secara langsung;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator dalam melakukan penipuan online dengan modus menggunakan akun palsu untuk mendapatkan korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan online dengan menggunakan akun palsu instagram toko handphone yang menyerupai akun resmi instagram dari toko handphone, kemudian Terdakwa bertindak sebagai admin toko untuk membalas pesan direct message Instagram dari calon korban;
- Bahwa Terdakwa lupa sejak kapan terdakwa menjadi operator penipuan online dengan menggunakan akun palsu, tapi Terdakwa bekerja sebagai operator selama 1 minggu. Terdakwa bekerja menjadi operator penipuan online karena adanya ajakan dari MUH SABIR. Dimana saat itu, MUH SABIR menawarkan pekerjaan sobis kepada Terdakwa, dan Terdakwa menerima tawaran dari MUH SABIR tersebut;
- Bahwa "sobis" merupakan istilah penipuan online yang digunakan oleh pelaku-pelaku penipuan online dengan berbagai macam modus yang berada di Kabupaten Sidrap;

Halaman 81 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja dengan sarana yang sudah disiapkan oleh PALLI yaitu handphone yang didalamnya sudah terdapat akun Instagram. Kemudian Terdakwa melapor kepada PALLI untuk memasang iklan pada akun Instagram palsu yang Terdakwa gunakan, supaya Terdakwa mendapat korban dari penipuan online. Kemudian Terdakwa hanya menunggu sampai ada calon korban yang mengirim pesan direct message ke akun Instagram yang Terdakwa gunakan. Setelah terdapat orang/calon korban yang mengirim pesan direct message ke akun Instagram yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa membalas dengan mengirimkan foto handphone yang dipesan oleh orang/calon korban. Apabila korban setuju, Terdakwa mengirimkan format pemesanan yang isinya : nama lengkap, alamat, pekerjaan, unit handphone yang dipesan, serta harga. Setelah seluruh format tersebut diisi, Terdakwa mengirimkan rekening untuk pembayaran;
- Bahwa setelah korban melakukan transfer dan memberikan screenshot bukti pembayaran, Terdakwa mengirim format yang sudah diisi oleh korban tersebut untuk dilakukan roll kepada nomor handphone yang memang sudah disediakan oleh PALLI pada handphone yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penipuan online. Roll tersebut dilakukan dengan harapan supaya Terdakwa mendapat keuntungan lebih banyak lagi dari korban penipuan online tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan online bersama-sama dengan 7 (tujuh) rekan Terdakwa yang perannya antara lain : Terdakwa MUH. SABIR merupakan orang yang mengajak Terdakwa bekerja melakukan penipuan online dengan modus transfer palsu sekaligus menjadi mentor, memberikan gaji kepada Terdakwa, dan juga sebagai operator penipuan online dengan menggunakan akun palsu; Terdakwa A JUSMAN bekerja sebagai operator penipuan secara online dengan menggunakan akun palsu; MUHAMMAD ISYAM ALMUKARRAM bekerja sebagai operator penipuan secara online dengan menggunakan akun palsu; serta terdapat 3 (tiga) orang lagi tapi Terdakwa tidak mengenal ketiga orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan online dengan menggunakan akun palsu di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pakenya Desa Sereang Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyediakan tempat. Namun, pada saat

Halaman 82 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bekerja pertama kali di alamat tersebut Terdakwa diantarkan oleh Terdakwa MUH. SABIR;

- Bahwa sistem pembagian shift kerjanya yaitu Terdakwa bersama pekerja penipuan lainnya yang merupakan anak buah dari PALLI bekerja selama 24 jam selama 2 minggu di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pakenya Desa Sereang Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), dan mendapat libur untuk keluar rumah/kantor selama 1 hari, kemudian kembali bekerja di rumah/kantor tersebut selama 2 minggu;
- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penipuan online dengan menggunakan akun palsu tersebut yaitu handphone Redmi A3 warna biru dengan nomor IMEI1: 867911070315726, dan nomor IMEI2: 867911070315734 yang didalamnya terdapat akun instagram Akun Instagram atas nama @pstore_samarinda_ lengkap dengan sudah berisi foto profil, informasi bio, postingan, pengikut, dan akun yang mengikuti, yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penipuan. Handphone beserta akun didalamnya tersebut disediakan oleh PALLI dan diberikan kepada terdakwa oleh MUH. SABIR;
- Bahwa rekening yang digunakan untuk menampung uang hasil penipuan online dengan menggunakan akun palsu yang Terdakwa lakukan yaitu rekening Bank Aladin Syariah 50113389791 atas nama PUTRA SIREGAR;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan online dengan menggunakan akun palsu yang terdakwa lakukan sebanyak 5 orang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akun Instagram dengan nama @taraphone store dengan nomor rekening BNI 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP dan nomor whatsapp 082337974995;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sistem pembayaran upah dari operator penipuan secara online dengan menggunakan akun palsu tersebut dibayarkan setiap 2 minggu sekali. Dimana dari seluruh kerugian korban yang Terdakwa hasilkan, adalah 20% untuk Terdakwa, 20% untuk orang yang melakukan penarikan/pencairan uang dari rekening, dan 60% untuk PALLI. Kemudian apabila pada korban penipuan online yang terdapat roll, maka hasil uang roll tersebut pembagiannya menjadi 20% untuk Terdakwa, 20% untuk orang yang melakukan penarikan/pencairan uang dari rekening, 20% untuk orang yang melakukan roll dan 40% untuk PALLI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Roll merupakan kegiatan penipuan kepada korban yang sudah tertipu sebelumnya, baik mengaku sebagai petugas bea cukai, mengaku sebagai petugas kepolisian dan lain-lain. Untuk menakut-nakuti korban penipuan supaya mendapat uang lebih banyak lagi dari korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan roll tersebut karena Terdakwa hanya mengirimkan identitas korban yang terdapat pada format pemesanan kepada nomor handphone tukang roll, dimana nomor handphone tukang roll tersebut sudah ada di handphone Redmi A3 warna biru dengan nomor IMEI1: 867911070315726, dan nomor IMEI2: 867911070315734 yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penipuan online dengan menggunakan akun palsu;
- Bahwa Terdakwa tidak punya tempat penyimpanan khusus untuk menyimpan handphone Redmi A3 warna biru dengan nomor IMEI1: 867911070315726, dan nomor IMEI2: 867911070315734 yang didalamnya terdapat akun instagram Akun Instagram atas nama @pstore_samarinda_ untuk melakukan penipuan dengan menggunakan akun palsu. Namun, pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2024 handphone yang Terdakwa gunakan tersebut, diambil dan disimpan oleh MUH.SABIR disuatu tempat yang tidak Terdakwa ketahui dan Terdakwa tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima dengan menjadi operator penipuan secara online selama 1 minggu tersebut Rp9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Yang diberikan oleh PALLI melalui terdakwa MUH.SABIR;
- Bahwa tugas dari MUH.SABIR selaku mentor pembimbing Terdakwa yaitu merekrut dan mengajak Terdakwa bekerja melakukan penipuan online dengan menggunakan akun palsu, mengajarkan kepada Terdakwa untuk mencari dan berkomunikasi dengan korban penipuan online dengan menggunakan akun palsu, dan memberikan upah/gaji kepada Terdakwa;
- Bahwa PALLI merupakan bos Terdakwa tapi Terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui PALLI secara langsung;
- Bahwa Terdakwa bekerja di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pakenya Desa Sereang, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) sampai dengan hari Selasa tanggal 4 Juni 2024, karena pada hari itu PALLI mengumpulkan handphone yang Terdakwa gunakan untuk menipu bersama seluruh rekan dan orang-orang lainnya yang bekerja menipu untuk PALLI, karena PALLI mengatakan karena akan ada

Halaman 84 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota kepolisian datang untuk melakukan penggerebekan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 Terdakwa dan teman-teman lainnya diminta membubarkan diri oleh PALLI karena akan ada penggerebekan oleh polisi dan sejak saat itu Terdakwa tinggal di rumah milik MUH SABIR yang beralamat di Jalan Laoji Desa Bulu Wattang Kecamatan Pancariang Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan;

- Bahwa Terdakwa belum menerima upah melakukan penipuan secara online dengan menggunakan akun palsu tersebut, karena uang tersebut masih dipegang oleh MUH. SABIR. Dan apabila Terdakwa sudah menerima uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk kebutuhan istri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1). Disita dari saksi IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN berupa:
 - a). 1 (satu) bendel print out hasil screenshot percakapan direct message (DM) Instagram;
 - b). 2 (dua) lembar print out hasil screenshot percakapan direct message (DM) Instagram;
 - c). 2 (dua) lembar print out hasil screenshot percakapan whatsapp dengan nomor 082337974995;
 - d). 1 (satu) lembar print out hasil screenshot bukti transfer ke rekening BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP sejumlah Rp1.100.000;
 - e). 1 (satu) DVD R dengan merk Maxell, warna kuning dengan kapasitas 4,7 GB.
- 2). Disita dari saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA berupa:
 - a) Buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1750002607421 a.n PT PUTRA SIREGAR ELEKTRONIK MANDIRI;
 - b) Buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1450015364462 a.n PT PUTRA SIREGAR STORE JAYA;
 - c) Buku Tabungan Bank BTN dengan nomor rekening 0000701700000265 a.n PUTRA SIREGAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Buku Tabungan Bank Artha Graha Internasional dengan nomor rekening 1080126855 a.n PUTRA SIREGAR;
- e) Buku Tabungan Bank Artha Graha Internasional dengan nomor rekening 1081696035 a.n PUTRA SIREGAR;
- f) Buku Tabungan Bank Artha Graha Internasional dengan nomor rekening 1079965444 a.n PUTRA SIREGAR;
- g) Buku Tabungan BNI dengan nomor rekening 1790126195 a.n AZUAR RIYANTO;
- h) Buku Tabungan BNI dengan nomor rekening 1811926216 a.n FADRIN NASIR;
- i) Buku Tabungan BNI dengan nomor rekening 1811263847 a.n PT PRODUSEN MESIN INDUSTRI;
- j) Buku Tabungan BNI dengan nomor rekening 1811298735 a.n PT ABADI TRAVEL DAN TOUR;
- k) Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 212201000461567 a.n PUTRA SIREGAR GROUP;
- l) Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 057101000413563 a.n PT PUTRA SIREGAR ELEKTRONIK MANDIRI;
- m) Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 001701003723565 a.n PT PUTRA SIREGAR GROUP;
- n) Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 001701003724561 a.n PT PUTRA SIREGAR Indonesia;
- o) Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 156701000243568 a.n PT MESIN PELET Indonesia;
- p) Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 057201001947569 a.n PT JAYA TOUR TRAVELINDO;
- q) Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 057201039817500 a.n ADY PUTRA SIREGAR;
- r) Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 001701126842507 a.n AZUAR RIYANTO;
- s) Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 057201039727501 a.n SLAMET RIYADI;
- t) Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 106801007345501 a.n ROHMAN SAFRONI;
- u) Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 212201006622501 a.n MUHAMMAD HANAFI;

Halaman 86 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v) Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 463101015690536
a.n PUTRA SIREGAR;
- w) Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 464301021144532
a.n INDRA FADILAH;
- x) Kartu NPWP dengan nomor 402230874901000 a.n PT PUTRA
SIREGAR ELEKTRONIK MANDIRI;
- y) Kartu NPWP dengan nomor 402230874901000 a.n PT PUTRA
SIREGAR GROUP;
- z) Kartu NPWP dengan nomor 402230874901000 a.n PT PUTRA
SIREGAR Indonesia;
- aa) Kartu NPWP dengan nomor 402230874901000 a.n PT MESIN
PELET INDONESIA;
- bb) Kartu NPWP dengan nomor 397133620213000 a.n. PUTRA
SIREGAR;
- cc) Kartu NPWP dengan nomor 946094950125000 a.n PUTRA
SIREGAR;
- dd) Kartu NPWP dengan nomor 423290238042000 a.n PUTRA
SIREGAR;
- ee) Kartu NPWP dengan nomor 995987948903000 a.n PT. SURYA
KARGO LOGISTIK;
- ff) Kartu NPWP dengan nomor 838200699118000 a.n PUTRA
SIREGAR;
- gg) Kartu NPWP dengan nomor 393167770901000 a.n PT. PUTRA
SIREGAR STORE UTAMA;
- hh) Kartu NPWP dengan nomor 398641001901000 a.n PT.
PRODUSEN MESIN MANDIRI;
- ii) Kartu NPWP dengan nomor 507226553903000 a.n PT. MESIN
TEKNOLOGI MANDIRI;
- jj) Kartu NPWP dengan nomor 623474012901000 a.n PT.
PUTRASIREGAR MANDIRI SERVICE;
- kk) Kartu NPWP dengan nomor 397133620213000 a.n PUTRA
SIREGAR;
- ll) KTP a.n FADRIN NASIR dengan NIK 7604033103930010;
- mm) KTP a.n INDRA FADILAH dengan NIK
3202350707040002;
- nn) KTP a.n ADI PUTRA SIREGAR dengan NIK
1471112207880002;

Halaman 87 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



oo) KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 1203012511900006;
pp) KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 1210091006970003;
qq) KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 3173060510861004;
rr) KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 1207023110950007;
ss) KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 1505012107850003;
tt) KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 1409082107850001;
uu) KTP a.n ELISA APRILIA dengan NIK 9271064104900001;
vv) Kartu SIM C a.n. PUTRA SIREGAR dengan nomor 1205-8610-003456;
ww) Kartu SIM A a.n. ANDHIKA K NASUTION dengan nomor 1205-8501-004149;
xx) Kartu ATM bank BNI dengan nomor 5371763021047660 a.n PT ABADI TRAVEL DAN TOUR;
yy) Kartu ATM bank BNI dengan nomor 1946343021195069;
zz) Kartu ATM Bank BPR LESTARI a.n. PUTRA MARAK SIREGAR;
aaa) Kartu ATM Bank ARTHA GRAHA INTERNASIONAL dengan nomor kartu 5898759080042364007;
bbb) Kartu ATM Bank ARTHA GRAHA INTERNASIONAL dengan nomor kartu 5898759050012272902;
ccc) Kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920061038768;
ddd) Kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920061014835;
eee) Kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920060919232;
fff) Kartu ATM Bank BTPN SYARIAH dengan nomor kartu 5069470100161928;
ggg) Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019008531927027;
hhh) Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307952085353614;
iii) Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4837968808126543;
jjj) Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4837968808126568;
kkk) Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4837968808288855;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III) Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4617001201752529;

mmm) Kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu 4215708141807033;

nnn) Kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu 4854478205587543;

ooo) Kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu 4854478205692509;

ppp) Kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu 4215708133401563;

qqq) Kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu 4854478205578260;

rrr) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011201984082;

sss) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011279347701;

ttt) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221844701486733;

uuu) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5326595016492683;

vvv) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5326595015160091;

www) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221844701546502;

xxx) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011275969268;

yyy) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221845067401471;

zzz) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012273369691;

aaaa) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012261019993;

bbbb) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012280058527;

cccc) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011271282641;

dddd) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012266881199;

Halaman 89 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eeee) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011133943679;

ffff) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221847701161370;

gggg) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221845067401463;

hhhh) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221843183774657;

iiii) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5326595015160117;

jjjj) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012214863513;

kkkk) Token BNI dengan nomor mesin 43-3784349-1;

llll) Token BNI dengan nomor mesin 43-3784673-7;

mmmm) 2 (dua) buah sticker KTP a.n. ANDHIKA KURNIA dengan NIK 3507051501840006;

nnnn) 1 (satu) buah sticker KTP a.n. PUTRA SIREGAR dengan NIK 1409082107850001;

oooo) 1 (satu) Unit handphone warna biru dengan Merek Samsung Galaxy A33 5G dengan imei 1 : 353475125119179, imei 2 : 355814215119178, model : SM-A336E/DSN, serial number : RRCT401HARL serta 2 (dua) nomor telepon yang terpasang didalamnya dengan nomor +6281214561313 dan +6282192742763;
pppp) 1 (satu) Unit handphone warna putih dengan Merek Samsung Galaxy A05 S dengan imei 1 : 350169771187308, imei 2 : 358917691187309, model : SM-A057F/DS, serial number : R9RWA031J5F serta 1 (satu) nomor telepon yang terpasang didalamnya dengan nomor +6285889406051;

3). Disita dari saksi NI PUTU ERNA CAHYANI berupa:

- 1 Bendel rekening koran dari rekening Bank BNI 1826124498 atas nama PT BERKAH BERSAMA TARASHOP;
- 1 Sertifikat pendaftaran pendirian perseroan perorangan dari kemenkumham;
- 1 Surat pernyataan pendirian perseroan perorangan;
- 1 NIB;
- 1 sertifikat standar ijin usaha;
- 1 NPWP Perusahaan;
- 1 KTP dan 1 NPWP pemilik.

4). Disita dari Terdakwa MUH. SABIR berupa:

- 1 (satu) Buah HP ITELL A70 warna hitam dengan imei1

Halaman 90 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355986844900945 dan imei2 355986844900952

b) 1 (satu) Buah HP ITEL A70 warna hitam dengan imei1 355986844892324 dan imei2 355986844892332

c) 1 (satu) Buah HP ITEL A70 warna hitam dengan imei1 355986844974320 dan imei2 355986844974338

d) 1 (satu) Buah HP ITEL A70 warna hitam dengan imei1 355986844979386 dan imei2 355986844979394

e) 1 (satu) Buah HP ITEL A70 warna hitam dengan imei1 355986844973827 dan imei2 355986844973835

f) 1 (satu) Buah HP REDMI A3 warna hitam dengan imei1 867911070668827 dan imei2 867911070668835

g) 1 (satu) Buah HP REDMI A3 warna hitam dengan imei1 867911070818620 dan imei2 867911070818638

h) 1 (satu) Buah HP SAMSUNG GALAXY A04e warna hitam dengan imei1 352691975055856/01 dan imei2 356428725055852/01

i) 1 (satu) Buah HP ITEL A70 warna hijau dengan imei1 355986845075408 dan imei2 355986845075416

j) 1 (satu) Buah HP OPPO A18 warna hitam dengan imei1 862088064846258 dan imei2 862088064846241

k) 1 (satu) Buah HP REDMI A3 warna hitam dengan imei1 867911070210489 dan imei2 867911070210497

l) 1 (satu) Buah HP REALME warna biru

m) 1 (satu) Buah HP REDMI A3 warna biru

n) 1 (satu) Buah HP REDMI A3 warna biru dengan imei1 867911070315726 dan imei2 867911070315734

o) Uang tunai sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

5). Disita dari Terdakwa A. JUSMAN berupa:

a) 1 (satu) Buah HP iPhone 11 Warna putih dengan imei1 353844856726900 dan imei2 353844859923249;

b) 1 (satu) Buah HP Oppo Reno 11f 5gWarna hitam dengan imei 863545071647937 dan imei2 863545071647929.

6). Disita dari NETY SUSANTI berupa:

a) 1 Bendel print out percakapan antara akun Instagram netisusanti_170606 dengan akun Instagram pstore_samarinda.;

b) 1 buah print out bukti transfer dari Living mandiri dengan nomor 1480011988642 a.n. NETY SUSANTI ke rekening ALADIN dengan nomor 50113389791 a.n. PUTRA SUREGAR;

Halaman 91 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 buah print out bukti transfer dari Living mandiri dengan nomor 1480011988642 a.n. NETY SUSANTI ke rekening BRI dengan nomor 40401055506500 a.n JICAN SATRIA MAULANA.
- 7). Disita dari MARGARETA ULAN M berupa:
- a) 1 Bendel print out percakapan antara akun Instagram eta_ulanmu dengan akun Instagram pstore;
- b) 1 buah print out bukti transfer dari rekening BRI dengan nomor 800301006549535 a.n. MARGARETA ULAN M. ke rekening ALADIN dengan nomor 50113389791 a.n. PUTRA SIREGAR;
- 8). Disita dari FENI ROSILAWATY. S.E berupa:
- a) 1 buah print out bukti transfer dari rekening BNI dengan nomor rekening 0717922965 a.n. FENI ROSILAWATY,S.E ke rekening a.n JOHN PRIADI SITUMORANG;
- b) 1 buah print out bukti transfer dari rekening BNI dengan nomor 0717922965 a.n. FENI ROSILAWATY ke rekening ALADIN dengan nomor 50113389791 a.n. PUTRA SIREGAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 19 April 2024 bertempat di Alfamart Dalung Permai yang beralamat di Jalan Dalung Permai Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, saksi korban IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN melihat postingan video reels dari akun Instagram @taraphone store yang mempromosikan penjualan handphone merk iphone dengan harga murah, yang ditawarkan oleh akun Instagram @taraphone store membuat saksi korban IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN merasa tertarik untuk menghubungi akun Instagram @taraphone store melalui direct message (DM) instagram untuk menanyakan terkait kebenaran harga yang tertera pada video reels yang diposting.
- Bahwa selanjutnya saksi korban IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN menghubungi akun Instagram @taraphone store melalui direct message (DM) instagram, dalam percakapan direct message (DM) akun Instagram @taraphone store, mengatakan bahwa harga yang tertera pada video reels tersebut memang benar, sehingga pada saat itu saksi korban IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN tertarik dan berkeinginan untuk melakukan pembelian ke toko secara langsung, tapi akun @taraphone store menjelaskan bahwa harga yang tertera pada video reels berlaku hanya untuk pembelian secara online dan tidak berlaku untuk pembelian secara langsung di toko.

Halaman 92 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi korban IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN mengikuti arahan untuk mengisi form yang diberikan oleh pemilik akun Instagram @taraphone store untuk melakukan pembelian dengan harga promo sesuai dengan yang tertera pada video reels berupa HP Iphone 12 Pro Max.
- Bahwa kemudian saksi korban IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN mengisi form yang diberikan oleh pemilik akun Instagram @taraphone store dan mengisi data seperti: nama, pekerjaan, no HP/Whatsapp, alamat lengkap, tipe barang, warna, jumlah, harga, dan bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran. Setelah mengisi data yang diminta, saksi korban IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN mengirimkan form tersebut dan diminta untuk melakukan pembayaran ke rekening yang diberikan oleh pemilik akun @taraphone store yaitu rekening BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP sejumlah Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sesuai dengan harga promo pada video reels.
- Bahwa selanjutnya saksi korban IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN melakukan pembayaran secara transfer dengan menggunakan rekening BCA dengan nomor 1462374873 a.n. IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN ke rekening BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP.
- Bahwa kemudian setelah beberapa menit mentransfer uang pembelian HP Iphone sejumlah Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut, saksi korban IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN menerima telepon whatsapp dari nomor 082337974995 yang mengaku sebagai owner/pemilik dari Taraphone, yang pada saat itu meminta saksi korban IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan sebagai uang jaminan HP Iphone 12 Pro Max yang saksi korban IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN beli aman sampai ditujukan, tapi saat itu saksi korban IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN hanya mengiyakan dan tidak menuruti permintaan tersebut.
- Bahwa kemudian karena saksi korban IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN merasa curiga, selanjutnya saksi korban IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN mendatangi Toko Taraphone secara langsung yang beralamat di Dalung untuk melakukan konfirmasi terkait pesanan HP Iphone 12 Pro Max yang dibeli melalui direct message (DM) instagram pada akun @taraphone store.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penjelasan dari salah satu karyawan Taraphone, akun instagram @taraphone store dan akun whatsapp 082337974995 bukan merupakan media sosial resmi dari Taraphone, melainkan pelaku penipuan yang mengatasnamakan Taraphone. Sehingga dengan adanya penjelasan tersebut saksi korban IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN merasa tertipu dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.
- Bahwa HP Iphone 12 Pro Max yang dibeli oleh saksi korban IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN melalui direct message (DM) instagram pada akun @taraphone store, hingga saat ini tidak kunjung datang.
- Bahwa selain saksi korban IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN, saksi LUH PUTU EKA VALENZIA PRADNYAWATI juga mengalami kejadian yang sama seperti saksi korban IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN, yang mana telah terlanjur mengirimkan uang sejumlah Rp.900.000,- ke rekening BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP untuk pembelian handphone Iphone 11 yang ditawarkan melalui instagram pada akun @taraphone store, sehingga saksi LUH PUTU EKA VALENZIA PRADNYAWATI mengalami kerugian karena handphone yang dipesannya tidak pernah kunjung datang.
- Bahwa selain para saksi korban tersebut di atas, ternyata ada saksi korban lain yang kena penipuan, yaitu saksi FERLA HERIE FERDINA, yang mana saksi korban menjadi korban penipuan online melalui instagram yang mengatasnamakan PS STORE SURABAYA, yang mana saksi sempat melihat postingan Story Akun instagram yang seolah-olah milik PS STORE SURABAYA yng bernama "pst0re._surabayaa" memposting video promosi handphone merek Iphone 13 dengan harga Rp. 1.000.000,-, karena merasa tertarik akhirnya saksi pun menanyakan ketersediaan handphone Iphone 11 tersebut melalui *direct message* (DM). Selanjutnya dalam chat DM tersebut saksi sepakat untuk membeli HP Iphone 13 tersebut, dan kemudian saksi diarahkan untuk mengisi formulir dan mengisi data mulai dari nama, alamat, nomor hp dan sebagainya, setelah itu lalu mengisi formulir dan diarahkan untuk melakukan pembayaran ke rekening BANK ALADIN SYARIAH dengan nomor 50113389791 a.n. PUTRA SIREGAR dan kemudian saksipun melakukan pembayaran ke rekening tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- namun ternyata setelah saksi menggubungi toko PS STORE SURABAYA yang asli, pihak toko mengatakan bahwa toko tersebut tidak punya akun Instagram bernama "pst0re._surabayaa";

Halaman 94 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



- Bahwa ada juga saksi korban lainnya atas nama NETY SUSANTI yang menjadi korban penipuan online melalui instagram Psroe. Saat itu saksi sedang melihat postingan Story Akun instagram yang seolah-olah milik Psstore yang memposting video promosi handphone merek Iphone dengan harga Rp.1.000.000, karena merasa tertarik saksipun menanyakan ketersediaan handphone Iphone 12 promax tersebut melalui direct message (DM), selanjutnya dalam chat DM tersebut saksi sepakat untuk membeli HP Iphone 12 promax tersebut, dan kemudian saksi diarahkan untuk mengisi formulir dan mengisi data mulai dari nama, alamat, nomor hp dan sebagainya, kemudian setelah mengisi formulir saksi diarahkan untuk melakukan pembayaran ke rekening ALADIN dengan nomor 50113389791 a.n. PUTRA SIREGAR, dan selanjutnya saksipun melakukan pembayaran ke rekening tersebut sebesar Rp. 1.000.000,-. Bahwa setelah melakukan transfer ke rekening ALADIN dengan nomor 50113389791 a.n. PUTRA SIREGAR tersebut saksi masih sempat ditelepon oleh nomor 089528235999, yang mana mengaku sebagai Pihak psstore agar saksi melakukan pembayaran bea cukai ke nomor rekening 40401055506500 a.n JICAN SATRIA MAULANA sebesar Rp. 2.500.000,- namun karena saksi hanya mempunyai Rp.1.000.000,- akhirnya saksi hanya kirim uang sebesar Rp. 1.000.000,- ke nomor rekening 40401055506500 a.n JICAN SATRIA MAULANA. setelah saksi mengirim uang tersebut, pihak yang mengaku Psstore menelepon saksi kembali untuk disuruh membayar lagi sebesar Rp.1.500.000,- dengan alasan akan dikirimkan Hp langsung setelah melakukan pembayaran bea cukai tersebut, namun karena saksi sudah tidak memiliki saldo lagi, saksipun tidak melakukan pembayaran tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa pemilik dari PT BERKAH BERSAMA TARASHOP bernama ANDHIKA KURNIA PANDIA (Terdakwa). Selanjutnya petugas kepolisian dari Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali yaitu BRIPKA PUTU NGURAH DONI SURYAWAN, S.H., BRIPKA PUTU NGURAH DONI SURYAWAN, S.H. dan tim melakukan profiling dan diperoleh informasi bahwa saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA berdomisili di Kos Uma Residence Gang Genjot Dewi Uma Nomor A03 Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, kemudian petugas kepolisian Subdit V Ditreskrimsus Polda Bali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dikamar kos saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA ditemukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1750002607421 a.n PT PUTRA SIREGAR ELEKTRONIK MANDIRI.
2. Buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1450015364462 a.n PT PUTRA SIREGAR STORE JAYA.
3. Buku Tabungan Bank BTN dengan nomor rekening 0000701700000265 a.n PUTRA SIREGAR.
4. Buku Tabungan Bank Artha Graha Internasional dengan nomor rekening 1080126855 a.n PUTRA SIREGAR.
5. Buku Tabungan Bank Artha Graha Internasional dengan nomor rekening 1081696035 a.n PUTRA SIREGAR.
6. Buku Tabungan Bank Artha Graha Internasional dengan nomor rekening 1079965444 a.n PUTRA SIREGAR.
7. Buku Tabungan BNI dengan nomor rekening 1790126195 a.n AZUAR RIYANTO.
8. Buku Tabungan BNI dengan nomor rekening 1811926216 a.n FADRIN NASIR.
9. Buku Tabungan BNI dengan nomor rekening 1811263847 a.n PT PRODUSEN MESIN INDUSTRI.
10. Buku Tabungan BNI dengan nomor rekening 1811298735 a.n PT ABADI TRAVEL DAN TOUR.
11. Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 212201000461567 a.n PUTRA SIREGAR GROUP.
12. Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 057101000413563 a.n PT PUTRA SIREGAR ELEKTRONIK MANDIRI.
13. Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 001701003723565 a.n PT PUTRA SIREGAR GROUP.
14. Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 001701003724561 a.n PT PUTRA SIREGAR INDONESIA.
15. Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 156701000243568 a.n PT MESIN PELET INDONESIA.
16. Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 057201001947569 a.n PT JAYA TOUR TRAVELINDO.
17. Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 057201039817500 a.n ADY PUTRA SIREGAR.
18. Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 001701126842507 a.n AZUAR RIYANTO.

Halaman 96 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 057201039727501 a.n SLAMET RIYADI.
20. Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 106801007345501 a.n ROHMAN SAFRONI.
21. Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 212201006622501 a.n MUHAMMAD HANAFI.
22. Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 463101015690536 a.n PUTRA SIREGAR.
23. Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 464301021144532 a.n INDRA FADILAH.
24. Kartu NPWP dengan nomor 402230874901000 a.n PT PUTRA SIREGAR ELEKTRONIK MANDIRI
25. Kartu NPWP dengan nomor 613050087901001 a.n PT PUTRA SIREGAR GROUP
26. Kartu NPWP dengan nomor 406134197901000 a.n PT PUTRA SIREGAR INDONESIA
27. Kartu NPWP dengan nomor 391356920901001 a.n PT MESIN PELET INDONESIA
28. Kartu NPWP dengan nomor 397133620213000 a.n. PUTRA SIREGAR
29. Kartu NPWP dengan nomor 946094950125000 a.n PUTRA SIREGAR
30. Kartu NPWP dengan nomor 423290238042000 a.n PUTRA SIREGAR
31. Kartu NPWP dengan nomor 995987948903000 a.n PT. SURYA KARGO LOGISTIK
32. Kartu NPWP dengan nomor 838200699118000 a.n PUTRA SIREGAR
33. Kartu NPWP dengan nomor 393167770901000 a.n PT. PUTRA SIREGAR STORE UTAMA
34. Kartu NPWP dengan nomor 398641001901000 a.n PT. PRODUSEN MESIN MANDIRI
35. Kartu NPWP dengan nomor 507226553903000 a.n PT. MESIN TEKNOLOGI MANDIRI
36. Kartu NPWP dengan nomor 623474012901000 a.n PT. PUTRASIREGAR MANDIRI SERVICE

Halaman 97 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Kartu NPWP dengan nomor 397133620213000 a.n PUTRA SIREGAR
38. KTP a.n FADRIN NASIR dengan NIK 7604033103930010
39. KTP a.n INDRA FADILAH dengan NIK 3202350707040002
40. KTP a.n ADY PUTRA SIREGAR dengan NIK 1471112207880002
41. KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 1203012511900006
42. KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 1210091006970003
43. KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 3173060510861004
44. KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 1207023110950007
45. KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 1505012107850003
46. KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 1409082107850001
47. KTP a.n ELISA APRILIA dengan NIK 9271064104900001
48. Kartu SIM C a.n. PUTRA SIREGAR dengan nomor 1205-8610-003456
49. Kartu SIM A a.n. ANDHIKA K NASUTION dengan nomor 1205-8501-004149
50. Kartu ATM bank BNI dengan nomor 5371763021047660 a.n PT ABADI TRAVEL DAN TOUR
51. Kartu ATM bank BNI dengan nomor 1946343021195069
52. Kartu ATM Bank BPR LESTARI a.n. PUTRA MARAK SIREGAR
53. Kartu ATM Bank ARTHA GRAHA INTERNASIONAL dengan nomor kartu 5898759080042364007
54. Kartu ATM Bank ARTHA GRAHA INTERNASIONAL dengan nomor kartu 5898759050012272902-
55. Kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920061038768-
56. Kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920061014835
57. Kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920060919232
58. Kartu ATM Bank BTPN SYARIAH dengan nomor kartu 5069470100161928
59. Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019008531927027
60. Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307952085353614
61. Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4837968808126543

Halaman 98 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4837968808126568
63. Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4837968808288855
64. Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4617001201752529
65. Kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu 4215708141807033
66. Kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu 4854478205587543
67. Kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu 4854478205692509
68. Kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu 4215708133401563
69. Kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu 4854478205578260
70. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011201984082
71. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011279347701
72. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221844701486733
73. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5326595016492683
74. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5326595015160091
75. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221844701546502
76. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011275969268
77. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221845067401471
78. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012273369691
79. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012261019993
80. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012280058527
81. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011271282641
82. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012266881199
83. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011133943679
84. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221847701161370
85. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221845067401463
86. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221843183774657
87. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5326595015160117
88. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012214863513
89. Token BNI dengan nomor mesin 43-3784349-1
90. Token BNI dengan nomor mesin 43-3784673-7
91. 2 (dua) buah sticker KTP a.n. ANDHIKA KURNIA dengan NIK 3507051501840006
92. 1 (satu) buah sticker KTP a.n. PUTRA SIREGAR dengan NIK 1409082107850001



93. 1 (satu) Unit handphone warna biru dengan Merek Samsung Galaxy A33 5G;

94. 1 (satu) Unit handphone warna putih dengan Merek Samsung Galaxy A05 S;

Dan selanjutnya terhadap barang-barang bukti tersebut dilakukan penyitaan.

- Bahwa saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA membuat rekening Bank BNI dengan nomor rekening 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP pada sekira bulan Maret 2024 di kantor Bank BNI RSU Sanglah Denpasar;

- Bahwa saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA membuat rekening Bank BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP tersebut berdasarkan pesanan dari PALLI (DPO) yang beralamat di Sidrap Sulawesi Selatan, yang akan dipergunakan untuk melakukan penipuan online. Yang mana setelah rekening tersebut berhasil dibuat oleh saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA, kemudian oleh saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA rekening tersebut dikirim kepada PALLI untuk digunakan menampung uang yang berasal dari korban yang kena tipu, yang mana saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA akan mendapatkan upah setiap minggunya dari hasil penipuan tersebut.

- Bahwa selanjutnya Petugas kepolisian dari Subdit V Ditreskrimsus Polda Bali melakukan pengembangan kasus dengan melakukan penyelidikan ke daerah Sulawesi Selatan, dan pada tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di sebuah rumah yang beralamat di di Jalan Laoji Desa Bulu Wattang Kecamatan Pancariang Kabupaten Sidrap, petugas kepolisian tersebut berhasil mengamankan dan menangkap 4 (empat) orang, yaitu Terdakwa MUH.SABIR, Terdakwa A JUSMAN, Terdakwa MUZAKKIR dan saksi M. ISYAM ALMUKARRAM.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan diamankan 1 (satu) buah HP iPhone 11 Warna putih, 1 (satu) buah HP Oppo Reno 11f 5g Warna hitam dengan imei 863545071647937 dan imei2 863545071647929, 1 (satu) buah HP REDMI A3 warna biru dengan imei1 867911070315726 dan imei2 867911070315734 dan uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa ternyata Terdakwa MUH.SABIR, Terdakwa A JUSMAN, Terdakwa MUZAKKIR dan saksi M. ISYAM ALMUKARRAM adalah merupakan anak buah dari PALLI (DPO) dan merupakan sindikat penipuan online atau yang biasa disebut SOBIS. Selanjutnya mereka menunjukkan

Halaman 100 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



tempat menyembunyikan HP yang digunakan untuk melakukan penipuan yang bertempat di sebuah rumah kebun/rumah sawah yang terletak di Desa Bulu Wattang Kecamatan Pancariang Kabupaten Sidrap, dan dari tempat tersebut ditemukan 13 (tiga belas) HP berbagai jenis yang disembunyikan dalam sebuah tas yang ditaruh dibawah atap.

- Bahwa dari 13 (tiga belas) HP yang ditemukan di rumah sawah/rumah kebun tersebut ditemukan berbagai akun Instagram yang mengatasnamakan beberapa toko Hanphone ternama, dan akun-akun instagram tersebut merupakan akun yang digunakan untuk melakukan penipuan online (sobis).

- Bahwa cara saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA membuat rekening Bank BNI dengan nomor rekening 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP adalah awalnya saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA mendaftar PT secara online di website PTP.au.go.id milik Kemenkumham, selanjutnya setelah masuk ke website tersebut saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA memasukkan NIK saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA dan memasukkan nama PT BERKAH BERSAMA TARASHOP, kemudian melakukan cek terhadap nama PT tersebut, dan setelah dinyatakan nama PT BERKAH BERSAMA TARASHOP tersedia, selanjutnya saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA memasukkan alamat Jalan Raya Kuta no 47 Kuta, dan juga memasukkan nomor Hp 082220794701, selanjutnya saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA memasukkan email berkahnyatara@gmail.com. Dan setelah diverifikasi maka saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA mendapatkan NPWP dan Sertifikat PT. Setelah mendapatkan sertifikat, maka saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA membuat NIB (Nomor Induk Berusaha) secara online di website <https://oss.go.id/>, selanjutnya setelah masuk ke website tersebut saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA memasukkan nomor NPWP dan nomor Sertifikat PT yang saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA terima, selanjutnya memasukkan jenis usaha, dimana jenis usaha yang saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA masukkan yakni penjualan peralatan HP, Laptop dan Petshop. Selanjutnya setelah NIB selesai kemudian saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA mengunduh file tersebut menggunakan HP samsung A35 warna biru. Selanjutnya setelah NIB selesai, saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA langsung datang ke Bank BNI RSU Sanglah untuk membuat rekening a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP tersebut.

- Bahwa ketika saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA membuat rekening Bank BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP, saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA langsung mendaftarkan

Halaman 101 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi BNI Direct dengan menggunakan nomor 082220794701 yang diberikan oleh PALLI sebelumnya, selanjutnya setelah jadi maka user name dan password akan dikirim melalui SMS ke nomor tersebut dan nomor tersebut langsung dipegang oleh PALLI.

- Bahwa untuk membuat PT BERKAH BERSAMA TARASHOP tersebut, saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA diberi uang oleh PALLI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembuatan rekening saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dikirim ke rekening Bank BCA 7670746261 atas nama ANDHIKA KURNIA PANDIA.

- Bahwa Terdakwa MUH. SABIR, Terdakwa A JUSMAN, Terdakwa MUZAKKIR dan saksi M. ISYAM ALMUKARRAM yang merupakan anak buah PALLI mempunyai peran kerja sebagai operator dalam melakukan penipuan online dengan modus menggunakan akun palsu untuk mendapatkan korban.

- Bahwa cara Terdakwa MUH. SABIR, Terdakwa A JUSMAN, Terdakwa MUZAKKIR dan saksi M. ISYAM ALMUKARRAM bekerja adalah dengan menggunakan sarana yang sudah disiapkan oleh PALLI, yaitu berupa handphone yang didalamnya sudah terdapat akun Instagram. Kemudian mereka melapor kepada PALLI untuk memasang iklan pada akun Instagram palsu yang mereka gunakan, supaya mereka mendapat korban dari penipuan online.

- Bahwa kemudian mereka Para Terdakwa hanya menunggu sampai ada calon korban yang mengirim pesan *direct message* ke akun Instagram yang mereka gunakan. Setelah terdapat orang/calon korban yang mengirim pesan *direct message* ke akun Instagram yang mereka gunakan, mereka Para Terdakwa membalas dengan mengirimkan foto handphone yang dipesan oleh orang/calon korban. Apabila korban setuju, mereka mengirimkan format pemesanan yang isinya nama lengkap, alamat, pekerjaan, unit handphone yang dipesan, serta harga. Setelah seluruh format tersebut diisi, mereka Para Terdakwa mengirimkan rekening untuk pembayaran.

- Bahwa setelah korban melakukan transfer dan memberikan screenshot bukti pembayaran, mereka Para Terdakwa mengirim format yang sudah diisi oleh korban tersebut untuk dilakukan *roll* kepada nomor handphone yang memang sudah disediakan oleh PALLI di handphone yang mereka Para Terdakwa gunakan untuk melakukan penipuan online. *Roll* tersebut dilakukan dengan harapan supaya mereka Para Terdakwa mendapat keuntungan lebih banyak lagi dari korban penipuan online tersebut.

Halaman 102 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan penipuan online tersebut, Terdakwa MUH. SABIR merupakan orang yang mengajak Terdakwa A JUSMAN dan Terdakwa MUZAKKIR bekerja melakukan penipuan online dengan modus transfer palsu sekaligus menjadi mentor, memberikan gaji kepada Terdakwa A JUSMAN dan Terdakwa MUZAKKIR, dan juga sebagai operator penipuan online dengan menggunakan akun palsu, sedangkan Terdakwa A JUSMAN bekerja sebagai operator penipuan secara online dengan menggunakan akun palsu, begitu pula dengan Terdakwa MUZAKKIR dan saksi MUHAMMAD ISYAM ALMUKARRAM bekerja sebagai operator penipuan secara online dengan menggunakan akun palsu;
- Bahwa Terdakwa MUH. SABIR, Terdakwa A JUSMAN, Terdakwa MUZAKKIR dan saksi M. ISYAM ALMUKARRAM melakukan penipuan online dengan menggunakan akun palsu di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pakenya Desa Sereang Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Adapun sistem pembagian shift kerjanya yaitu mereka bersama pekerja penipuan lainnya yang juga merupakan anak buah dari PALLI bekerja selama 24 jam selama 2 minggu dan mendapat libur untuk keluar rumah/kantor selama 1 hari, kemudian kembali bekerja di rumah/kantor tersebut selama 2 minggu.
- Bahwa sarana yang mereka Para Terdakwa gunakan untuk melakukan penipuan online dengan menggunakan akun palsu tersebut yaitu handphone Redmi A3 warna biru dengan nomor IMEI1: 867911070315726, dan nomor IMEI2: 867911070315734 yang didalamnya terdapat akun-akun Instagram atas nama @pstore_samarinda_ lengkap dengan sudah berisi foto profil, informasi bio, postingan, pengikut, dan akun yang mengikuti, yang mereka gunakan untuk melakukan penipuan. Handphone beserta akun didalamnya tersebut disediakan oleh PALLI.
- Bahwa sistem pembayaran upah dari operator penipuan secara online dengan menggunakan akun palsu tersebut dibayarkan setiap 2 minggu sekali. Dimana dari seluruh kerugian korban yang mereka hasilkan adalah 20% untuk operator, 20% untuk orang yang melakukan penarikan/pencairan uang dari rekening, dan 60% untuk PALLI.
- Bahwa kemudian apabila pada korban penipuan online terdapat roll, hasil uang roll tersebut pembagiannya menjadi 20% untuk operator, 20% untuk orang yang melakukan penarikan/pencairan uang dari rekening, 20% untuk orang yang melakukan roll dan 40% untuk PALLI.
- Bahwa Roll merupakan kegiatan penipuan kepada korban yang sudah tertipu sebelumnya, baik mengaku sebagai petugas bea cukai, mengaku

Halaman 103 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



sebagai petugas kepolisian dan lain-lain dengan tujuan untuk menakut-nakuti korban penipuan supaya mendapat uang lebih banyak lagi dari korban.

- Bahwa berdasarkan dokumen permohonan pembukaan rekening dan pendaftaran BNI Direct Mobile yang dilakukan oleh saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA, terdapat 2 nomor handphone yang digunakan yaitu 082220794701 dan 081214561313, namun berdasarkan data yang tercatat pada sistem nomor handphone yang digunakan nasabah untuk bertransaksi adalah nomor handphone 082220794701.
- Bahwa selama periode rekening dibuka sampai dengan diblokir, tercatat uang masuk sebesar Rp. 143.548.000,- (seratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dengan jumlah transaksi sebanyak 130 (seratus tiga puluh) transaksi. Sedangkan uang keluar dari rekening tersebut tercatat sebesar Rp. 138.957.500,- (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah transaksi sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) transaksi.
- Bahwa identitas dengan nama ANDHIKA KURNIA PANDIA dan NIK 3175101501850010 tersebut merupakan identitas asli saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA yang terekam di catatan sipil Jakarta Selatan sekira tahun 2002, sedangkan Identitas dengan nama ANDHIKA KURNIA NASUTION dan NIK 31730815018510002 tersebut merupakan identitas palsu yang saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA buat pada tahun 2013 dengan bantuan petugas dari Kecamatan Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa identitas dengan nama PUTRA SIREGAR dan NIK 1409082107850001 tersebut, merupakan identitas palsu yang saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA buat pada tahun 2022. Adapun data tersebut saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA dapatkan dari membeli melalui marketplace facebook, namun saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA lupa nama akunnya karena sudah lama, kemudian setelah mendapatkan datanya saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA mengirimkan foto saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA dan selanjutnya saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA menerima data tersebut, selanjutnya saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA mencari di aplikasi shopee untuk melakukan pencetakan stiker KTP palsu tersebut, selanjutnya saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA membeli Blangko KTP yang belum berisi data, dan selanjutnya blangko tersebut saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA tempel dengan stiker KTP palsu sehingga menyerupai KTP asli.
- Bahwa identitas dengan nama PUTRA SIREGAR dan NIK 1409082107850001 tersebut, saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA gunakan

Halaman 104 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



untuk membuat rekening Bank BRI yang selanjutnya saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA kirim ke PALLI untuk digunakan.

- Bahwa KTP dengan NIK 1207023110950007 a.n. PUTRA SIREGAR yang ditemukan dikamar kos saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA adalah awalnya saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA diperintah oleh PALLI untuk mencari KTP atas nama PUTRA SIREGAR yang akan dipergunakan untuk penipuan, kemudian saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA membuka grup jual beli rekening pada Facebook dan menemukan data atau NIK KTP atas nama PUTRA SIREGAR. Kemudian saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA menghubungi calo KTP yang ada di Denpasar dan memberikan NIK yang sudah saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA dapatkan sebelumnya untuk dicetakan KTP tersebut, kemudian setelah KTP atas nama PUTRA SIREGAR tersebut tercetak, kemudian dikirim ke kost-an saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA dengan membayar sejumlah Rp. 300.000,-. Kemudian KTP yang sudah tercetak tersebut oleh saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA foto dan dikirimkan kepada PALLI.

- Bahwa Identitas dengan nama ANDHIKA KURNIA dan NIK 3507051501840006 tersebut merupakan identitas palsu yang saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA buat pada tahun 2022. Adapun data tersebut saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA dapatkan dari membeli melalui marketplace facebook seharga Rp. 2.000.000,-, namun saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA lupa nama akunnya karena sudah lama, kemudian setelah mendapatkan datanya sesuai yang saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA inginkan selanjutnya mengirimkan foto, dan kemudian saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA menerima data dalam bentuk stiker tersebut.

- Bahwa barang bukti berupa percakapan antara korban dengan akun instagram @taraphone store dan akun whatsapp 082337974995 yang mengarahkan korban untuk melakukan pembayaran ke rekening Bank BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP adalah merupakan rekening yang saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA berikan kepada kepada PALLI, dan akun instagram @taraphone store dan akun whatsapp 082337974995 tersebut dikelola oleh PALLI.

- Bahwa saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA secara langsung tidak ada hubungan kerjasama dengan Terdakwa MUH SABIR, Terdakwa MUSAKKIR dan Terdakwa A. JUSMAN tersebut, namun saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA dan Para Terdakwa tersebut sama-sama merupakan anak buah PALLI, dimana saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA tugasnya membuat rekening

Halaman 105 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Para Terdakwa merupakan tim Operator untuk melakukan penipuan online.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan;
3. Mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan „Orang” dalam undang-undang in casu adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Para Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Para Terdakwa mengaku bernama : Terdakwa I. MUH. SABIR, Terdakwa II. A JUSMAN, dan Terdakwa III. MUZAKKIR dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para

Halaman 106 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, yang menerangkan bahwa Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Para Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. **Unsur "Dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan adalah informasi sesat dan berbahaya karena menyesatkan persepsi manusia dengan menyampaikan informasi palsu sebagai kebenaran;

Halaman 107 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan memenuhi unsur Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), jika seseorang itu memiliki niat untuk membuat, memotong, menambahkan, mengurangi, dan menyebarkan sendiri berita bohong (hoax) yang menyesatkan dan mengakibatkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berawal pada tanggal 19 April 2024 bertempat di Alfamart Dalung Permai yang beralamat di Jalan Dalung Permai Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, saksi korban IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN melihat postingan video reels dari akun Instagram @taraphone store yang mempromosikan penjualan handphone merk iphone dengan harga murah, yang ditawarkan oleh akun Instagram @taraphone store membuat saksi korban IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN merasa tertarik untuk menghubungi akun Instagram @taraphone store melalui direct message (DM) instagram untuk menanyakan terkait kebenaran harga yang tertera pada video reels yang diposting.

Bahwa selanjutnya saksi korban IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN menghubungi akun Instagram @taraphone store melalui direct message (DM) instagram, dalam percakapan direct message (DM) akun Instagram @taraphone store, mengatakan bahwa harga yang tertera pada video reels tersebut memang benar, sehingga pada saat itu saksi korban IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN tertarik dan berkeinginan untuk melakukan pembelian ke toko secara langsung, tapi akun @taraphone store menjelaskan bahwa harga yang tertera pada video reels berlaku hanya untuk pembelian secara online dan tidak berlaku untuk pembelian secara langsung di toko.

Bahwa selanjutnya saksi korban IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN mengikuti arahan untuk mengisi form yang diberikan oleh pemilik akun Instagram @taraphone store untuk melakukan pembelian dengan harga promo sesuai dengan yang tertera pada video reels berupa HP Iphone 12 Pro Max.

Bahwa kemudian saksi korban IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN mengisi form yang diberikan oleh pemilik akun Instagram @taraphone store dan mengisi data seperti: nama, pekerjaan, no HP/Whatsapp, alamat lengkap, tipe barang, warna, jumlah, harga, dan bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran. Setelah mengisi data yang diminta, saksi korban IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN mengirimkan form tersebut dan diminta untuk melakukan pembayaran ke rekening yang diberikan oleh pemilik akun @taraphone store yaitu rekening BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA

Halaman 108 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARASHOP sejumlah Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sesuai dengan harga promo pada video reels.

Bahwa selanjutnya saksi korban IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN melakukan pembayaran secara transfer dengan menggunakan rekening BCA dengan nomor 1462374873 a.n. IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN ke rekening BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP.

Bahwa kemudian setelah beberapa menit mentransfer uang pembelian HP Iphone sejumlah Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut, saksi korban IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN menerima telepon whatsapp dari nomor 082337974995 yang mengaku sebagai owner/pemilik dari Taraphone, yang pada saat itu meminta saksi korban IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan sebagai uang jaminan HP Iphone 12 Pro Max yang saksi korban IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN beli aman sampai ditujuan, tapi saat itu saksi korban IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN hanya mengiyakan dan tidak menuruti permintaan tersebut.

Bahwa kemudian karena saksi korban IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN merasa curiga, selanjutnya saksi korban IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN mendatangi Toko Taraphone secara langsung yang beralamat di Dalung untuk melakukan konfirmasi terkait pesanan HP Iphone 12 Pro Max yang dibeli melalui direct message (DM) instagram pada akun @taraphone store.

Bahwa berdasarkan penjelasan dari salah satu karyawan Taraphone, akun instagram @taraphone store dan akun whatsapp 082337974995 bukan merupakan media sosial resmi dari Taraphone, melainkan pelaku penipuan yang mengatasnamakan Taraphone. Sehingga dengan adanya penjelasan tersebut saksi korban IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN merasa tertipu dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

Bahwa HP Iphone 12 Pro Max yang dibeli oleh saksi korban IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN melalui direct message (DM) instagram pada akun @taraphone store, hingga saat ini tidak kunjung datang.

Bahwa selain saksi korban IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN, saksi LUH PUTU EKA VALENZIA PRADNYAWATI juga mengalami kejadian yang sama seperti saksi korban IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN, yang mana telah terlanjur mengirimkan uang sejumlah Rp.900.000,- ke rekening BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP untuk pembelian handphone Iphone 11 yang ditawarkan melalui instagram pada akun

Halaman 109 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@taraphone store, sehingga saksi LUH PUTU EKA VALENZIA PRADNYAWATI mengalami kerugian karena handphone yang dipesannya tidak pernah kunjung datang.

Bahwa selain para saksi korban tersebut di atas, ternyata ada saksi korban lain yang kena penipuan, yaitu saksi FERLA HERIE FERDINA, yang mana saksi korban menjadi korban penipuan online melalui instagram yang mengatasnamakan PS STORE SURABAYA, yang mana saksi sempat melihat postingan Story Akun instagram yang seolah-olah milik PS STORE SURABAYA yang bernama "pst0re._surabayaa" memposting video promosi handphone merek Iphone 13 dengan harga Rp. 1.000.000,-, karena merasa tertarik akhirnya saksi pun menanyakan ketersediaan handphone Iphone 11 tersebut melalui *direct message* (DM). Selanjutnya dalam chat DM tersebut saksi sepakat untuk membeli HP Iphone 13 tersebut, dan kemudian saksi diarahkan untuk mengisi formulir dan mengisi data mulai dari nama, alamat, nomor hp dan sebagainya, setelah itu lalu mengisi formulir dan diarahkan untuk melakukan pembayaran ke rekening BANK ALADIN SYARIAH dengan nomor 50113389791 a.n. PUTRA SIREGAR dan kemudian saksipun melakukan pembayaran ke rekening tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- namun ternyata setelah saksi menghubungi toko PS STORE SURABAYA yang asli, pihak toko mengatakan bahwa toko tersebut tidak punya akun Instagram bernama "pst0re._surabayaa";

Bahwa ada juga saksi korban lainnya atas nama NETY SUSANTI yang menjadi korban penipuan online melalui instagram Pstroe. Saat itu saksi sedang melihat postingan Story Akun instagram yang seolah-olah milik Psstore yang memposting video promosi handphone merek Iphone dengan harga Rp.1.000.000, karena merasa tertarik saksipun menanyakan ketersediaan handphone Iphone 12 promax tersebut melalui *direct message* (DM), selanjutnya dalam chat DM tersebut saksi sepakat untuk membeli HP Iphone 12 promax tersebut, dan kemudian saksi diarahkan untuk mengisi formulir dan mengisi data mulai dari nama, alamat, nomor hp dan sebagainya, kemudian setelah mengisi formulir saksi diarahkan untuk melakukan pembayaran ke rekening ALADIN dengan nomor 50113389791 a.n. PUTRA SIREGAR, dan selanjutnya saksipun melakukan pembayaran ke rekening tersebut sebesar Rp. 1.000.000,-. Bahwa setelah melakukan transfer ke rekening ALADIN dengan nomor 50113389791 a.n. PUTRA SIREGAR tersebut saksi masih sempat ditelepon oleh nomor 089528235999, yang mana mengaku sebagai Pihak pstore agar saksi melakukan pembayaran bea cukai ke nomor rekening 40401055506500 a.n JICAN SATRIA MAULANA sebesar Rp. 2.500.000,-

Halaman 110 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena saksi hanya mempunyai Rp.1.000.000,- akhirnya saksi hanya kirim uang sebesar Rp. 1.000.000,- ke nomor rekening 40401055506500 a.n JICAN SATRIA MAULANA. setelah saksi mengirim uang tersebut, pihak yang mengaku Psstore menelepon saksi kembali untuk disuruh membayar lagi sebesar Rp.1.500.000,- dengan alasan akan dikirimkan Hp langsung setelah melakukan pembayaran bea cukai tersebut, namun karena saksi sudah tidak memiliki saldo lagi, saksipun tidak melakukan pembayaran tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa pemilik dari PT BERKAH BERSAMA TARASHOP bernama ANDHIKA KURNIA PANDIA (Terdakwa). Selanjutnya petugas kepolisian dari Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali yaitu BRIPKA PUTU NGURAH DONI SURYAWAN, S.H., BRIPKA PUTU NGURAH DONI SURYAWAN, S.H. dan tim melakukan profiling dan diperoleh informasi bahwa saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA berdomisili di Kos Uma Residence Gang Genjot Dewi Uma Nomor A03 Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, kemudian petugas kepolisian Subdit V Ditreskrimsus Polda Bali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dikamar kos saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA ditemukan barang bukti sebagai berikut:

1. Buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1750002607421 a.n PT PUTRA SIREGAR ELEKTRONIK MANDIRI.
2. Buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1450015364462 a.n PT PUTRA SIREGAR STORE JAYA.
3. Buku Tabungan Bank BTN dengan nomor rekening 0000701700000265 a.n PUTRA SIREGAR.
4. Buku Tabungan Bank Artha Graha Internasional dengan nomor rekening 1080126855 a.n PUTRA SIREGAR.
5. Buku Tabungan Bank Artha Graha Internasional dengan nomor rekening 1081696035 a.n PUTRA SIREGAR.
6. Buku Tabungan Bank Artha Graha Internasional dengan nomor rekening 1079965444 a.n PUTRA SIREGAR.
7. Buku Tabungan BNI dengan nomor rekening 1790126195 a.n AZUAR RIYANTO.
8. Buku Tabungan BNI dengan nomor rekening 1811926216 a.n FADRIN NASIR.
9. Buku Tabungan BNI dengan nomor rekening 1811263847 a.n PT PRODUSEN MESIN INDUSTRI.

Halaman 111 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Buku Tabungan BNI dengan nomor rekening 1811298735 a.n PT ABADI TRAVEL DAN TOUR.
11. Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 212201000461567 a.n PUTRA SIREGAR GROUP.
12. Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 057101000413563 a.n PT PUTRA SIREGAR ELEKTRONIK MANDIRI.
13. Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 001701003723565 a.n PT PUTRA SIREGAR GROUP.
14. Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 001701003724561 a.n PT PUTRA SIREGAR INDONESIA.
15. Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 156701000243568 a.n PT MESIN PELET INDONESIA.
16. Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 057201001947569 a.n PT JAYA TOUR TRAVELINDO.
17. Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 057201039817500 a.n ADY PUTRA SIREGAR.
18. Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 001701126842507 a.n AZUAR RIYANTO.
19. Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 057201039727501 a.n SLAMET RIYADI.
20. Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 106801007345501 a.n ROHMAN SAFRONI.
21. Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 212201006622501 a.n MUHAMMAD HANAFI.
22. Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 463101015690536 a.n PUTRA SIREGAR.
23. Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 464301021144532 a.n INDRA FADILAH.
24. Kartu NPWP dengan nomor 402230874901000 a.n PT PUTRA SIREGAR ELEKTRONIK MANDIRI
25. Kartu NPWP dengan nomor 613050087901001 a.n PT PUTRA SIREGAR GROUP
26. Kartu NPWP dengan nomor 406134197901000 a.n PT PUTRA SIREGAR INDONESIA
27. Kartu NPWP dengan nomor 391356920901001 a.n PT MESIN PELET INDONESIA

Halaman 112 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Kartu NPWP dengan nomor 397133620213000 a.n. PUTRA SIREGAR
29. Kartu NPWP dengan nomor 946094950125000 a.n PUTRA SIREGAR
30. Kartu NPWP dengan nomor 423290238042000 a.n PUTRA SIREGAR
31. Kartu NPWP dengan nomor 995987948903000 a.n PT. SURYA KARGO LOGISTIK
32. Kartu NPWP dengan nomor 838200699118000 a.n PUTRA SIREGAR
33. Kartu NPWP dengan nomor 393167770901000 a.n PT. PUTRA SIREGAR STORE UTAMA
34. Kartu NPWP dengan nomor 398641001901000 a.n PT. PRODUSEN MESIN MANDIRI
35. Kartu NPWP dengan nomor 507226553903000 a.n PT. MESIN TEKNOLOGI MANDIRI
36. Kartu NPWP dengan nomor 623474012901000 a.n PT. PUTRASIREGAR MANDIRI SERVICE
37. Kartu NPWP dengan nomor 397133620213000 a.n PUTRA SIREGAR
38. KTP a.n FADRIN NASIR dengan NIK 7604033103930010
39. KTP a.n INDRA FADILAH dengan NIK 3202350707040002
40. KTP a.n ADY PUTRA SIREGAR dengan NIK 1471112207880002
41. KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 1203012511900006
42. KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 1210091006970003
43. KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 3173060510861004
44. KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 1207023110950007
45. KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 1505012107850003
46. KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 1409082107850001
47. KTP a.n ELISA APRILIA dengan NIK 9271064104900001
48. Kartu SIM C a.n. PUTRA SIREGAR dengan nomor 1205-8610-003456
49. Kartu SIM A a.n. ANDHIKA K NASUTION dengan nomor 1205-8501-004149
50. Kartu ATM bank BNI dengan nomor 5371763021047660 a.n PT ABADI TRAVEL DAN TOUR

Halaman 113 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



51. Kartu ATM bank BNI dengan nomor 1946343021195069
52. Kartu ATM Bank BPR LESTARI a.n. PUTRA MARAK SIREGAR
53. Kartu ATM Bank ARTHA GRAHA INTERNASIONAL dengan nomor kartu 5898759080042364007
54. Kartu ATM Bank ARTHA GRAHA INTERNASIONAL dengan nomor kartu 5898759050012272902-
55. Kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920061038768-
56. Kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920061014835
57. Kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920060919232
58. Kartu ATM Bank BTPN SYARIAH dengan nomor kartu 5069470100161928
59. Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019008531927027
60. Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307952085353614
61. Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4837968808126543
62. Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4837968808126568
63. Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4837968808288855
64. Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4617001201752529
65. Kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu 4215708141807033
66. Kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu 4854478205587543
67. Kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu 4854478205692509
68. Kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu 4215708133401563
69. Kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu 4854478205578260
70. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011201984082
71. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011279347701
72. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221844701486733
73. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5326595016492683
74. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5326595015160091
75. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221844701546502
76. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011275969268
77. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221845067401471

Halaman 114 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



78. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012273369691
79. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012261019993
80. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012280058527
81. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011271282641
82. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012266881199
83. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011133943679
84. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221847701161370
85. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221845067401463
86. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221843183774657
87. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5326595015160117
88. Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012214863513
89. Token BNI dengan nomor mesin 43-3784349-1
90. Token BNI dengan nomor mesin 43-3784673-7
91. 2 (dua) buah sticker KTP a.n. ANDHIKA KURNIA dengan NIK 3507051501840006
92. 1 (satu) buah sticker KTP a.n. PUTRA SIREGAR dengan NIK 1409082107850001
93. 1 (satu) Unit handphone warna biru dengan Merek Samsung Galaxy A33 5G;
94. 1 (satu) Unit handphone warna putih dengan Merek Samsung Galaxy A05 S;

Dan selanjutnya terhadap barang-barang bukti tersebut dilakukan penyitaan.

Bahwa saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA membuat rekening Bank BNI dengan nomor rekening 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP pada sekira bulan Maret 2024 di kantor Bank BNI RSU Sanglah Denpasar;

Bahwa saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA membuat rekening Bank BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP tersebut berdasarkan pesanan dari PALLI (DPO) yang beralamat di Sidrap Sulawesi Selatan, yang akan dipergunakan untuk melakukan penipuan online. Yang mana setelah rekening tersebut berhasil dibuat oleh saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA, kemudian oleh saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA rekening tersebut dikirim kepada PALLI untuk digunakan menampung uang yang berasal dari korban yang kena tipu, yang mana saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA akan mendapatkan upah setiap minggunya dari hasil penipuan tersebut.

Bahwa selanjutnya Petugas kepolisian dari Subdit V Ditreskrimsus Polda Bali melakukan pengembangan kasus dengan melakukan penyelidikan ke daerah Sulawesi Selatan, dan pada tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di sebuah rumah yang beralamat di di Jalan Laoji Desa Bulu Wattang Kecamatan Pancariang Kabupaten Sidrap, petugas kepolisian tersebut berhasil mengamankan dan menangkap 4 (empat) orang, yaitu Terdakwa MUH.SABIR, Terdakwa A JUSMAN, Terdakwa MUZAKKIR dan saksi M. ISYAM ALMUKARRAM.

Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan diamankan 1 (satu) buah HP iPhone 11 Warna putih, 1 (satu) buah HP Oppo Reno 11f 5g Warna hitam dengan imei 863545071647937 dan imei2 863545071647929, 1 (satu) buah HP REDMI A3 warna biru dengan imei1 867911070315726 dan imei2 867911070315734 dan uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa ternyata Terdakwa MUH.SABIR, Terdakwa A JUSMAN, Terdakwa MUZAKKIR dan saksi M. ISYAM ALMUKARRAM adalah merupakan anak buah dari PALLI (DPO) dan merupakan sindikat penipuan online atau yang biasa disebut SOBIS. Selanjutnya mereka menunjukkan tempat menyembunyikan HP yang digunakan untuk melakukan penipuan yang bertempat di sebuah rumah kebun/rumah sawah yang terletak di Desa Bulu Wattang Kecamatan Pancariang Kabupaten Sidrap, dan dari tempat tersebut ditemukan 13 (tiga belas) HP berbagai jenis yang disembunyikan dalam sebuah tas yang ditaruh dibawah atap.

Bahwa dari 13 (tiga belas) HP yang ditemukan di rumah sawah/rumah kebun tersebut ditemukan berbagai akun Instagram yang mengatasnamakan beberapa toko Hanphone ternama, dan akun-akun instagram tersebut merupakan akun yang digunakan untuk melakukan penipuan online (sobis).

Bahwa cara saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA membuat rekening Bank BNI dengan nomor rekening 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP adalah awalnya saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA mendaftar PT secara online di website PTP.au.go.id milik Kemenkumham, selanjutnya setelah masuk ke website tersebut saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA memasukkan NIK saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA dan memasukkan nama PT BERKAH BERSAMA TARASHOP, kemudian melakukan cek terhadap nama PT tersebut, dan setelah dinyatakan nama PT BERKAH BERSAMA TARASHOP tersedia, selanjutnya saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA memasukkan alamat Jalan Raya Kuta no 47 Kuta, dan juga memasukkan nomor Hp 082220794701, selanjutnya saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA memasukkan email berkahnyatara@gmail.com. Dan setelah diverifikasi maka saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA mendapatkan NPWP dan Sertifikat PT. Setelah mendapatkan

Halaman 116 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat, maka saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA membuat NIB (Nomor Induk Berusaha) secara online di website <https://oss.go.id/>, selanjutnya setelah masuk ke website tersebut saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA memasukkan nomor NPWP dan nomor Sertifikat PT yang saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA terima, selanjutnya memasukkan jenis usaha, dimana jenis usaha yang saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA masukkan yakni penjualan peralatan HP, Laptop dan Petshop. Selanjutnya setelah NIB selesai kemudian saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA mengunduh file tersebut menggunakan HP samsung A35 warna biru. Selanjutnya setelah NIB selesai, saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA langsung datang ke Bank BNI RSU Sanglah untuk membuat rekening a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP tersebut.

Bahwa ketika saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA membuat rekening Bank BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP, saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA langsung mendaftarkan aplikasi BNI Direct dengan menggunakan nomor 082220794701 yang diberikan oleh PALLI sebelumnya, selanjutnya setelah jadi maka user name dan password akan dikirim melalui SMS ke nomor tersebut dan nomor tersebut langsung dipegang oleh PALLI.

Bahwa untuk membuat PT BERKAH BERSAMA TARASHOP tersebut, saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA diberi uang oleh PALLI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembuatan rekening saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dikirim ke rekening Bank BCA 7670746261 atas nama ANDHIKA KURNIA PANDIA.

Bahwa Terdakwa MUH. SABIR, Terdakwa A JUSMAN, Terdakwa MUZAKKIR dan saksi M. ISYAM ALMUKARRAM yang merupakan anak buah PALLI mempunyai peran kerja sebagai operator dalam melakukan penipuan online dengan modus menggunakan akun palsu untuk mendapatkan korban.

Bahwa cara Terdakwa MUH. SABIR, Terdakwa A JUSMAN, Terdakwa MUZAKKIR dan saksi M. ISYAM ALMUKARRAM bekerja adalah dengan menggunakan sarana yang sudah disiapkan oleh PALLI, yaitu berupa handphone yang didalamnya sudah terdapat akun Instagram. Kemudian mereka melapor kepada PALLI untuk memasang iklan pada akun Instagram palsu yang mereka gunakan, supaya mereka mendapat korban dari penipuan online.

Bahwa kemudian mereka Para Terdakwa hanya menunggu sampai ada calon korban yang mengirim pesan *direct message* ke akun Instagram yang mereka gunakan. Setelah terdapat orang/calon korban yang mengirim pesan *direct message* ke akun Instagram yang mereka gunakan, mereka Para Terdakwa membalas dengan mengirimkan foto handphone yang dipesan oleh

Halaman 117 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang/calon korban. Apabila korban setuju, mereka mengirimkan format pemesanan yang isinya nama lengkap, alamat, pekerjaan, unit handphone yang dipesan, serta harga. Setelah seluruh format tersebut diisi, mereka Para Terdakwa mengirimkan rekening untuk pembayaran.

Bahwa setelah korban melakukan transfer dan memberikan screenshot bukti pembayaran, mereka Para Terdakwa mengirim format yang sudah diisi oleh korban tersebut untuk dilakukan *roll* kepada nomor handphone yang memang sudah disediakan oleh PALLI di handphone yang mereka Para Terdakwa gunakan untuk melakukan penipuan online. *Roll* tersebut dilakukan dengan harapan supaya mereka Para Terdakwa mendapat keuntungan lebih banyak lagi dari korban penipuan online tersebut.

Bahwa dalam melakukan penipuan online tersebut, Terdakwa MUH. SABIR merupakan orang yang mengajak Terdakwa A JUSMAN dan Terdakwa MUZAKKIR bekerja melakukan penipuan online dengan modus transfer palsu sekaligus menjadi mentor, memberikan gaji kepada Terdakwa A JUSMAN dan Terdakwa MUZAKKIR, dan juga sebagai operator penipuan online dengan menggunakan akun palsu, sedangkan Terdakwa A JUSMAN bekerja sebagai operator penipuan secara online dengan menggunakan akun palsu, begitu pula dengan Terdakwa MUZAKKIR dan saksi MUHAMMAD ISYAM ALMUKARRAM bekerja sebagai operator penipuan secara online dengan menggunakan akun palsu;

Bahwa Terdakwa MUH. SABIR, Terdakwa A JUSMAN, Terdakwa MUZAKKIR dan saksi M. ISYAM ALMUKARRAM melakukan penipuan online dengan menggunakan akun palsu di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pakenya Desa Sereang Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Adapun sistem pembagian shift kerjanya yaitu mereka bersama pekerja penipuan lainnya yang juga merupakan anak buah dari PALLI bekerja selama 24 jam selama 2 minggu dan mendapat libur untuk keluar rumah/kantor selama 1 hari, kemudian kembali bekerja di rumah/kantor tersebut selama 2 minggu.

Bahwa sarana yang mereka Para Terdakwa gunakan untuk melakukan penipuan online dengan menggunakan akun palsu tersebut yaitu handphone Redmi A3 warna biru dengan nomor IMEI1: 867911070315726, dan nomor IMEI2: 867911070315734 yang didalamnya terdapat akun-akun Instagram atas nama @pstore_.samarinda._ lengkap dengan sudah berisi foto profil, informasi bio, postingan, pengikut, dan akun yang mengikuti, yang mereka gunakan untuk melakukan penipuan. Handphone beserta akun didalamnya tersebut disediakan oleh PALLI.

Halaman 118 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sistem pembayaran upah dari operator penipuan secara online dengan menggunakan akun palsu tersebut dibayarkan setiap 2 minggu sekali. Dimana dari seluruh kerugian korban yang mereka hasilkan adalah 20% untuk operator, 20% untuk orang yang melakukan penarikan/pencairan uang dari rekening, dan 60% untuk PALLI.

Bahwa kemudian apabila pada korban penipuan online terdapat *roll*, hasil uang *roll* tersebut pembagiannya menjadi 20% untuk operator, 20% untuk orang yang melakukan penarikan/pencairan uang dari rekening, 20% untuk orang yang melakukan *roll* dan 40% untuk PALLI.

Bahwa *Roll* merupakan kegiatan penipuan kepada korban yang sudah tertipu sebelumnya, baik mengaku sebagai petugas bea cukai, mengaku sebagai petugas kepolisian dan lain-lain dengan tujuan untuk menakut-nakuti korban penipuan supaya mendapat uang lebih banyak lagi dari korban.

Bahwa berdasarkan dokumen permohonan pembukaan rekening dan pendaftaran BNI Direct Mobile yang dilakukan oleh saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA, terdapat 2 nomor handphone yang digunakan yaitu 082220794701 dan 081214561313, namun berdasarkan data yang tercatat pada sistem nomor handphone yang digunakan nasabah untuk bertransaksi adalah nomor handphone 082220794701.

Bahwa selama periode rekening dibuka sampai dengan diblokir, tercatat uang masuk sebesar Rp. 143.548.000,- (seratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dengan jumlah transaksi sebanyak 130 (seratus tiga puluh) transaksi. Sedangkan uang keluar dari rekening tersebut tercatat sebesar Rp. 138.957.500,- (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah transaksi sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) transaksi.

Bahwa identitas dengan nama ANDHIKA KURNIA PANDIA dan NIK 3175101501850010 tersebut merupakan identitas asli saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA yang terekam di catatan sipil Jakarta Selatan sekira tahun 2002, sedangkan Identitas dengan nama ANDHIKA KURNIA NASUTION dan NIK 31730815018510002 tersebut merupakan identitas palsu yang saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA buat pada tahun 2013 dengan bantuan petugas dari Kecamatan Kembangan Jakarta Barat;

Bahwa identitas dengan nama PUTRA SIREGAR dan NIK 1409082107850001 tersebut, merupakan identitas palsu yang saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA buat pada tahun 2022. Adapun data tersebut saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA dapatkan dari membeli melalui marketplace facebook, namun

Halaman 119 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA lupa nama akunnya karena sudah lama, kemudian setelah mendapatkan datanya saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA mengirimkan foto saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA dan selanjutnya saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA menerima data tersebut, selanjutnya saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA mencari di aplikasi shopee untuk melakukan pencetakan stiker KTP palsu tersebut, selanjutnya saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA membeli Blangko KTP yang belum berisi data, dan selanjutnya blangko tersebut saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA tempel dengan stiker KTP palsu sehingga menyerupai KTP asli.

Bahwa identitas dengan nama PUTRA SIREGAR dan NIK 1409082107850001 tersebut, saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA gunakan untuk membuat rekening Bank BRI yang selanjutnya saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA kirim ke PALLI untuk digunakan.

Bahwa KTP dengan NIK 1207023110950007 a.n. PUTRA SIREGAR yang ditemukan dikamar kos saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA adalah awalnya saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA diperintah oleh PALLI untuk mencarikan KTP atas nama PUTRA SIREGAR yang akan dipergunakan untuk penipuan, kemudian saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA membuka grup jual beli rekening pada Facebook dan menemukan data atau NIK KTP atas nama PUTRA SIREGAR. Kemudian saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA menghubungi calo KTP yang ada di Denpasar dan memberikan NIK yang sudah saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA dapatkan sebelumnya untuk dicetakan KTP tersebut, kemudian setelah KTP atas nama PUTRA SIREGAR tersebut tercetak, kemudian dikirim ke kost-an saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA dengan membayar sejumlah Rp. 300.000,-. Kemudian KTP yang sudah tercetak tersebut oleh saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA foto dan dikirimkan kepada PALLI.

Bahwa Identitas dengan nama ANDHIKA KURNIA dan NIK 3507051501840006 tersebut merupakan identitas palsu yang saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA buat pada tahun 2022. Adapun data tersebut saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA dapatkan dari membeli melalui marketplace facebook seharga Rp. 2.000.000,-, namun saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA lupa nama akunnya karena sudah lama, kemudian setelah mendapatkan datanya sesuai yang saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA inginkan selanjutnya mengirimkan foto, dan kemudian saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA menerima data dalam bentuk stiker tersebut.

Halaman 120 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa barang bukti berupa percakapan antara korban dengan akun instagram @taraphone store dan akun whatsapp 082337974995 yang mengarahkan korban untuk melakukan pembayaran ke rekening Bank BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP adalah merupakan rekening yang saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA berikan kepada kepada PALLI, dan akun instagram @taraphone store dan akun whatsapp 082337974995 tersebut dikelola oleh PALLI.

Bahwa saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA secara langsung tidak ada hubungan kerjasama dengan Terdakwa MUH SABIR, Terdakwa MUSAKKIR dan Terdakwa A. JUSMAN tersebut, namun saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA dan Para Terdakwa tersebut sama-sama merupakan anak buah PALLI, dimana saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA tugasnya membuat rekening sedangkan Para Terdakwa merupakan tim Operator untuk melakukan penipuan online.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa MUH. SABIR, Terdakwa A JUSMAN, Terdakwa MUZAKKIR dan saksi M. ISYAM ALMUKARRAM dibawah koordinator PALLI (DPO) telah dengan sengaja mendistribusikan Informasi Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan mengenai penjualan HP-HP yang disebarakan melalui akun-akun whatapp yang mengaku dari berbagai toko Handphone, dan salah satunya adalah akun @taraphone store, yang mana dalam akun whatapp tersebut diberitakan bahwa Toko Taraphone menjual HP-HP Iphone segala type dengan harga murah dibawah harga pasaran, sehingga menarik keinginan para korban untuk membelinya, sedangkan ternyata bahwa akun-akun whatapp tersebut adalah palsu karena bukan dari Toko Taraphone yang sebenarnya dan HP-HP yang ditawarkan dengan harga murah tersebut sebenarnya tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa untuk mendukung akun-akun whatapp tersebut agar terlihat asli, saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA telah membuat PT BERKAH BERSAMA TARASHOP dan membuka rekening tabungan di BNI, dan kepada para korban yang berhasil ditipu selanjutnya oleh Para Terdakwa yang bertindak sebagai operator diminta untuk melakukan pembayaran ke rekening yang diberikan oleh pemilik akun @taraphone store, yaitu rekening BNI dengan nomor 1826124498 yang dibuka oleh saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA tersebut. Padahal sebenarnya PT BERKAH BERSAMA TARASHOP tersebut tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 121 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



Ad. 3. “Mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik”

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, akibat dari perbuatan saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA bersama-sama dengan Terdakwa MUH. SABIR, Terdakwa A JUSMAN, Terdakwa MUZAKKIR dan saksi M. ISYAM ALMUKARRAM dibawah koordinator PALLI (DPO), telah membuat para saksi korban mengalami kerugian materi, yang mana mereka telah terlanjur mengirimkan sejumlah uang ke rekening bank yang telah ditentukan oleh Para Terdakwa, salah satunya adalah di BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP untuk pembelian handphone Iphone yang ditawarkan melalui instagram pada akun @taraphone store, namun para saksi korban tidak pernah menerima HP Iphone yang dipesannya melalui akun @taraphone store;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA bersama-sama dengan Terdakwa MUH. SABIR, Terdakwa A JUSMAN, Terdakwa MUZAKKIR dan saksi M. ISYAM ALMUKARRAM dibawah koordinator PALLI (DPO), masing-masing mempunyai tugas dan peran sendiri-sendiri yaitu : Terdakwa MUH. SABIR, Terdakwa A JUSMAN, Terdakwa MUZAKKIR dan saksi M. ISYAM ALMUKARRAM berperan sebagai operator dalam melakukan penipuan online denganodus menggunakan akun palsu untuk mendapatkan korban, sedangkan saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA tugasnya membuat Perusahaan palsu untuk mendukung akun-akun whatsapp palsu tersebut agar terlihat asli dari toko yang memang benar-benar menjual HP, selain itu saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA juga bertugas untuk membuka rekening tabungan untuk menampung uang-uang hasil pembelian HP dari para korban yang berhasil ditipu oleh Terdakwa MUH. SABIR, Terdakwa A JUSMAN, Terdakwa MUZAKKIR dan saksi M. ISYAM ALMUKARRAM;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 122 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara, maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Para Terdakwa adalah bersifat kumulatif alternatif, yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan atau bisa juga dijatuhkan salah satunya, yaitu pidana penjara atau pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

A. Disita dari saksi IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN berupa:

- 1) 1 (satu) bendel print out hasil screenshot percakapan direct message (DM) Instagram;
- 2) 2 (dua) lembar print out hasil screenshot percakapan direct message (DM) Instagram;

Halaman 123 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 2 (dua) lembar print out hasil screenshot percakapan whatsapp dengan nomor 082337974995;
- 4) 1 (satu) lembar print out hasil screenshot bukti transfer ke rekening BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP sejumlah Rp1.100.000;
- 5) 1 (satu) DVD R dengan merk Maxell, warna kuning dengan kapasitas 4,7 GB.

B. Disita dari saksi NI PUTU ERNA CAHYANI berupa:

- 1) 1 (satu) bendel rekening koran dari rekening Bank BNI 1826124498 atas nama PT BERKAH BERSAMA TARASHOP;
- 2) 1 (satu) Sertifikat pendaftaran pendirian perseroan perorangan dari kemenkumham;
- 3) 1 (satu) Surat pernyataan pendirian perseroan perorangan;
- 4) 1 (satu) NIB;
- 5) 1 (satu) sertifikat standar ijin usaha;
- 6) 1 (satu) NPWP Perusahaan;
- 7) 1 (satu) KTP dan 1 (satu) NPWP pemilik.

C. Disita dari saksi NETY SUSANTI berupa:

- 1) 1 (satu) bendel print out percakapan antara akun Instagram netisusanti_170606 dengan akun Instagram pstore_.samarinda._;
- 2) 1 (satu) buah print out bukti transfer dari Living mandiri dengan nomor 1480011988642 a.n. NETY SUSANTI ke rekening ALADIN dengan nomor 50113389791 a.n. PUTRA SUREGAR;
- 3) 1 (satu) buah print out bukti transfer dari Living mandiri dengan nomor 1480011988642 a.n. NETY SUSANTI ke rekening BRI dengan nomor 40401055506500 a.n. JICAN SATRIA MAULANA.

D. Disita dari saksi MARGARETA ULAN M berupa:

- 1) 1 (satu) bendel print out percakapan antara akun Instagram eta_ulanmu dengan akun Instagram pstore;
- 2) 1 (satu) buah print out bukti transfer dari rekening BRI dengan nomor 800301006549535 a.n. MARGARETA ULAN M. ke rekening ALADIN dengan nomor 50113389791 a.n. PUTRA SIREGAR

E. Disita dari saksi FENI ROSILAWATY. S.E. berupa:

- 1) 1 (satu) buah print out bukti transfer dari rekening BNI dengan nomor rekening 0717922965 a.n. FENI ROSILAWATY,S.E ke rekening a.n JOHN PRIADI SITUMORANG;

Halaman 124 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah print out bukti transfer dari rekening BNI dengan nomor 0717922965 a.n. FENI ROSILAWATY ke rekening ALADIN dengan nomor 50113389791 a.n. PUTRA SIREGAR;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

F. Disita dari saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA berupa:

- Buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1750002607421 a.n PT PUTRA SIREGAR ELEKTRONIK MANDIRI;
- Buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1450015364462 a.n PT PUTRA SIREGAR STORE JAYA;
- Buku Tabungan Bank BTN dengan nomor rekening 0000701700000265 a.n PUTRA SIREGAR;
- Buku Tabungan Bank Artha Graha Internasional dengan nomor rekening 1080126855 a.n PUTRA SIREGAR;
- Buku Tabungan Bank Artha Graha Internasional dengan nomor rekening 1081696035 a.n PUTRA SIREGAR;
- Buku Tabungan Bank Artha Graha Internasional dengan nomor rekening 1079965444 a.n PUTRA SIREGAR;
- Buku Tabungan BNI dengan nomor rekening 1790126195 a.n AZUAR RIYANTO;
- Buku Tabungan BNI dengan nomor rekening 1811926216 a.n FADRIN NASIR;
- Buku Tabungan BNI dengan nomor rekening 1811263847 a.n PT PRODUSEN MESIN INDUSTRI;
- Buku Tabungan BNI dengan nomor rekening 1811298735 a.n PT ABADI TRAVEL DAN TOUR;
- Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 212201000461567 a.n PUTRA SIREGAR GROUP;
- Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 057101000413563 a.n PT PUTRA SIREGAR ELEKTRONIK MANDIRI;
- Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 001701003723565 a.n PT PUTRA SIREGAR GROUP;
- Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 001701003724561 a.n PT PUTRA SIREGAR Indonesia;
- Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 156701000243568 a.n PT MESIN PELET Indonesia;
- Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 057201001947569 a.n PT JAYA TOUR TRAVELINDO;

Halaman 125 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 057201039817500 a.n ADY PUTRA SIREGAR;
- Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 001701126842507 a.n AZUAR RIYANTO;
- Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 057201039727501 a.n SLAMET RIYADI;
- Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 106801007345501 a.n ROHMAN SAFRONI;
- Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 212201006622501 a.n MUHAMMAD HANAFI;
- Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 463101015690536 a.n PUTRA SIREGAR;
- Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 464301021144532 a.n INDRA FADILAH;
- Kartu NPWP dengan nomor 402230874901000 a.n PT PUTRA SIREGAR ELEKTRONIK MANDIRI;
- Kartu NPWP dengan nomor 402230874901000 a.n PT PUTRA SIREGAR GROUP;
- Kartu NPWP dengan nomor 402230874901000 a.n PT PUTRA SIREGAR Indonesia;
- Kartu NPWP dengan nomor 402230874901000 a.n PT MESIN PELET INDONESIA;
- Kartu NPWP dengan nomor 397133620213000 a.n. PUTRA SIREGAR;
- Kartu NPWP dengan nomor 946094950125000 a.n PUTRA SIREGAR;
- Kartu NPWP dengan nomor 423290238042000 a.n PUTRA SIREGAR;
- Kartu NPWP dengan nomor 995987948903000 a.n PT. SURYA KARGO LOGISTIK;
- Kartu NPWP dengan nomor 838200699118000 a.n PUTRA SIREGAR;
- Kartu NPWP dengan nomor 393167770901000 a.n PT. PUTRA SIREGAR STORE UTAMA;
- Kartu NPWP dengan nomor 398641001901000 a.n PT. PRODUSEN MESIN MANDIRI;
- Kartu NPWP dengan nomor 507226553903000 a.n PT. MESIN TEKNOLOGI MANDIRI;
- Kartu NPWP dengan nomor 623474012901000 a.n PT. PUTRASIREGAR MANDIRI SERVICE;
- Kartu NPWP dengan nomor 397133620213000 a.n PUTRA SIREGAR;

Halaman 126 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP a.n FADRIN NASIR dengan NIK 7604033103930010;
- KTP a.n INDRA FADILAH dengan NIK 3202350707040002;
- KTP a.n ADI PUTRA SIREGAR dengan NIK 1471112207880002;
- KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 1203012511900006;
- KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 1210091006970003;
- KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 3173060510861004;
- KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 1207023110950007;
- KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 1505012107850003;
- KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 1409082107850001;
- KTP a.n ELISA APRILIA dengan NIK 9271064104900001;
- Kartu SIM C a.n. PUTRA SIREGAR dengan nomor 1205-8610-003456;
- Kartu SIM A a.n. ANDHIKA K NASUTION dengan nomor 1205-8501-004149;
- Kartu ATM bank BNI dengan nomor 5371763021047660 a.n PT ABADI TRAVEL DAN TOUR;
- Kartu ATM bank BNI dengan nomor 1946343021195069;
- Kartu ATM Bank BPR LESTARI a.n. PUTRA MARAK SIREGAR;
- Kartu ATM Bank ARTHA GRAHA INTERNASIONAL dengan nomor kartu 5898759080042364007;
- Kartu ATM Bank ARTHA GRAHA INTERNASIONAL dengan nomor kartu 5898759050012272902;
- Kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920061038768;
- Kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920061014835;
- Kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920060919232;
- Kartu ATM Bank BTPN SYARIAH dengan nomor kartu 5069470100161928;
- Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019008531927027;
- Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307952085353614;
- Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4837968808126543;
- Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4837968808126568;
- Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4837968808288855;
- Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4617001201752529;
- Kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu 4215708141807033;
- Kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu 4854478205587543;
- Kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu 4854478205692509;
- Kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu 4215708133401563;
- Kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu 4854478205578260;

Halaman 127 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011201984082;
- Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011279347701;
- Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221844701486733;
- Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5326595016492683;
- Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5326595015160091;
- Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221844701546502;
- Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011275969268;
- Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221845067401471;
- Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012273369691;
- Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012261019993;
- Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012280058527;
- Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011271282641;
- Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012266881199;
- Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011133943679;
- Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221847701161370;
- Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221845067401463;
- Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221843183774657;
- Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5326595015160117;
- Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012214863513;
- Token BNI dengan nomor mesin 43-3784349-1;
- Token BNI dengan nomor mesin 43-3784673-7;
- 2 (dua) buah sticker KTP a.n. ANDHIKA KURNIA dengan NIK 3507051501840006;
- 1 (satu) buah sticker KTP a.n. PUTRA SIREGAR dengan NIK 1409082107850001;

Yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone warna biru dengan Merek Samsung Galaxy A33 5G dengan imei 1 : 353475125119179, imei 2 : 355814215119178, model : SM-A336E/DSN, serial number : RRCT401HARL serta 2 (dua) nomor telepon yang terpasang didalamnya dengan nomor +6281214561313 dan +6282192742763;
- 1 (satu) unit handphone warna putih dengan Merek Samsung Galaxy A05 S dengan imei 1 : 350169771187308, imei 2 : 358917691187309, model : SM-A057F/DS, serial number : R9RWA031J5F serta 1 (satu) nomor telepon yang terpasang didalamnya dengan nomor +6285889406051;

G. Disita dari Terdakwa MUH. SABIR berupa:

Halaman 128 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) buah HP ITEL A70 warna hitam dengan imei1 355986844900945 dan imei2 355986844900952
- b) 1 (satu) buah HP ITEL A70 warna hitam dengan imei1 355986844892324 dan imei2 355986844892332
- c) 1 (satu) buah HP ITEL A70 warna hitam dengan imei1 355986844974320 dan imei2 355986844974338
- d) 1 (satu) buah HP ITEL A70 warna hitam dengan imei1 355986844979386 dan imei2 355986844979394
- e) 1 (satu) buah HP ITEL A70 warna hitam dengan imei1 355986844973827 dan imei2 355986844973835
- f) 1 (satu) buah HP REDMI A3 warna hitam dengan imei1 867911070668827 dan imei2 867911070668835
- g) 1 (satu) buah HP REDMI A3 warna hitam dengan imei1 867911070818620 dan imei2 867911070818638
- h) 1 (satu) Buah HP SAMSUNG GALAXY A04e warna hitam dengan imei1 352691975055856/01 dan imei2 356428725055852/01
- i) 1 (satu) buah HP ITEL A70 warna hijau dengan imei1 355986845075408 dan imei2 355986845075416
- j) 1 (satu) buah HP OPPO A18 warna hitam dengan imei1 862088064846258 dan imei2 862088064846241
- k) 1 (satu) buah HP REDMI A3 warna hitam dengan imei1 867911070210489 dan imei2 867911070210497
- l) 1 (satu) buah HP REALME warna biru
- m) 1 (satu) buah HP REDMI A3 warna biru
- n) 1 (satu) buah HP REDMI A3 warna biru dengan imei1 867911070315726 dan imei2 867911070315734
- o) Uang tunai sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

H. Disita dari Terdakwa A. JUSMAN berupa:

- a) 1 (satu) buah HP iPhone 11 Warna putih dengan imei1 353844856726900 dan imei2 353844859923249;
- b) 1 (satu) buah HP Oppo Reno 11f 5gWarna hitam dengan imei 863545071647937 dan imei2 863545071647929.

Meskipun merupakan sarana untuk melakukan kejahatan, namun karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Halaman 129 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUH. SABIR, Terdakwa II. A JUSMAN, dan Terdakwa III. MUZAKKIR tersebut di atas, masing-masing telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja mendistribusikan Informasi Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 130 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



5. Menetapkan barang bukti berupa:

A. Disita dari saksi IDA BAGUS GEDE ADI WIRAWAN berupa:

- 1) 1 (satu) bendel print out hasil screenshot percakapan direct message (DM) Instagram;
- 2) 2 (dua) lembar print out hasil screenshot percakapan direct message (DM) Instagram;
- 3) 2 (dua) lembar print out hasil screenshot percakapan whatsapp dengan nomor 082337974995;
- 4) 1 (satu) lembar print out hasil screenshot bukti transfer ke rekening BNI dengan nomor 1826124498 a.n. PT BERKAH BERSAMA TARASHOP sejumlah Rp1.100.000;
- 5) 1 (satu) DVD R dengan merk Maxell, warna kuning dengan kapasitas 4,7 GB.

B. Disita dari saksi NI PUTU ERNA CAHYANI berupa:

- 1) 1 (satu) bendel rekening koran dari rekening Bank BNI 1826124498 atas nama PT BERKAH BERSAMA TARASHOP;
- 2) 1 (satu) Sertifikat pendaftaran pendirian perseroan perorangan dari kemenkumham;
- 3) 1 (satu) Surat pernyataan pendirian perseroan perorangan;
- 4) 1 (satu) NIB;
- 5) 1 (satu) sertifikat standar ijin usaha;
- 6) 1 (satu) NPWP Perusahaan;
- 7) 1 (satu) KTP dan 1 (satu) NPWP pemilik.

C. Disita dari saksi NETY SUSANTI berupa:

- 1) 1 (satu) bendel print out percakapan antara akun Instagram netisusanti_170606 dengan akun Instagram pstore_.samarinda.;
- 2) 1 (satu) buah print out bukti transfer dari Living mandiri dengan nomor 1480011988642 a.n. NETY SUSANTI ke rekening ALADIN dengan nomor 50113389791 a.n. PUTRA SUREGAR;
- 3) 1 (satu) buah print out bukti transfer dari Living mandiri dengan nomor 1480011988642 a.n. NETY SUSANTI ke rekening BRI dengan nomor 40401055506500 a.n. JICAN SATRIA MAULANA.

D. Disita dari saksi MARGARETA ULAN M berupa:

- 1) 1 (satu) bendel print out percakapan antara akun Instagram eta_ulanmu dengan akun Instagram pstore.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah print out bukti transfer dari rekening BRI dengan nomor 800301006549535 a.n. MARGARETA ULAN M. ke rekening ALADIN dengan nomor 50113389791 a.n. PUTRA SIREGAR

E. Disita dari saksi FENI ROSILAWATY. S.E. berupa:

- 1) 1 (satu) buah print out bukti transfer dari rekening BNI dengan nomor rekening 0717922965 a.n. FENI ROSILAWATY,S.E ke rekening a.n JOHN PRIADI SITUMORANG;
- 2) 1 (satu) buah print out bukti transfer dari rekening BNI dengan nomor 0717922965 a.n. FENI ROSILAWATY ke rekening ALADIN dengan nomor 50113389791 a.n. PUTRA SIREGAR;

Terlampir dalam berkas Perkara.

F. Disita dari saksi ANDHIKA KURNIA PANDIA berupa:

- Buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1750002607421 a.n PT PUTRA SIREGAR ELEKTRONIK MANDIRI;
- Buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1450015364462 a.n PT PUTRA SIREGAR STORE JAYA;
- Buku Tabungan Bank BTN dengan nomor rekening 0000701700000265 a.n PUTRA SIREGAR;
- Buku Tabungan Bank Artha Graha Internasional dengan nomor rekening 1080126855 a.n PUTRA SIREGAR;
- Buku Tabungan Bank Artha Graha Internasional dengan nomor rekening 1081696035 a.n PUTRA SIREGAR;
- Buku Tabungan Bank Artha Graha Internasional dengan nomor rekening 1079965444 a.n PUTRA SIREGAR;
- Buku Tabungan BNI dengan nomor rekening 1790126195 a.n AZUAR RIYANTO;
- Buku Tabungan BNI dengan nomor rekening 1811926216 a.n FADRIN NASIR;
- Buku Tabungan BNI dengan nomor rekening 1811263847 a.n PT PRODUSEN MESIN INDUSTRI;
- Buku Tabungan BNI dengan nomor rekening 1811298735 a.n PT ABADI TRAVEL DAN TOUR;
- Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 212201000461567 a.n PUTRA SIREGAR GROUP;
- Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 057101000413563 a.n PT PUTRA SIREGAR ELEKTRONIK MANDIRI;

Halaman 132 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 001701003723565 a.n PT PUTRA SIREGAR GROUP;
- Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 001701003724561 a.n PT PUTRA SIREGAR Indonesia;
- Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 156701000243568 a.n PT MESIN PELET Indonesia;
- Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 057201001947569 a.n PT JAYA TOUR TRAVELINDO;
- Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 057201039817500 a.n ADY PUTRA SIREGAR;
- Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 001701126842507 a.n AZUAR RIYANTO;
- Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 057201039727501 a.n SLAMET RIYADI;
- Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 106801007345501 a.n ROHMAN SAFRONI;
- Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 212201006622501 a.n MUHAMMAD HANAFI;
- Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 463101015690536 a.n PUTRA SIREGAR;
- Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 464301021144532 a.n INDRA FADILAH;
- Kartu NPWP dengan nomor 402230874901000 a.n PT PUTRA SIREGAR ELEKTRONIK MANDIRI;
- Kartu NPWP dengan nomor 402230874901000 a.n PT PUTRA SIREGAR GROUP;
- Kartu NPWP dengan nomor 402230874901000 a.n PT PUTRA SIREGAR Indonesia;
- Kartu NPWP dengan nomor 402230874901000 a.n PT MESIN PELET INDONESIA;
- Kartu NPWP dengan nomor 397133620213000 a.n. PUTRA SIREGAR;
- Kartu NPWP dengan nomor 946094950125000 a.n PUTRA SIREGAR;
- Kartu NPWP dengan nomor 423290238042000 a.n PUTRA SIREGAR;
- Kartu NPWP dengan nomor 995987948903000 a.n PT. SURYA KARGO LOGISTIK;
- Kartu NPWP dengan nomor 838200699118000 a.n PUTRA SIREGAR;

Halaman 133 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu NPWP dengan nomor 393167770901000 a.n PT. PUTRA SIREGAR STORE UTAMA;
- Kartu NPWP dengan nomor 398641001901000 a.n PT. PRODUSEN MESIN MANDIRI;
- Kartu NPWP dengan nomor 507226553903000 a.n PT. MESIN TEKNOLOGI MANDIRI;
- Kartu NPWP dengan nomor 623474012901000 a.n PT. PUTRASIREGAR MANDIRI SERVICE;
- Kartu NPWP dengan nomor 397133620213000 a.n PUTRA SIREGAR;
- KTP a.n FADRIN NASIR dengan NIK 7604033103930010;
- KTP a.n INDRA FADILAH dengan NIK 3202350707040002;
- KTP a.n ADI PUTRA SIREGAR dengan NIK 1471112207880002;
- KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 1203012511900006;
- KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 1210091006970003;
- KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 3173060510861004;
- KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 1207023110950007;
- KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 1505012107850003;
- KTP a.n PUTRA SIREGAR dengan NIK 1409082107850001;
- KTP a.n ELISA APRILIA dengan NIK 9271064104900001;
- Kartu SIM C a.n. PUTRA SIREGAR dengan nomor 1205-8610-003456;
- Kartu SIM A a.n. ANDHIKA K NASUTION dengan nomor 1205-8501-004149;
- Kartu ATM bank BNI dengan nomor 5371763021047660 a.n PT ABADI TRAVEL DAN TOUR;
- Kartu ATM bank BNI dengan nomor 1946343021195069;
- Kartu ATM Bank BPR LESTARI a.n. PUTRA MARAK SIREGAR;
- Kartu ATM Bank ARTHA GRAHA INTERNASIONAL dengan nomor kartu 5898759080042364007;
- Kartu ATM Bank ARTHA GRAHA INTERNASIONAL dengan nomor kartu 5898759050012272902;
- Kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920061038768;
- Kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920061014835;
- Kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920060919232;
- Kartu ATM Bank BTPN SYARIAH dengan nomor kartu 5069470100161928;
- Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019008531927027;
- Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307952085353614;

Halaman 134 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4837968808126543;
- Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4837968808126568;
- Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4837968808288855;
- Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4617001201752529;
- Kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu 4215708141807033;
- Kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu 4854478205587543;
- Kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu 4854478205692509;
- Kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu 4215708133401563;
- Kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu 4854478205578260;
- Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011201984082;
- Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011279347701;
- Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221844701486733;
- Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5326595016492683;
- Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5326595015160091;
- Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221844701546502;
- Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011275969268;
- Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221845067401471;
- Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012273369691;
- Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012261019993;
- Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012280058527;
- Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011271282641;
- Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012266881199;
- Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011133943679;
- Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221847701161370;
- Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221845067401463;
- Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221843183774657;
- Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5326595015160117;
- Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012214863513;
- Token BNI dengan nomor mesin 43-3784349-1;
- Token BNI dengan nomor mesin 43-3784673-7;
- 2 (dua) buah sticker KTP a.n. ANDHIKA KURNIA dengan NIK 3507051501840006;
- 1 (satu) buah sticker KTP a.n. PUTRA SIREGAR dengan NIK 1409082107850001;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone warna biru dengan Merek Samsung Galaxy A33 5G dengan imei 1 : 353475125119179, imei 2 : 355814215119178,

Halaman 135 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

model : SM-A336E/DSN, serial number : RRCT401HARL serta 2 (dua) nomor telepon yang terpasang didalamnya dengan nomor +6281214561313 dan +6282192742763;

- 1 (satu) unit handphone warna putih dengan Merek Samsung Galaxy A05 S dengan imei 1 : 350169771187308, imei 2 : 358917691187309, model : SM-A057F/DS, serial number : R9RWA031J5F serta 1 (satu) nomor telepon yang terpasang didalamnya dengan nomor +6285889406051;

G. Disita dari Terdakwa MUH. SABIR berupa:

- 1) 1 (satu) buah HP ITEL A70 warna hitam dengan imei1 355986844900945 dan imei2 355986844900952
- 2) 1 (satu) buah HP ITEL A70 warna hitam dengan imei1 355986844892324 dan imei2 355986844892332
- 3) 1 (satu) buah HP ITEL A70 warna hitam dengan imei1 355986844974320 dan imei2 355986844974338
- 4) 1 (satu) buah HP ITEL A70 warna hitam dengan imei1 355986844979386 dan imei2 355986844979394
- 5) 1 (satu) buah HP ITEL A70 warna hitam dengan imei1 355986844973827 dan imei2 355986844973835
- 6) 1 (satu) buah HP REDMI A3 warna hitam dengan imei1 867911070668827 dan imei2 867911070668835
- 7) 1 (satu) buah HP REDMI A3 warna hitam dengan imei1 867911070818620 dan imei2 867911070818638
- 8) 1 (satu) Buah HP SAMSUNG GALAXY A04e warna hitam dengan imei1 352691975055856/01 dan imei2 356428725055852/01
- 9) 1 (satu) buah HP ITEL A70 warna hijau dengan imei1 355986845075408 dan imei2 355986845075416
- 10) 1 (satu) buah HP OPPO A18 warna hitam dengan imei1 862088064846258 dan imei2 862088064846241
- 11) 1 (satu) buah HP REDMI A3 warna hitam dengan imei1 867911070210489 dan imei2 867911070210497
- 12) 1 (satu) buah HP REALME warna biru
- 13) 1 (satu) buah HP REDMI A3 warna biru
- 14) 1 (satu) buah HP REDMI A3 warna biru dengan imei1 867911070315726 dan imei2 867911070315734
- 15) Uang tunai sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

H. Disita dari Terdakwa A. JUSMAN berupa:

- 1.1 (satu) buah HP iPhone 11 Warna putih dengan imei1

Halaman 136 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353844856726900 dan imei2 353844859923249;

2.1 (satu) buah HP Oppo Reno 11f 5gWarna hitam dengan imei 863545071647937 dan imei2 863545071647929.

Dirampas untuk Negara;

6.Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh kami, Rr. Diah Poernomojekti, S.H, sebagai Hakim Ketua, Putu Ayu Sudariasih, S.H.M.H. dan I Putu Agus Adi Antara. S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 31 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Sudarsana, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Putu Sugiawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Putu Ayu Sudariasih, S.H.M.H.
Ttd.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Putu Agus Adi Antara. S.H.M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

I Wayan Sudarsana, S.H.M.H.

Halaman 137 dari 137 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Dps